

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS
"MANUEL F. GRAN"

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Gestión de procesos formativos universitarios

Autor: Yosbanis Sanz Benítez

Tutora: Dr.C. Yaritza Tardo Fernández

Santiago de Cuba

2023

PENSAMIENTO

“Los sueños son como los indicios: debes tener el enfoque para buscarlos, ir por ellos, recogerlos, procesarlos, cuidarlos y hacer con ellos, lo mejor para tu mundo”.

AGRADECIMIENTOS

Ante todo a DIOS, padre y mi Virgencita de la Caridad de El Cobre, MADRE, testigos fieles de este arduo proceso y por permitirme llegar a donde estoy.

A mi motor impulsor Thiago Leonard Sanz Ferrer, hijo mío, gracias por existir, este también es tu logro.

A mis padres, por preocuparse siempre por mí y darme todo lo que me han dado, sin ustedes no lo hubiera alcanzado.

A mi familia por estar siempre presente y brindarme su apoyo y amor incondicional.

A mi tutora Yaritza Tardo Fernández por apoyarme y motivarme cuando pensé rendirme, gracias por ser ejemplo a seguir, por la amistad, cariño, confianza, por los consejos, por permitirme salir bien y mostrarme el camino para conseguirlo.

A mi asesor y amigo Raúl Vaquero por su permanente y acertada contribución, gracias por tu infinita preocupación y ayuda.

Al claustro de la Maestría en Gestión de procesos formativos universitarios por haber colaborado en mi formación.

A todos los egresados de la especialidad Investigación Criminal de la Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón", que resultaron los actores de este proceso formativo.

A mis amistades más allegadas que siempre estuvieron ahí para apoyarme en todo, mención especial para Elaine Semanat Casero, Daniel Fernández Urgellés, Lenia Susana Ferrer Peña, Ivón Beatriz Fonseca Rodríguez. A las que no son tan allegadas también, gracias porque aportaron su granito de arena.

A todos mis compañeros de la Cátedra Especializada de Investigación Criminal, en especial a mi jefa por su contribución y ser tan especial.

A todas aquellas personas que me prestaron algún nivel de ayuda que, aunque no las he mencionado, las tengo muy presentes, a todas muchas gracias.

DEDICATORIA

A la Revolución Cubana, por darme la posibilidad de elevar mi formación profesional hacia peldaños superiores.

A mi hijo Thiago Leonard Sanz Ferrer, ese pedacito de mí que día a día me convida a luchar y a seguir adelante en estos senderos de la ciencia, todo es por y para ti mi amor.

A mis padres Onidia Benítez García y Bladimir Sanz Larduet, quienes mostraron su comprensión en los momentos significativos para la culminación de la tesis.

A todas aquellas personas que siempre estuvieron presentes y nunca dejaron de confiar en mí, para ustedes, también va este triunfo.

SÍNTESIS

La formación continua del egresado de Investigación Criminal exige consolidar un proceso de gestión de la superación, a partir de contenidos que problematicen tópicos puntuales del ámbito disciplinar de la investigación criminal. Ello es coherente con la necesidad de actualizarlos en aspectos técnico-profesionales de la especialidad para dar respuestas efectivas a las nuevas manifestaciones de *modus operandis* y la rápida proliferación de hechos delictivos, en la actualidad.

Se revela como *problema científico*: insuficiencias en el desempeño del egresado de la especialidad Investigación Criminal en el desarrollo de las prácticas táctico-procesales durante el enfrentamiento al hecho delictivo, lo que limita el desempeño de sus funciones investigativas. Esto implicó profundizar en el proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal, como objeto de la investigación y en su gestión formativa, como campo de acción. Se aporta una estrategia para la gestión de la formación continua de este egresado lo que favorece un desempeño eficiente en el enfrentamiento al hecho delictivo.

Se revela la lógica integradora de sistematización contextualizada de la práctica de la investigación criminal, que articula el método de investigación científica del delito, las etapas de la investigación criminal y las potencialidades de los contextos de investigación criminal, como contextos de formación.

ÍNDICE	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I.- CARACTERIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y PRAXIOLÓGICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y SU GESTIÓN.	9
1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión.	9
1.2. Caracterización de las tendencias históricas del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión en el contexto cubano.	22
1.3 Caracterización del estado actual del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión en unidades policiales del municipio Santiago de Cuba.	34
CONCLUSIONES PARCIALES	41
CAPÍTULO 2: ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL.	43
2.1. Fundamentos teóricos de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal.	43
2.2. Estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal.	50
2.3. Valoración científico-metodológica de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal, a partir de la realización de un taller de socialización con especialistas.	63
2.4. Aplicación de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal a través del entrenamiento: “Práctica de la investigación criminal contextualizada”.	67
CONCLUSIONES PARCIALES	76
CONCLUSIONES GENERALES	77
RECOMENDACIONES	78

INTRODUCCIÓN

La policía[1] es una "…institución que promueve la participación protagónica del pueblo y genera mecanismos que contribuyen con la autorregulación de la comunidad, a controlar y prevenir situaciones que generen inseguridad y violencia o que constituyan amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes"[2].

En la actualidad, las prácticas profesionales en el ámbito policial, son cada vez más complejas y están sujetas a mayores demandas respecto a períodos anteriores. Las manifestaciones de los nuevos *modus operandi* a nivel internacional para la comisión de hechos delictivos, han propiciado la necesidad de aumentar la preparación de estos funcionarios en la investigación policial.

Cuba no escapa a esta realidad, con el fin de trabajar hacia el logro de un solo fin con respecto a la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, proteger la integridad de los principales dirigentes, así como el cumplimiento y mantenimiento del orden interior de toda su población bajo el precepto de seguridad y confianza en las fuerzas policiales.

En este proceso de formación de los funcionarios policiales del Ministerio del Interior (en lo adelante MININT), destaca la Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón" (en lo adelante IES), la cual tiene la misión de formar a los futuros profesionales de este órgano, para preservar el Orden Interior y la Seguridad del Estado[3], en diversas especialidades (Contrainteligencia, Dirección Técnica Investigativa, Instrucción Penal, Perito Criminalista, Seguridad Pública, Menores, Ciencias Sociales y Educación Penal e Investigación Criminal).

---

[1]Una indagación en este proceso, remite a la necesidad de revisar los orígenes etimológicos del término policía, el cual proviene del vocablo latino politia y este del griego polis (ciudad) y politeia, que es sinónimo de política en el sentido de protección o de buen gobierno de la ciudad. (Nota del autor)

[2]Baquía 1, (2010): pág. 9

3Orden 1 De la decana de la Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón". Minint. Santiago de Cuba. (art.6 p.6).

En este proceso formativo sobresale la especialidad Investigación Criminal, que incluye a los profesionales de la Policía Nacional Revolucionaria (en lo adelante PNR), cuya misión esencial es descubrir la identidad de los autores de los hechos delictivos, utilizando como herramientas fundamentales la técnica, la táctica y la metodología de la investigación de los delitos, conforme al ordenamiento jurídico vigente y las regulaciones externas para arrestar a los culpables y aportar a la Instrucción Penal las evidencias necesarias con vistas a su procesamiento[4].

Desde que surgió la figura de este funcionario, ha estado sujeto a una excesiva carga de trabajo, teniendo en cuenta que sobre él recae todo el inicio del proceso investigativo hasta lograr descubrir la identidad de los autores del hecho delictivo acaecido, singularidades de la especialidad que este egresado recibe durante su formación de pregrado.

Sin embargo, la rápida proliferación de hechos delictivos hace necesario la actualización de estos egresados, en correspondencia con las nuevas legislaciones en materia jurídico-penal y los aspectos técnico-profesionales de la especialidad, los cuales resultan de interés para su conocimiento y modo de actuación en la investigación delictiva.

Teniendo en cuenta la importancia de la formación continua de este investigador criminal, se realiza un diagnóstico fáctico a 30 egresados de la IES "Hermanos Marañón", en el período del 2020-2021, a través de la aplicación de encuestas, observación de su desempeño, entrevistas a profesores y responsables de la actividad científico-tecnológica y la revisión documental de la Orden 13 del 2004 que precisa las normas para regular el funcionamiento de la estación policial. El análisis integrador de los resultados aportados a través de estas técnicas y métodos empíricos, así como la experiencia profesional del autor de esta investigación, permitió revelar las siguientes **manifestaciones externas** en los egresados de esta especialidad**:**

[4] Principales regulaciones sobre el trabajo de las fuerzas que integran el área de investigaciones de la estación de la Policía. (art. 6. p.14-15)

- Insuficiencias en el proceso de continuidad investigativa de los hechos delictivos.
- Limitaciones para planificar y practicar entrevistas, interrogatorios y tomar declaraciones.
- Limitados niveles de análisis y valoración de las evidencias, experimentos periciales y de instrucción.

A partir de la revelación de estas manifestaciones fácticas, la cultura epistemológica y experiencia docente del investigador, se define como **problema científico**: Insuficiencias en el desempeño del egresado de la especialidad Investigación Criminal en el desarrollo de las prácticas táctico-procesales durante el enfrentamiento al hecho delictivo, lo que limita el desempeño de sus funciones investigativas.

El análisis de las insuficiencias detectadas revela como principales **causas**:

- Insuficiencias en la concepción e implementación de la formación continua de los egresados de la especialidad Investigación Criminal, lo que reduce la efectividad de su preparación en correspondencia con las demandas de su praxis investigativa y legal.
- Limitada concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional de los egresados de esta especialidad, que no sistematiza, suficientemente, las exigencias del proceso de investigación criminal en el lugar del hecho.
- Insuficiente sistematización del proceso de capacitación y superación de los egresados de esta especialidad, que no aprovecha suficientemente, el contexto de investigación criminal, como contexto de formación.

Las causas precisadas indican la necesidad de perfeccionar el proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal como **objeto de investigación.**

En relación con este objeto de estudio las investigaciones realizadas hasta el momento, han sido escasas y aisladas en el tiempo. De manera particular, los referentes más inmediatos se encontraron en Jiménez (2012); Barrada (2014); Villegas (2016); Rodríguez y otros (2016; 2017; 2021); González (2017; 2021), los cuales han significado estudios relacionados con las academias de formación, el plan de estudios, la formación de competencias de ingreso y egreso a la carrera policial desde perspectivas generales, por lo que se significa la necesidad de una base epistemológica y metodológica que profundice en direcciones específicas del proceso formativo investigado desde la especificidad de la especialidad Investigación Criminal.

Si bien se revelan estudios a nivel internacional que han abordado la formación del funcionario policial, de manera general (El Asckar, González, Antillano, 2011; Jiménez, 2012; Bulla y Guarin, 2015; Del Valle, 2017; Rodríguez y otros, 2016, 2017, 2020; González, 2017; 2021), la intencionalidad de estas propuestas no se ha orientado hacia la singularidad de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal, con énfasis en la superación profesional, en correspondencia con las constantes transformaciones en materia jurídico penal y los nuevos enfoques de la metodología de la investigación criminal.

En tal sentido, los enfoques teórico-prácticos se centran en el mejoramiento de los cuerpos policiales, a través de la profesionalización de las funciones y la actualización permanente de sus miembros; sin embargo, resulta necesario articular la relación entre la preparación constante de estos egresados, sus necesidades de formación y las demandas del proceso de investigación criminal, cuestión hasta el momento insuficientemente dilucidada desde lo metodológico.

Se hace necesario, entonces, concebir nuevos aportes científicos que logren articular la formación continua de este profesional con las demandas de la praxis de la investigación criminal en un coherente proceso de gestión, por lo que se define como **objetivo de la investigación**: Elaboración

de una estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal que contribuya a perfeccionar su desempeño profesional.

Por consiguiente, resulta necesario un profundo análisis, de cómo concebir, implementar y evaluar este proceso de formación continua para contribuir a garantizar la efectividad en la preparación del egresado, como aspecto esencial de su desempeño. Por lo que el **campo de acción** se localiza en la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal.

Autores como Sierra y Silva (2017: 7-8) reconocen que en la actualidad la formación de posgrado en Investigación Criminal se ha sustentado en planes de estudio a nivel tecnológico y universitario de baja pertinencia, "que sigue una línea formativa con profundo arraigo de líneas de conocimiento teóricas de orden jurídico, técnicas criminalísticas, ciencias forenses y medicina legal, con marcado reduccionismo de la metodología de la investigación criminal propiamente dicha, que en muchos casos es asimilada al método científico aplicado a las ciencias básicas, buscando equivocadamente proveerle de un andamiaje epistemológico distante del entorno social en el cual se desarrolla".

Estos criterios justifican la necesidad de consolidar un proceso de gestión de la capacitación y la superación, a partir de contenidos que problematicen tópicos puntuales del ámbito disciplinar de la investigación criminal, para una eficaz actuación de estos egresados, a partir del "reconocimiento de sus fases, la existencia de métodos cuantitativos en lo que respecta a las áreas técnicas y científicas, y métodos cualitativos confiables en razón a que se trata de investigaciones enmarcadas por la actividad del componente humano y social" (Sierra y Silva, 2017: 8).

Esta gestión formativa sustenta el carácter funcional y estructural del contenido de la formación del investigador criminal para la comprensión, apropiación y profundización de la superación posgraduada, por lo que debe encaminarse a la transformación de su accionar práctico-procesal en el proceso de investigación criminal, como intencionalidad de esta investigación.

Por consiguiente, se confirma el imperativo de asumir la labor investigativa de este especialista desde una coherente gestión formativa, por lo que el análisis de este objeto de investigación ha permitido revelar la existencia de una insuficiente sistematización de la formación continua de este egresado que no garantiza un coherente proceso de gestión de su accionar práctico-procesal en relación con las demandas de la investigación criminal en el lugar del hecho, como vacío metodológico de la investigación.

Consecuentemente, en la fundamentación epistemológica y metodológica del objeto y el campo se evidencia la necesidad de revelar la lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal en el lugar del hecho, como célula dinamizadora del proceso de gestión de la formación continua de este egresado, lo que deviene orientación metodológica de la investigación.

Por lo que se plantea como **hipótesis** que si se elabora una estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal, que tome en cuenta la relación dialéctica entre la *orientación del accionar práctico-procesal* y la *sistematización de la investigación criminal contextualizad*a, se podrá contribuir a perfeccionar el desempeño de sus funciones investigativas.

A partir de las consideraciones anteriores, las **tareas científicas** de la investigación están dirigidas a:

1. Fundamentar epistemológicamente el proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión.
2. Determinar las tendencias históricas del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión en el contexto cubano.
3. Caracterizar el estado actual del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión en unidades policiales del municipio Santiago de Cuba.

4. Elaborar una estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal.
5. Valorar científico-metodológicamente la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal a través de un taller de socialización con especialistas.
6. Corroborar la factibilidad de los resultados alcanzados con la aplicación de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal a través del entrenamiento *"Práctica de la investigación criminal contextualizada".*

Para el cumplimiento de estas tareas se utilizaron los siguientes **métodos y técnicas de investigación científica:**

-Del nivel teórico:

- Análisis y síntesis, presente en toda la lógica del proceso investigativo.
- Histórico – lógico, para determinar las tendencias históricas que han caracterizado el proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión en el contexto cubano, y en toda la lógica del proceso investigativo.
- Sistémico-Estructural-Funcional, en el diseño de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal que se propone.
- Holístico-Configuracional, para explicar las relaciones teóricas que sustentan la estrategia propuesta**.**

-De nivel empírico:

- Encuestas, entrevistas, observación y revisión documental, en el diagnóstico y caracterización del estado actual del objeto y campo, y en la corroboración de la efectividad

de aplicación de la estrategia propuesta en los egresados de la especialidad Investigación Criminal.

- Taller de socialización con especialistas, para corroborar la cientificidad y pertinencia del instrumento aportado.

-De los métodos matemáticos:

- Análisis porcentual, fue utilizado en el procesamiento estadístico de la información obtenida con los instrumentos aplicados.

A lo largo de toda la investigación ha estado presente el enfoque hermenéutico-dialéctico, que ha permitido una lógica científica, en un tránsito desde la comprensión hasta la explicación, interpretación y transformación del proceso estudiado.

El **aporte de la investigación** lo constituye la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y la **significación práctica** está dada en las transformaciones generadas en su accionar práctico-procesal, lo que favorece un desempeño profesional eficiente y responsable en el enfrentamiento al hecho delictivo.

La **novedad** de la investigación está dada en revelar cómo se despliega la gestión de la superación profesional del egresado de la especialidad Investigación Criminalista desde una lógica integradora de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada.

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y PRAXIOLÓGICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y SU GESTIÓN.

Introducción

Este capítulo recoge los aspectos más relevantes del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión. Se realiza el análisis histórico de este proceso, lo que posibilita determinar sus principales etapas y tendencias. Se realiza, además, una caracterización de su estado actual en unidades policiales del municipio Santiago de Cuba, lo que permitió profundizar en las principales limitaciones existentes en este proceso y corroborar el problema científico declarado.

1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión.

Construir una fundamentación teórico-metodológica del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión ha resultado una tarea difícil, pues no existe un cuerpo teórico lo suficientemente desarrollado al respecto. Se revelan valiosos aportes de algunos estudiosos tales como: Jiménez (2012); Barrada (2014); Villegas (2016); Rodríguez y otros (2016; 2017; 2021); González (2017; 2021), orientados a la formación del funcionario policial en la Educación Superior desde perspectivas generales.

Este proceso, a nivel internacional tiene una gran significación, ya que permite formar sujetos que "tienen el encargo social de mantener y preservar la tranquilidad, la paz y la seguridad ciudadana en los marcos de los contextos sociales" (Rodríguez, 2021: 13) y es entendido como proceso social de preparación y disposición del sujeto, direccionado a fines precisos para un posterior desempeño en el ámbito ciudadano y social (El Asckar y González, 2011; Antillano, 2011).

Estos autores, si bien enfatizan en la necesidad de la superación profesional de estos funcionarios policiales y en el tratamiento a la formación en estrecho vínculo con la realidad social, no particularizan en especialidades concretas, por lo que se significa la necesidad de una base epistemológica y metodológica que profundice en direcciones específicas del proceso formativo investigado desde la singularidad de especialidades como la Investigación Criminal.

Al respecto, la **Criminalística**, proveniente del latín *crimen*, lo que significa *delito grave,* es reconocida como "ciencia que integra el conjunto de conocimientos técnico-científicos aplicables a la investigación del delito, a fin de establecer, mediante estudios y análisis de los indicios y/o evidencias, los medios probatorios, forma y circunstancias de su perpetración, así como la identificación del autor (es) e implicados" (Morales, 2019: 11). Esta verifica y demuestra el hecho, lo cual orienta al investigador criminal a establecer la forma en la que actúa el delincuente al ejecutar el acto en específico y de esta forma comprobar o demostrar sus teorías psicológicas, también se demuestra la forma de operar; es decir el *modus operandi* (Morales, 2019: 11-12).

Es una ciencia multidisciplinar que debe incluir un conocimiento general de las variadas modalidades investigativas para recabar pruebas en diferentes entornos, que permitan el esclarecimiento de los hechos, por lo que atañe a la aplicación de diferentes disciplinas científicas, tanto de las ciencias sociales, como de las ciencias naturales y exactas; de manera tal que en un dictamen de Criminalística convergen diferentes especialidades que dan luz a conclusiones idóneas en el proceso judicial (Robles, 2018).

Según Robles (2018) la Criminalística y el Derecho Penal guardan una relación relevante, ambas convergen en la existencia de un delito; aunque con finalidades y naturaleza distintas. Por lo que la Criminalística es accesoria al Derecho Penal, toda vez que a través de la ley penal se definen los hechos que constituyen delito en una sociedad determinada, en un momento dado; sin embargo,

para autores como Durán et al., (2019) esta ciencia se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quien lo cometió.

Esto conduce a delimitar su objeto de estudio, que es el conocimiento de las leyes y procesos del surgimiento de las pruebas, su recolección, investigación y utilización, para aplicarlos en la lucha contra todo tipo de actividad delictiva, infractora, negligente y antisocial (Rodríguez & Loy, 2016). Por su carácter científico, se sustenta en medios y métodos especiales para el descubrimiento, recolección, análisis, investigación y apreciación de las pruebas, con el fin de esclarecer las manifestaciones delictivas; estudia procesos, regularidades, fenómenos y hechos con criterio jurídico, y se encarga del descubrimiento de los autores de tales hechos y la determinación del valor probatorio de determinadas huellas mediante el análisis integral del suceso, para lograr el esclarecimiento del delito.

La Criminalística, utiliza métodos de la investigación científica, que consisten en la observación, descripción, medición, comparación y experimentación, y tiene métodos particulares, como la planimetría forense, trazología, fotografía y fílmica, técnicas para identificación, entre otras (Solis, J., y otros, 2022).

Este alto nivel de complejidad y especialización científica, sustenta la necesidad de perfeccionar la formación del investigador criminal en función del mejoramiento de su desempeño, por lo que debe ser considerada como proceso de formación continua, ya que permite la actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño en sus actividades profesionales y académicas, el desarrollo de altas competencias profesionales, y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación (Tünnermann, 1999); Sarramona y Pineda, 2002; Arteaga, 2005; Villazón, Hidalgo, 2006; Téllez, 2019; Bernaza, 2020).

Al respecto, autores como Sarramona y Pineda (2002: 4-5) reconocen que este "proceso de formación continua es aquella que recibe una persona después de haber finalizado su formación

inicial en una profesión, con el fin de ampliar o perfeccionar sus competencias profesionales (…) para el desarrollo de su profesión".

Por su parte, Villazón y otros autores (2006: 5), la reconocen como "actividad académica organizada, dirigida a profesionales o personas con formación práctica profesional, técnica o laboral que requieren no solo de conocimientos teóricos o prácticos que pierden actualidad, sino de actitudes, hábitos y aptitudes para mejorar el desempeño de su trabajo".

Para la Unesco (2019) la formación continua es un proceso orientado a la revisión de lo nuevo que se presenta, la actualización de los conocimientos, la innovación, el desarrollo de habilidades y actitudes de los educadores, que se lleva a cabo por la necesidad de renovar los conceptos aprendidos con el fin de que se adapten a los avances que suceden en la sociedad.

Consecuentemente, esta formación continua, implica no solo una formación que propicia un límite de conocimientos, habilidades y valores, sino también una elevación del desempeño en la práctica de la investigación criminal, cuestión insuficientemente dilucidada desde lo epistemológico y lo metodológico, ya que las propuestas de superación y procesos de actualización resultan poco sistemáticos y coherentes, al enfocarse más hacia lo jurídico-penal, en detrimento de una perspectiva de sistematización integral de la práctica procesal y la metodología de la investigación criminal en el lugar del hecho (Sierra y Silva, 2017).

En tal sentido, la resolución No. 138/19 del Ministerio de Educación Superior define los componentes y particularidades que integran el modelo de formación continua de la Educación Superior Cubana: la Formación de pregrado en carreras de perfil amplio; la Preparación para el empleo y la Educación de posgrado (Ministerio de Educación Superior, 2019), siendo este último de interés para la presente investigación.

"La Educación de Posgrado, posibilita la especialización, la reorientación y la actualización permanente de los graduados universitarios, así como el enriquecimiento de su acervo cultural, para

su mejor desempeño en función de las necesidades presentes y futuras del desarrollo económico, social y cultural del país. La responsabilidad del posgrado se comparte entre las universidades y los organismos empleadores" (Ministerio de Educación Superior, 2019).

Este componente de la formación continua, para su implementación, se estructura en: superación profesional, formación académica de posgrado y doctorado, de las cuales se derivan varias formas organizativas que se diferencian por su objetivo y diseño curricular (Resolución No.140/19). En el artículo 18 de la Instrucción No.1/2020 del *Manual para la gestión del posgrado* se definen las formas organizativas principales de la superación profesional de posgrado: el curso, el entrenamiento y el diplomado; y otras formas secundarias de superación como: la auto preparación, la conferencia especializada, el seminario, el taller, el debate científico, la consulta y otras que complementan y posibilitan el estudio y la divulgación de los avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el arte.

Estos presupuestos normativos constituyen el sustento de la formación continua del investigador criminal, de ahí la necesidad de que se incorporen a un proceso ininterrumpido de superación posgraduada, con el propósito de contribuir a un mejor desempeño y crecimiento humano, como proceso necesario y sostenido en el que intervienen, con un carácter protagónico, la universidad y los organismos empleadores.

Consecuentemente, en este proceso formativo se deberá tener en cuenta la diversidad de los contextos de acción delictiva, devenidos contextos formativos, y cómo ellos impactan en la práctica pedagógica. Dicho proceso adquiere relevancia en la medida en que se nutra de todo lo que incorpora cada contexto mediatizado por el accionar práctico-procesal del investigador criminal a través de la manera en que lo interpreta, y dinamizado por sus experiencias compartidas, lo que favorece la colaboración entre los sujetos participantes. Este accionar tiene su esencia en los

procesos de planificación, organización, ejecución y control, en tanto garantiza que se produzcan y consoliden conocimientos, habilidades y valores, fundamentado en el principio de la teoría-práctica.

El investigador criminal, es el profesional de enfrentamiento que tiene como misión esencial descubrir la identidad de los autores de los hechos delictivos, utilizando como herramientas fundamentales la técnica, la táctica y la metodología de la investigación de los delitos, así como otras ciencias que se requieran, en cada caso particular, conforme al ordenamiento jurídico vigente y las regulaciones externas para arrestar a los culpables y aportar a la Instrucción Penal las evidencias necesarias con vistas a su procesamiento[5].

La formación profesional de este egresado como miembro del MININT está direccionada al cumplimiento de su encargo social consistente en la preservación de la Seguridad del Estado y del Orden Interior del país. Este es capaz de resolver los problemas más generales y frecuentes del **objeto de la profesión** centrado en el enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga y delictiva común, así como las conductas antisociales, caracterizado por su complejidad en los nuevos escenarios políticos, económicos, sociales, operativos y científicos-tecnológicos. Esto condiciona su **modo de actuación** esencial a partir del desarrollo de las habilidades profesionales: prevenir, descubrir y cortar, sobre la base de la investigación científica y operativa.

Este funcionario tiene entre sus funciones principales[6]:

a) Dirigir, ejecutar y documentar las acciones y diligencias investigativas necesarias en los hechos presuntamente delictivos de su competencia desde el primer ataque. Dirige la Guardia Operativa.

[5] Principales regulaciones sobre el trabajo de las fuerzas que integran el área de investigaciones de la estación de la Policía. (art. 6. p.14-15)

[6] Orden 13: Normas para regular el funcionamiento de la estación policial. Libro I. Artículo 42. Pág.13-14.

b) Realizar la ocupación, preservación y control de las evidencias encontradas en el lugar del suceso; la ubicación de sospechosos; presentaciones para el reconocimiento de objetos y personas; experimentos periciales y de instrucción, entre otras acciones.

c) Planificar y realizar entrevistas y tomar declaraciones a víctimas, perjudicados y a testigos o denunciantes, y hacer exploraciones a menores, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

d) Realizar la continuidad investigativa de los hechos de su competencia hasta que se agoten las acciones y posibilidades investigativas y procesales.

e) Iniciar, poner en curso, y documentar, cuando corresponda, las denuncias y los expedientes investigativos de su competencia.

f) Participar en la actividad profiláctico - preventiva de conjunto con los demás órganos del MININT y los factores estatales que correspondan.

g) Solicitar la ejecución de peritajes criminalísticos, médico-legales u otros especializados cuando resulte imprescindible para la investigación que realiza.

De lo anterior se colige que la formación continua de este egresado exige sistematizar la teoría y práctica de la investigación criminal para lograr su preparación integral, teniendo en cuenta las funciones que desempeña en el enfrentamiento a la diversidad de hechos delictivos que debe de afrontar hasta llegar al descubrimiento del o los autores del hecho. Del mismo modo, debe primar en estos especialistas las buenas relaciones sociales, asumir y exigir el cumplimiento de las normas jurídico-penales, velando en todo momento por la legalidad desde el ejercicio de sus funciones en el contexto que le corresponda.

Lo anterior permite definir, entonces, la **formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal** como un proceso que garantiza la actualización formativa sistemática y el perfeccionamiento del desempeño de este profesional en la praxis de la investigación criminal, con el

fin de desarrollar sus competencias profesionales para descubrir la identidad de los autores de los hechos y aportar las evidencias necesarias a la Instrucción Penal para el procesamiento a los culpables.

Emerge así la **investigación criminal**, como esencia que distingue el trabajo de este profesional, entendida como el conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados de orden jurídico, técnico, científico y operativo para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo y comprende el manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal (González et.al, 2004; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , 2013; Sierra y Silva, 2017; Quintana, 2021; Lago, s/f).

Para García (2015), la investigación judicial y criminalista es definida como una disciplina autónoma que tiene como propósito auxiliar a la justicia mediante el análisis y la aplicación de técnicas, métodos y procedimientos sustentados por diversas ciencias, que le permiten obtener información y procesarla a fin de identificar el "modus operandi" y el autor de un delito.

Por consiguiente, deviene proceso que incluye un "conjunto de acciones legales e investigativas, incluidas las de carácter técnico-criminalístico, de instrucción penal y operativas, que se ejecutan ante la ocurrencia de una actividad delictiva o enemiga para obtener elementos que permitan esclarecer sus circunstancias, probar su autoría, grado de participación, recuperar los bienes y aplicar a sus comisores medidas penales y no penales" (Ministerio del Interior, 2015: 6).

Autores como Fernández; Iglesias; Hernández (2009) reconocen tres etapas de la investigación criminal: Primer Ataque, que resulta una de las actuaciones policiacas primarias para el enfrentamiento a los hechos delictivos e involucra de forma sistémica a todos los integrantes del sistema de enfrentamiento; Continuidad Investigativa, que implica la continuidad de las diligencias, medidas operativas y acciones de instrucción que permitan alcanzar resultados investigativos en la

solución del hecho y la Conclusiva, a la que se arriba cuando fueron practicadas todas las acciones de instrucción, diligencias investigativas y medidas operativas de la continuidad investigativa.

Investigadores más recientes (Quintana, 2021) precisan seis pasos o etapas: Conocimiento y comprobación del hecho; Diligencias preliminares y posteriores; Formulación de hipótesis y planteamiento de la investigación; Desarrollo de la investigación; Recopilación, obtención y análisis de la información; Interpretación y decodificación de la información; Determinación de conclusiones del caso. Este plan de trabajo resulta, a criterio de esta investigación, más elaborado e integrador, lo que permite estructurar las pautas que conducen a encontrar la solución de los hechos investigados.

Este proceso de Investigación Criminal comprende (Lago, s/f): El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal; El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva; El dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en los principios y teorías de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar, en forma técnico-científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación de sus autores; El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa; La aplicación de los procedimientos jurídicos; La reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a través de circunstancias de tiempo (duración o lapsos para la ocurrencia de un acto); modo (formas de llevarse a cabo el hecho); y lugar (espacios físicos utilizados).

Por consiguiente, la investigación criminal deviene proceso de investigación científica, ya que se sustenta en el **método de investigación científica del delito**, a partir de dos dimensiones (Lago, s/f: 17): la primera se refiere al conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del delito, el delincuente, la víctima y las acciones del Estado, que permitirán disminuir los indicios de impunidad, aplicando con ellos conocimientos científicos y técnicos; mientras que la segunda se

refiere al proceso metodológico, continuo, organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis que el investigador criminal desarrolla respecto a los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr con bases sólidas su esclarecimiento.

Este proceso de investigación científica, entonces, no se reduce a una actividad técnica intuitiva, pues se sustenta en líneas de conocimientos teóricos de orden jurídico, técnicas criminalísticas, Ciencias Forenses, Penales, Criminalística y Medicina Legal, entre otras, lo que connota su marcado carácter interdisciplinar. Sin embargo, no es suficiente desarrollar un proceso de formación continua del investigador criminal reducido solo a sistematizar "técnicas de investigación criminal orientadas a organizar el conocimiento de hechos delictivos desde su descripción inicial hasta la generación de hipótesis razonables y sustentadas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y su debate en audiencias y juicios" (Sierra y Silva, 2017: 9).

Resulta vital enfocar todo el proceso sobre la base de la re-conceptualización de la superación profesional, que dinamice la "apropiación, profundización y aplicación de nuevos modos de actuación" (Fuentes, 2009, p. 27), a partir de consolidar la **práctica de la investigación criminal**, desde una coherente sistematización de las etapas de la investigación criminal y el método de investigación científica del delito en correspondencia con las demandas emergentes de los contextos delictivos.

De lo anterior, se infiere que el **contexto de investigación criminal** (Chica y otros, 2019: 7) es el "marco de referencia para la investigación y juzgamiento de los delitos, en el cual se deben tener en cuenta aspectos de orden geográfico, político, económico, histórico, social y cultural. Dichos aspectos deben dialogar entre sí buscando factores que conectan causas y consecuencias que inciden en la comisión de los delitos".

Por consiguiente, este determina las cualidades del proceso de formación continua del investigador criminal, al ofrecer una visión más compleja y completa de los hechos a partir de profundizar en la

verdad relacionada con el fenómeno delictivo. Ello condiciona, a su vez, el **carácter problémico de este proceso formativo**, lo que permite reconocer el contexto de investigación criminal como contexto de formación de este profesional, lo que se traduce en la necesidad de potenciar en ellos una cultura de aprendizaje continuo, que los capacite para actuar en los diversos contextos de investigación criminal, haciendo uso de los contenidos propios de dichos contextos y de los recursos personales y profesionales que le propiciarán la gestión de su accionar práctico-procesal, desde una visión más trascendente. "De allí que se hable de una especialización concreta en investigación criminal desde una perspectiva integral, donde se utilizará el mundo del trabajo como recurso pedagógico" (Sierra y Silva, 2017: 53).

Esta necesidad formativa se justifica, además, a partir del impacto que tiene el desempeño de estos profesionales en el desarrollo de una coherente y rigurosa investigación criminal, ya que esto evita "que se cometan errores a la hora de relacionar en el informe pericial los hechos jurídicamente relevantes, lo que limita su precisión, provocando la consecuente inconsistencia en la actuación de la praxis judicial; la no concreción del marco fáctico de la imputación y de la acusación, generando dificultades al momento de delimitar el tema de la prueba, y, en consecuencia, también a la hora de realizar la motivación de la sentencia, lo que puede generar vulneración del derecho a la defensa o conducir a la impunidad; de aquí su importancia en la determinación de la veracidad del delito" (Pesantes y otros, 2019: 447-448)

Por estas razones, la formación continua de este profesional requiere hoy de novedosos enfoques, esfuerzos científicos y propuestas teórico-prácticas, lo que se erige en una necesidad social, porque es indispensable determinar una preparación más efectiva en aras de lograr mayor sensibilidad y motivación hacia la profesión, desarrollar potencialidades y actitudes físicas, mentales y espirituales, para el logro de los objetivos de su actuación práctico-procesal en relación con las demandas emergentes de la investigación criminal en el lugar del hecho.

De acuerdo con los razonamientos planteados acerca de la formación continua del investigador criminal, es preciso resaltar un proceso que se constituye en plataforma epistemológica de dicha formación: la gestión, la cual ha sido abordada desde diferentes puntos de vista y que, si bien se registra en la literatura científica asociada al mundo empresarial, ha sido adaptada al campo de la Pedagogía.

Estudios de diversos investigadores como (Fuentes, 2009; Hernández, 2010; Tejada, Sánchez del Toro y Mariño, 2012), sostienen que la **gestión de la formación del profesional** es un proceso orgánico, integral y sistémico que se establece entre los profesionales, permitiendo desarrollar conocimientos, habilidades, valores y valoraciones sobre la base de un clima laboral que propicie la planificación, organización, implementación y evaluación de dicho proceso.

Sin embargo, la perspectiva de estos autores resulta general, de ahí la necesidad de particularizar en una gestión formativa orientada a un perfil profesional específico, como proceso integrador que promueva una actualización constante de los investigadores criminales y facilite una organización y toma de decisiones favorables para el logro de un mejor desempeño e intervención en su práctica de investigación criminal.

Coherentes con estos presupuestos, esta investigación asume los criterios de Sotolongo, Michelena y Horta (2003) de reconocer que el proceso de gestión formativa de profesionales, en la actualidad, requiere de un esfuerzo contextualizador que permita tener como principal sustrato ideológico los problemas profesionales que deben ser resueltos. La gestión formativa requiere, por tanto, de las bases teóricas y metodológicas para diagnosticar los problemas y contradicciones sociales del proceso pedagógico y elaborar sus alternativas de solución, tanto a nivel individual como a escala social (Luhmann, 1996; Bonal, 1998; Castells y otros, 1997; y Márquez, 2000).

Desde la especificidad de desarrollar el proceso de formación continua del egresado de Investigación Criminal, resulta destacable la propuesta de un Programa de Especialización en

Gestión de la Investigación Criminal Integral de Gladys Sierra y Elba Silva (2017) de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, orientada a la capacitación de los operadores de la justicia penal en todos sus niveles.

Resulta loable en esta propuesta los referentes epistemológicos, sociológicos, técnico-científicos y pedagógicos que la sustentan en correspondencia con los fenómenos sociales y políticos que conforman el contexto de investigación criminal colombiano, lo que permite "orientar el plan de estudios de la especialización en gestión de la investigación criminal vista desde una perspectiva integral" (Sierra y Silva 2017: 86); sin embargo, la manera en que esta se estructura aún resulta imprecisa, ya que no permite revelar, con claridad, los objetivos, contenidos y métodos que la conforman para sistematizar el proceso de investigación criminal.

Consecuentemente, la gestión de la formación continua del investigador criminal debe orientarse, a través de un sistema de acciones conscientes, que permitan un proceso de superación profesional flexible, activo y contextualizado, lo que significa articular su accionar práctico-procesal en relación con las demandas emergentes del contexto de investigación criminal en una lógica de **sistematización formativa**.

Por consiguiente, emerge la sistematización (Fuentes, 2011; Fuentes et.al, 2011), como proceso inherente al desarrollo humano, como categoría y dinámica del movimiento, lo que permite dar continuidad y consecutividad al proceso formativo desde la perspectiva de un sistema de vías, alternativas" (Fuentes, 2011: 137). Esto refuerza aún más la comprensión de que es necesaria la sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada, como célula dinamizadora del proceso de gestión de la formación continua del egresado de la especialidad objeto de atención.

1.2. Caracterización de las tendencias históricas del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión en el contexto cubano.

El análisis histórico de este proceso de formación continua tiene su fundamento esencial en fuentes empíricas, incluyendo la revisión bibliográfica y documental. También, fue de gran valor la información obtenida a través de entrevistas realizadas a especialistas del Grupo de Formación y Preparación de las Fuerzas y directivos en la materia en el municipio Santiago de Cuba.

Vale aclarar que los antecedentes de este proceso en Cuba, han mostrado un comportamiento similar al seguido por otros países. La Instrucción Policial tiene su origen a finales del siglo XIX, a partir de la vigencia del Código Penal de 1870 y la *Ley de Enjuiciamiento Criminal* de 1889 de España.

La policía de La Habana se constituye en enero de 1899, como auxiliares de las funciones judiciales. Era la encargada de investigar, descubrir y detener a los autores comisores de delitos, dándole cuenta al Juez de Instrucción, que formaba parte del órgano de administración de justicia.

En la etapa pre-revolucionaria, en 1909, se crea el negociado de Policía Judicial, definiéndose como auxiliar de los tribunales, jueces y fiscales en la investigación de los hechos punibles. Esta Policía Judicial, como cuerpo independiente, fue instituido por ley el 26 de febrero de 1910, conformándose los sujetos activos que intervendrían en el procedimiento jurídico penal, es decir: el juez de instrucción, fiscal y la policía judicial, subordinados a la Secretaría de Justicia. En el año 1914, se regula su obligatoriedad de investigar y practicar las diligencias necesarias para comprobar el delito, descubrir sus autores, recoger los instrumentos y pruebas del hecho punible.

Durante este período se decidió realizar una preparatoria para la especialización del policía judicial permitiéndoseles un mayor nivel de conocimiento para la investigación y esclarecimiento de los delitos, lo que permitió delimitar las funciones del fiscal, el juez de instrucción, y del propio policía judicial, convirtiendo al fiscal y juez de instrucción en contrapartida del policía judicial.

En 1934, la Policía Judicial se subordinó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, al considerarse que el ministerio fiscal tenía, entre otras atribuciones, la de promover la acción de la justicia, la formación de causas criminales por delitos o faltas y la inspección de las acciones del sumario de los agentes de la Policía Judicial.

Posteriormente, en 1939, se dictó el Reglamento Orgánico de la Policía Judicial donde se ratifican las funciones de auxiliar de los órganos de justicia, y dos años más tarde, la Policía Judicial pasa a integrar la Policía Nacional como consecuencia del estado de guerra, hasta el año 1944, en que nuevamente se subordina al Ministerio de Justicia.

A partir de estos antecedentes, es posible precisar cómo se ha desarrollado la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal, a través de tres etapas significativas. Para ello, se seleccionaron los siguientes **indicadores de análisis**:

- ✓ Principales enfoques y modelos pedagógicos que sustentan la formación continua del investigador criminal.
- ✓ Tratamiento metodológico a la gestión de la formación continua en relación con las demandas de la práctica de investigación criminal.

En tal sentido, se han determinado tres **etapas**:

- ✓ Primera Etapa (1959-1985): Surgimiento de la especialidad Investigación Criminal con limitaciones en la formación continua.
- ✓ Segunda Etapa (1986-2006): Reorganización y limitada gestión de la formación continua del investigador criminal.
- ✓ Tercera Etapa (2007-2023): Perfeccionamiento de la gestión de la formación continua del investigador criminal, con un enfoque marcadamente jurídico-penal.

A partir del estudio realizado, se sintetizan los aspectos más significativos relacionados con las etapas declaradas.

- ✓ **Primera Etapa (1959-1985): Surgimiento de la especialidad Investigación Criminal con limitaciones en la formación continua.**

En la etapa posrevolucionaria, luego del Triunfo de la Revolución, fueron desintegrados los órganos policiacos represivos de la tiranía, por lo que el 5 de enero de 1959 se crea la Policía Nacional Revolucionaria y el 14 de enero de 1959 el Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde (DIER). Durante esta etapa, la Policía Judicial mantuvo la misma organización y cumplía con las mismas funciones investigativas ya recibidas en preparaciones para el cargo en aquel período.

Con la creación de los Tribunales Revolucionarios, en el propio año 1959, aparece como nueva figura el Instructor Fiscal, que tenía la función de substanciar el sumario y representar como acusador al Estado en el juicio contra los delitos contrarrevolucionarios y comunes. Por su parte, la Policía o los Órganos de la Seguridad del Estado eran los encargados del proceso investigativo.

El 6 de junio de 1961 se crea el Ministerio del Interior, al cual se integra la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento de Seguridad del Estado. De igual forma, se crea también la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), subordinada a la PNR.

Estos nuevos departamentos asumen las funciones que cumplía la Policía Judicial, por lo que esta desaparece. Consecuentemente, actúan como auxiliares, tanto del juez de instrucción, como del instructor fiscal, lo que se mantuvo hasta 1973, en que desaparece el juez de instrucción en virtud de la *Ley de Procedimiento Penal* (Ley 1251 del 25 de junio de 1973), la cual dejó claramente delimitada una fase preparatoria y otra de juicio oral. El 1 de enero de 1974 se creó el Órgano Nacional de Instrucción Policial, ajustado a la división político-administrativa y a la estructura de la PNR, fiscalía y tribunales.

El nivel regional se ocupaba de la investigación y el procesamiento de autores de los delitos, competencia de los Tribunales Regionales y Provinciales, y la guardia operativa se integraba por el Instructor y el Oficial Operativo, dirigiendo el primero las investigaciones en el lugar del hecho, con la cooperación del Jefe de Sector. En las unidades de la PNR de base se designaron Instructores encargados de recibir las denuncias sobre delitos leves, competencia de los Tribunales Municipales.

En este período y teniendo en cuenta la situación imperante en la isla, se lleva a cabo un proceso de perfeccionamiento necesario de la formación continua, por las circunstancias en que se encontraba el país. Con la entrada en vigor de la Ley No. 5 (Ley de Procedimiento Penal), con fecha 13 de agosto de 1977, y del surgimiento de la figura del Instructor de la Seguridad del Estado y de la Policía, se entremezclan tareas clásicas de tres figuras diferentes: el juez de instrucción, el investigador y el interrogador. De esa manera, las actividades de la fase preparatoria o fase instructiva estaban a cargo de la Contrainteligencia y de la Policía, estructuras a las que pertenecía el instructor.

En este sentido, el proceso de formación continua a las tres figuras que intervendrían en aquel momento en el proceso penal: el juez de instrucción, el investigador y el interrogador, se desarrolló a través de acciones de capacitación en dependencia de las funciones que debían desempeñar en la investigación criminal, según las diferentes modalidades de hechos delictivos característicos del período.

Sin embargo, este proceso de superación se sustentaba en enfoques esquemáticos y tecnicistas, con un bajo grado de estructuración, que limitaba su vinculación con la práctica y los contextos de investigación criminal, ya que estos funcionarios se preparaban solo para ejercer su función; por tanto, las vías y métodos utilizados resultaban insuficientes para elevar el nivel de desempeño de estos profesionales. Consecuentemente, no se reconoce el desarrollo de prácticas pedagógicas sistemáticas, por lo que aún resultaba limitada la gestión formativa de este proceso.

La instrucción policial y de la Seguridad del Estado desde su surgimiento, constituyeron un elemento de contrapartida del resto de las especialidades del Ministerio del Interior que participaban en el enfrentamiento, por lo que constituyeron una fuente de información importante para el descubrimiento, prevención y esclarecimiento de actividades delictivas. Así mismo, mostraban estabilidad en sus funciones y fines investigativos.

En resumen, teniendo en cuenta las características que distinguen esta etapa, se reconoce que si bien se produce una apertura en el surgimiento de la especialidad Investigación Criminal, así como la concepción acerca de la preparación de este profesional, aún se revelan limitaciones en la gestión del proceso de formación continua, caracterizado por un abordaje espontáneo y poco sistemático de la práctica de la investigación criminal, lo que limita el desempeño de este profesional.

- ✓ **Segunda Etapa (1986-2006): Reorganización y limitada gestión de la formación continua del investigador criminal.**

En virtud de la Orden No. 02/89 del Comandante en Jefe Fidel Castro, se producen cambios estructurales, tanto para la Policía Nacional Revolucionaria como para los Órganos de la Seguridad del Estado, lo que condujo a racionalizar fuerzas y medios, limitando la actividad metodológica de los Órganos de Instrucción en todo el país, ya que se subordinaron las especialidades a los mandos provinciales.

En el año 1990, se independiza la Jefatura del Orden Interior Nacional de la Jefatura del Orden Interior en La Habana, lo que implicó que el Órgano Nacional tuviera funciones metodológicas hacia las provincias, con una atención directa y cierto grado de responsabilidad.

Ante la necesidad de dar respuesta, mediante la prevención y el enfrentamiento, a la situación operativa presente, la Jefatura del MININT decide crear, el 3 de septiembre de 1990, la “Facultad Independiente “Hermanos Marañón” en la provincia Santiago de Cuba. Esta se instaló provisionalmente, en sus inicios, en la escuela Inter-Armas de las FAR “Mayor General José

Maceo", donde comenzó a desarrollar sus primeras actividades académicas ese propio año, con una matrícula inicial de 345 alumnos de las diferentes especialidades y una plantilla de 73 profesionales. Posteriormente, se traslada el centro a la escuela ubicada en el poblado El Caney, cercano a la ciudad de Santiago de Cuba, y se inicia el curso escolar 1991-1992, el 16 de septiembre de 1991.

Con la Orden No. 20/91 del Ministro del Interior, se constituye la Dirección de la Policía Nacional Revolucionaria, sin embargo, el Órgano Nacional de Procesamiento Penal mantiene sus funciones metodológicas. Este Órgano Provincial adopta la denominación de Unidad Provincial de Procesamiento Penal. En junio de 1994, se unifica el Departamento Nacional de Procesamiento Penal y el Departamento Provincial, subordinándosele la Unidad Provincial de Operaciones Policiales (100 y Aldabó), la cual mantuvo, en esencia, la misma estructura a nivel de los municipios y del resto de las provincias.

La organización y concepciones de trabajo establecidas, desde 1989, para el Sistema de Enfrentamiento de la Policía Nacional Revolucionaria, en relación con la especialidad de Instrucción Policial, condujo a algunas desviaciones, a partir de la asimilación en 1977 del procesamiento penal, ya que se responsabilizó al Instructor con el proceso investigativo de hechos sin autores, lo que implicó el empleo, en ocasiones, de los Oficiales Operativos como auxiliares para las diligencias judiciales, prevaleciendo como estilo de actuación la detención y el registro, sin comprobar la confiabilidad de la información ofrecida.

Durante todo este período, hasta el año 1996, se observa relativa inestabilidad en las estructuras orgánicas de la especialidad y sus concepciones de trabajo, principalmente en la Instrucción Policial de la Policía Nacional Revolucionaria; por lo que hasta esta fecha no se habían concebido acciones para la superación profesional de este especialista. Los cambios sistemáticos de estructuras y plantillas, como una de las soluciones empleadas como práctica reiterada para elevar la eficiencia,

no demostraron la efectividad esperada, lo que generó inseguridad e inestabilidad en las fuerzas. En ese mismo año 1996, se inician los estudios en la "Tarea Alejandro II", dirigidos fundamentalmente a crear un Ministerio más pequeño, pero más eficiente.

Teniendo en cuenta la situación operativa existente en el período, se decide por indicación del Ministerio del Interior, comenzar las gestiones de los estudios de especialización de las fuerzas de enfrentamiento, a partir del curso escolar 1998-1999, con una matrícula de 1840 cadetes y alumnos, de ellos 7 del curso Básico de Investigadores de 4 meses y medio. De este curso académico egresa la primera graduación de investigadores criminales. El curso escolar 2000-2001 también contó con alumnos de los cursos básicos de Investigación Judicial, como especialidad equivalente, en ese período, a la de Investigación Criminal.

El curso 2002-2003, marcó una continuidad en las ofertas de cursos básicos y superiores regulares. Entre estos últimos, destaca el de investigador criminal, además del curso de recalificación de esta especialidad. A partir del mes de marzo, se comenzaron a impartir nuevos cursos con una duración de 7 meses, dentro de los que se encontraban: Técnica Investigativa, Instrucción Penal e Investigadores Judiciales.

Como parte del interés del estado cubano de centralizar el actuar de las fuerzas policiales, el 27 de abril de 2004 se aprueba la Orden No. 13 del Viceministro Primero del Interior, que pone en vigor las *Normas para regular el funcionamiento de las Estaciones de Policía*. En esta orden, se deja plasmada la organización de las cuatro áreas de trabajo que comprenden estas unidades donde se incluye el área de Investigación Criminal.

Con el fin de preparar a estas fuerzas en su desempeño profesional, esta orden fue considerada como un medio de consulta, teniendo en cuenta que semanalmente se realizaban preparaciones con los miembros de las cuatro áreas de trabajo que definía este cuerpo normativo. Estas preparaciones,

resultaron de gran interés ya que en el cuerpo de la orden se reflejaban las funciones y atribuciones del investigador criminal para el cumplimiento de su encargo estatal en su desempeño profesional.

Durante todo este período y teniendo en cuenta el interés de la dirección ministerial en el esclarecimiento y enfrentamiento de los hechos delictivos, se continuaron gestionando diversos cursos para los investigadores criminales, hasta que a partir del año 2005 comenzó a estudiarse esta especialidad en el Instituto Superior del Ministerio del Interior (ISMI) "Eliseo Reyes Rodríguez", en La Habana y en la Facultad Independiente "General de Brigada Luis Felipe Denis Díaz", de Villa Clara, pero ya considerada como carrera universitaria, por su importancia, con una duración de cinco años.

Los cambios en el contexto de investigación criminal y los nuevos *modus operandi* que se iban generando, debido a la precaria situación de Cuba, a raíz de las difíciles condiciones económicas, políticas y sociales generadas por el derrumbe del campo socialista, obligó a que el Ministerio del Interior se viera en la necesidad de impulsar la capacitación de estas fuerzas policiales para garantizar la calidad durante el enfrentamiento a las nuevas manifestaciones delictivas que iban aflorando.

Consecuentemente, este es un período de reorganización de la profesionalización de este especialista y de desarrollo del proceso de formación continua de este profesional, aunque todavía se aprecia falta de estabilidad y sistematización en los modelos pedagógicos y acciones formativas, que no profundizan, suficientemente, en las esencialidades del proceso de investigación criminal. Aún y cuando en esta etapa resulta significativo, el tránsito hacia el perfeccionamiento en la formación continua de estas fuerzas en comparación con la etapa anterior, resulta insuficiente la práctica de la investigación criminal en el lugar del hecho, ya que no se aprovechan las potencialidades del contexto de investigación criminal como contexto de formación.

- ✓ **Tercera Etapa (2007-2023): Perfeccionamiento de la gestión de la formación continua del investigador criminal, con un enfoque marcadamente jurídico-penal.**

En el año 2007 se iniciaron los estudios de la especialidad de Investigación Criminal, como carrera universitaria independiente, en la Facultad de Camagüey, y al año siguiente en la Facultad "Hermanos Marañón" de Santiago de Cuba, siendo estos centros los únicos de su tipo en el territorio oriental.

Como parte del perfeccionamiento de la base reglamentaria de la Estación de la PNR y con el objetivo de dotar a las fuerzas de un instrumento de consulta obligada para el trabajo diario, en el año 2007, se aprobó la Orden 25 con fecha 20 de septiembre de 2007, del Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, General de División Pascual Rodríguez Braza. Esta orden puso en vigor un compendio de las *Principales regulaciones sobre el trabajo del área de Investigación Criminal de la estación de la PNR* (Orden 13 del 2004) y fue considerada como un medio de consulta. Esto permitió desarrollar, quincenalmente, preparaciones con los investigadores criminales para orientarlos en el cumplimiento de su desempeño profesional, a partir de lo que se legislaba en este documento normativo.

Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo en correspondencia con la evolución del fenómeno delictivo en esta etapa, así como su complejidad en correspondencia con el perfeccionamiento del Sistema Ministerial de Enfrentamiento al delito, se diseñó el Plan de Estudios de Entrenamiento de Posgrado Especializado (2009) para universitarios egresados de diversas ramas de la ciencia, designados a cargos de enfrentamiento en la Dirección de Investigación Criminal y Operaciones (en lo adelante DICO) para la especialidad de Investigación Criminal. Este Plan de Estudios tenía como objetivo: encauzar la profesión de los egresados universitarios de esta especialidad a través de la vía de adiestramiento laboral (de enfrentamiento) y formando parte de este.

En una primera etapa, esta formación continua se desarrolló mediante la superación profesional en forma de entrenamiento de posgrado especializado, y en una segunda etapa, se continuó su adiestramiento laboral a través de un plan de actividades independientes dirigidas por la unidad docente, que concluía con la defensa de un ejercicio integrador y la evaluación de su desempeño.

Este entrenamiento de posgrado fue concebido a nivel nacional, y se realizaron en la Filial Universitaria de Dirección con sede en la DICO, Pinar del Río y Matanzas, a través del tutor designado por su jefatura. En las provincias de Cienfuegos y Villa Clara se realizó la preparación en el Centro de Educación Superior (en lo adelante CES) "General de Brigada Luis Felipe Denis Díaz", mientras que en las Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas se encargó del desarrollo del mismo el CES de Camagüey. Por su parte, el CES de Santiago de Cuba asumió el resto de las provincias orientales.

En el año 2012, se realizó la primera graduación de estudiantes universitarios de Investigación Criminal en la provincia Santiago de Cuba, muchos de ellos provenientes de la Facultad de Camagüey, como institución donde se iniciaron los estudios de la especialidad en la región oriental.

Ya a partir de los años y cursos escolares venideros se continuó fomentando el estudio de la carrera en la provincia Santiago de Cuba. La diversidad y permanencia de perfiles siempre estuvo en correspondencia con el proceso de perfeccionamiento del Ministerio del Interior y la necesidad de fortalecer determinados órganos de enfrentamiento, destacando en este sentido como dato interesante, que la especialidad de Investigación Criminal, perteneciente al perfil Investigación y Criminalística[7], es uno de los perfiles de más tradición académica a diferencia de Policía y Menores, criterio este que persiste en la actualidad.

Posteriormente, durante el segundo semestre del 2015, en la provincia de La Habana se desarrolló el entrenamiento: *La investigación criminal en los accidentes de tránsito*, dirigido a los investigadores

[7]Modelo del profesional. p.3

criminales de todas las provincias del país, con el objetivo de capacitarlos para el enfrentamiento a la investigación criminal de los hechos al conducir vehículos por la vía pública. Esta actividad de formación continua resulta destacable, por su carácter técnico, lo que se constituyó en un punto de partida en el desarrollo de competencias técnico-procesales específicas en los investigadores criminales para el manejo de este tipo de suceso automovilístico, aunque con una prevalencia de enfoques formativos tradicionales.

Por decisiones del gobierno en la provincia, se traslada en el año 2017 la Facultad Independiente "Hermanos Marañón" del poblado El Caney hacia el Reparto Versalles, sitio donde se encuentra ubicada en la actualidad la Institución de Enseñanza Superior. Este Centro de Altos Estudios, tiene la misión de ejecutar las políticas del sistema de preparación y formación profesional de las fuerzas del Ministerio del Interior de la región oriental en diversas especialidades, a través de la enseñanza, la investigación científica y metodológica en estrecho vínculo con la sociedad y la cultura de la humanidad, para preservar el Orden Interior y la Seguridad del Estado[8].

Sin embargo, si bien se reconoce que en esta etapa se aprecia un desarrollo importante en la formación continua de los investigadores criminales en función de consolidar sus competencias y modos de actuación profesionales con respecto a las anteriores, aún se aprecian limitaciones en la búsqueda de nuevas estrategias para gestionar este proceso formativo en función de dar respuestas a las demandas crecientes de las prácticas y contextos de investigación criminal. Esto impone nuevos enfoques teórico-metodológicos que permitan orientar una adecuada planificación, ejecución, control y evaluación de su accionar para una gestión integral de la práctica de la investigación criminal.

8Orden 1 De la decana de la Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón". MININT. Santiago de Cuba. (art.6 p.6).

Resulta necesario una coherente articulación de cada una de las etapas de la formación continua del investigador criminal: la formación inicial, la preparación para el empleo y la formación posgraduada, garantizando así el enfoque de sistema en la formación continua de este profesional. De ahí que esta última etapa, objeto de atención de esta investigación, resulte de vital relevancia en este proceso de gestión formativa.

Sin embargo, se aprecian limitadas acciones de superación para los egresados de esta especialidad a partir de solicitudes a la IES, que pudieran implementarse a través de variadas formas organizativas como: cursos, entrenamientos, conferencias especializadas, etc. (Mayor Laima Pérez, 2022. Jefe del Grupo de Formación y Preparación de las Fuerzas. Entrevista personal. Santiago de Cuba, 2022).

Lo anterior, evidentemente, atenta contra la orientación de un accionar práctico-procesal encaminado al desarrollo de modos de actuación profesionales desde la práctica pedagógica, aspecto complejo que no siempre se ha podido garantizar. Del mismo modo, las acciones de superación profesional en la provincia, se enfocan más a aspectos eminentemente teóricos y jurídico-legales, que a sistematizar la práctica táctico-procesal a partir de las demandas emergentes de los contextos de investigación criminal (Teniente Coronel Ivón Beatriz Fonseca Rodríguez, 2022. Decana de la Institución de Educación Superior del MININT “Hermanos Marañón”. Entrevista personal. Santiago de Cuba).

En fecha tan cercana como el año 2022, en un contexto de importantes cambios en materia jurídico-penal en Cuba, con la aprobación de la *Ley del Proceso Penal*, resultaba necesario contextualizar la formación continua de estos especialistas, a través de nuevas acciones de capacitación y superación de estas fuerzas del MININT en Santiago de Cuba. Esto connota la urgencia de atemperar este proceso a las demandas de las normativas vigentes; sin embargo, resulta llamativo que en esta etapa analizada solo se han desarrollado 2 cursos básicos, 5 cursos de entrenamiento,

6 conferencias especializadas y 28 cursos de posgrados a estos especialistas en temas relacionados con: la Victimología, Documentación y Legalización, Enfrentamiento al delito de proxenetismo, y Criminalística (Libros de posgrado de la Institución de Educación Superior del MININT "Hermanos Marañón"), lo que demuestra que aún resulta insuficiente la gestión de esta formación continua a partir de fortalecer las potencialidades de sistematización de la práctica y el contexto de investigación criminal, como fuente generadora de competencias teórico-prácticas para desarrollar el desempeño de sus funciones.

En resumen, el recorrido histórico del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión, permite revelar el siguiente **comportamiento tendencial**:

- Desde una limitada concepción de la formación continua del investigador criminal, hacia un intento de superación de la práctica de la investigación criminal, pero que aún no valora las potencialidades de sistematización de lo técnico-procesal durante la investigación criminal, como fuente generadora de competencias teórico-prácticas para desarrollar el desempeño de sus funciones.
- Desde un proceso de gestión formativa marcadamente espontáneo y poco sistemático, que transita hacia un intento de reorganización de acciones de superación, pero que aún revela limitados niveles de gestión de la práctica táctico-procesal a partir de las demandas emergentes de los contextos de investigación criminal.

1.3.- Caracterización del estado actual del proceso de formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión en unidades policiales del municipio Santiago de Cuba

A partir de la determinación del problema científico de esta investigación, el proceso de fundamentación epistemológica e histórica del objeto y campo de acción y dada la necesidad de

profundizar en las particularidades formativas de los mismos, se realiza una caracterización de su estado actual en las unidades policiales del municipio Santiago de Cuba, sobre la base de los siguientes indicadores:

- Concepción de la gestión de la formación continua del investigador criminal.
- Calidad del desempeño de sus funciones como investigadores criminales.

Para ello, se trabajó con una población de 30 estudiantes egresados, 10 profesores con experiencia en impartir los contenidos propios de la especialidad y 10 directivos. A partir de esta población general, se seleccionó una muestra de 17 egresados, 7 profesores y 7 directivos.

A partir de la muestra seleccionada, se utilizaron métodos y técnicas empíricas tales como: el análisis documental del Plan de estudio de la carrera, el Modelo del profesional y los programas de las asignaturas Investigación Criminal en el Lugar de los Hechos, Táctica Criminalística y Derecho Procesal Penal (Anexo 1), encuesta a egresados de la especialidad (Anexo 2), encuesta a profesores de la especialidad (Anexo 3), entrevista a directivos (Anexo 4), entrevistas a jefes de las estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria de la provincia (Anexo 5) y la observación del desempeño de las prácticas procesales de los investigadores criminales (Anexo 6), lo que posibilitó revelar un análisis integrador de todo el proceso de formación continua y su gestión.

A continuación, se recogen los principales resultados, de cada una de las técnicas aplicadas:

En el análisis del Plan de Estudios de la carrera, el Modelo del Profesional y los Programas de las asignaturas Investigación Criminal en el Lugar de los Hechos, Táctica Criminalística y Derecho Procesal Penal se pudo comprobar que estos son coherentes con las necesidades de formación del profesional, los intereses y fines de la carrera, según su encargo social; sin embargo, no contemplan explícitamente tareas y acciones formativas que preparen al estudiante para la auto-superación profesional y la búsqueda del conocimiento y habilidades para el desarrollo de su actuación práctico-procesal en el contexto de investigación criminal.

Asimismo, resulta limitado el tratamiento metodológico a la práctica de la investigación criminal, ya que no se sistematizan, suficientemente, las técnicas y métodos de investigación científica del delito, que doten a los estudiantes de las competencias necesarias para preparar e implementar interrogatorios, analizar evidencias y hechos delictivos y emplear eficazmente las técnicas operativas en el lugar del hecho.

La concepción de las actividades y tareas formativas resulta reproductiva y poco reflexiva, lo que conduce a una débil construcción individual de lo aprendido por los estudiantes para aplicar a los nuevos contextos y procesos, en correspondencia con las demandas y la rapidez de los nuevos *modos operandi* durante el enfrentamiento a los hechos delictivos. Consecuentemente, se requiere de nuevos enfoques en el proceso de formación continua de este egresado, que favorezca una adecuada articulación entre la preparación de pregrado y la superación de posgrado, a partir de una gestión de la superación de los investigadores criminales que permita su profundización y actualización en consonancia con los nuevos desafíos que imponen los nuevos contextos y prácticas de investigación criminal.

Por su parte, en los resultados aportados por la encuesta a egresados, resulta significativo que el 100% considera necesario perfeccionar su formación continua para su desarrollo profesional a partir de las constantes transformaciones a las que está sujeta en la actualidad el proceso penal cubano, aunque reconocieron la limitada correspondencia existente entre la teoría y la práctica, aspecto este que amerita de una mayor coherencia en la gestión de este proceso.

Así mismo, el 58.86% califica de regular la manera en que se gestionan las actividades de superación, calificándolas de poco sistemáticas y espontáneas, a partir de que no se cuenta con el tiempo necesario (por el exceso de carga laboral), ni espacios prácticos de retroalimentación y socialización de sus experiencias como investigadores criminales, lo que incide en un limitado reconocimiento de sus necesidades e intereses profesionales.

Por su parte, un 23.5% valora de manera positiva la transferencia de experiencias profesionales de los profesores que ofrecen la superación, su nivel de preparación y competencias, para su formación continua en el enfrentamiento al hecho delictivo, lo que resulta indicador de la calidad del claustro que los forma, aunque destaca la necesidad de definir pautas metodológicas para orientar el proceso de superación, disminuyendo así la espontaneidad de su gestión formativa.

Resulta significativo que el 93.33% de los egresados considera imprescindible para su desempeño sistematizar la investigación criminal en el lugar del hecho, como asignatura de esencial importancia para el esclarecimiento del hecho delictivo; sin embargo, llama la atención que no se aprovechan suficientemente en el proceso de formación continua, las potencialidades que aporta el contexto de investigación criminal como contexto de formación.

Por consiguiente, se corrobora que esta formación continua aún necesita concebirse a partir de un enfoque que remueva los modelos tradicionales ya sedimentados en las prácticas pedagógicas y se oriente, desde la propia co-participación de los investigadores criminales, hacia una gestión formativa que resignifique los aportes de estos contextos de investigación criminal en el lugar del hecho, como contenidos pedagógicos para perfeccionar el desempeño de su accionar práctico-procesal.

Por su parte, el análisis de las entrevistas a los profesores de Investigación Criminal, permitió concluir en un 28.57%, que hay limitadas propuestas de programas de superación posgraduada para los egresados de esta especialidad, y que la gestión de este proceso debe articularse desde una lógica de trabajo coherente en correspondencia con las necesidades formativas y demandas laborales, lo que indica que no siempre las acciones de superación diseñadas propician su actualización en consonancia con los nuevos desafíos que impone la formación de este profesional.

Del mismo modo el 57.14% de los docentes entrevistados reconocen que hay factores que inciden negativamente en la formación continua de estos egresados, entre los que destacan el limitado

reconocimiento de la importancia de su superación por parte de los directivos, lo que constituye una barrera en la atención a sus necesidades de superación. A ello se suma la excesiva carga laboral en el desempeño de las funciones de estos investigadores criminales, que con frecuencia dificulta el desarrollo de un coherente proceso de formación continua.

Consecuentemente, se confirma la necesidad de una gestión eficiente de la formación continua de estos profesionales, aspecto que fue reconocido por el 100% de los profesores, como una de las causas principales que ameritan ser consideradas para transformar las actuales prácticas pedagógicas en el órgano. Así mismo, enfatizaron en la urgencia de abordar en los programas y estrategias de superación aspectos relacionados con la investigación criminal en el lugar de los hechos. Lo anterior refuerza la idea de connotar las problemáticas, características y experiencias de los contextos de investigación criminal, como contenidos pedagógicos que requieren de un mayor nivel de sistematización y contextualización en la formación continua de este profesional.

En otro orden, en las entrevistas realizadas a directivos se reconoce la pertinencia de los documentos que norman la formación continua de estos egresados y su correspondencia con los intereses y necesidades de los perfiles de formación, como vía fundamental para la adquisición de competencias investigativo-criminales.

Asimismo, se constata que existen estilos de planificación, organización, ejecución y control poco flexibles y suficientes para dar respuesta a la actividad de posgrado, ya que las actividades planificadas se diseñan, pero su organización e implementación resulta compleja debido al limitado nivel de prioridad que se le confiere a esta formación por parte de los decisores y directivos de las áreas de desempeño de los egresados. A esto se suma la limitada articulación entre las preparaciones especializadas del órgano y la manera en que se organiza la formación continua de los investigadores criminales, lo que da lugar a prácticas espontáneas y acciones metodológicas

incongruentes que no conducen al desarrollo de una lógica de gestión formativa integrada de este proceso.

Estos elementos, por tanto, permiten corroborar que las insuficiencias en el proceso de formación continua del investigador criminal están dadas en la existencia de sesgos en sus prácticas pedagógicas y de gestión formativa, que reducen la efectividad de los procesos de planificación, organización, ejecución, control y evaluación de este proceso. Esto confirma la necesidad de perfeccionar esta formación a partir de favorecer una lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal en el lugar del hecho, como célula dinamizadora de este proceso.

En la observación de las actividades de la práctica de desempeño de estos egresados se revelaron dificultades relacionadas con la insuficiente calidad de los interrogatorios realizados, inactividad en su práctica procesal, lo que se manifiesta en limitados análisis de los elementos que aporta el lugar del hecho, deficiencias en el desarrollo de la metodología de investigación criminal, enfocada más a legalizar el proceso penal, como las principales evidencias de las limitaciones en su desempeño.

Una vez aplicados los instrumentos, se procedió a realizar una triangulación metodológica, como alternativa que permitió analizar y contraponer, de manera integrada, esa sucesión de triangulaciones, visualizando el problema científico desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. Este proceso de verificación y comprobación investigativa desarrollado, permitió al investigador determinar las manifestaciones externas más esenciales de esa realidad educativa objeto de interés para iniciar el proceso científico-investigativo.

En resumen, el análisis integrador de los resultados de los instrumentos aplicados, a través de la triangulación, reveló las siguientes limitaciones:

- Insuficiente gestión del proceso de formación continua de este egresado, que no sistematiza acciones y contenidos relacionados con la investigación criminal en el lugar de los hechos, en correspondencia con las demandas emergentes del contexto delictivo.

- Las acciones de superación profesional planificadas en este proceso se orientan a actualizarlos en temas de legalidad y proceso penal, en detrimento de sistematizar la práctica procesal y la metodología de la investigación criminal.
- Elevada carga laboral y limitados niveles de prioridad a la superación posgraduada de estos egresados.
- Limitaciones de estos especialistas en la aplicación de los conocimientos y habilidades para desarrollar el proceso de investigación criminal, así como la gestión de las acciones y diligencias investigativas necesarias para resolver el hecho delictivo.
- Limitaciones en la gestión de la formación continua de este egresado, que no sistematiza suficientemente las potencialidades de los contextos de investigación criminal en el lugar del hecho, como contenidos pedagógicos para perfeccionar el desempeño de su accionar práctico-procesal.

CONCLUSIONES PARCIALES

El análisis teórico y metodológico realizado ha permitido revelar las insuficiencias en el proceso de formación continua del egresado de Investigación Criminal, ya que no se garantiza un coherente proceso de gestión de su accionar práctico-procesal en relación con las demandas emergentes de la investigación criminal en el lugar del hecho. Consecuentemente, se reconoce la necesidad de una re-interpretación de la superación profesional a través de una lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada, como célula dinamizadora de este proceso.

Por su parte, el estudio histórico tendencial reveló una limitada evolución de este proceso de formación hasta la etapa de desarrollo actual, ya que aún se desaprovechan las potencialidades de sistematización de lo técnico-procesal durante la investigación criminal, como fuente generadora de competencias teórico-prácticas para desarrollar el desempeño de las funciones de los egresados de esta especialidad. Por consiguiente, se sustenta la necesidad de nuevos enfoques teórico-prácticos que favorezcan una gestión integral de la práctica de la investigación criminal en el proceso de superación de este profesional.

La caracterización actual permitió constatar las inconsistencias existentes en esta formación en el municipio Santiago de Cuba, las cuales tienen su base en una insuficiente gestión, en tanto aún no se revelan criterios definidos en torno a los procesos de planificación, orientación, ejecución y evaluación que permitan sistematizar en una lógica formativa única el accionar práctico-procesal, el método de investigación científica del delito y las potencialidades de los contextos de investigación criminal como contextos de formación, para un eficiente desempeño de este profesional.

La caracterización teórico-metodológica del objeto y el campo de acción de esta investigación, se encaminan hacia la elaboración de una estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal a partir de la relación dialéctica entre la orientación del accionar práctico-procesal y la sistematización de la investigación criminal

contextualizada, como alternativa para contribuir a perfeccionar el desempeño de sus funciones investigativas.

CAPÍTULO II. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

Introducción

Como resultado de la caracterización epistemológica y praxiológica del proceso de formación continua en el egresado de la especialidad Investigación Criminal y su gestión formativa, el análisis de su comportamiento tendencial, y la caracterización del estado actual de este proceso en el municipio Santiago de Cuba, se elabora la estrategia para gestión de la formación continua de este profesional, la cual se fundamenta a partir de la relación entre: la proyección de la superación investigativo-criminal, la orientación problematizada de la práctica procesal, la sistematización de la investigación criminal contextualizada, y la evaluación de la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho.

2.1 Fundamentos teóricos de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal

La estrategia que se propone constituye un instrumento que permite redimensionar, de forma intencional, la gestión de la formación continua de este egresado, con énfasis en su superación profesional. La misma es expresión de la lógica de sistematización contextualizada de la práctica de la investigación criminal, como célula dinamizadora de este proceso y elemento fundamental para propiciar su pertinente accionar profesional, por lo que ofrece una alternativa coherente en favor de su formación.

Por tanto, estructura, de forma sistémica, el conjunto de objetivos y acciones previstas para sistematizar, en una lógica formativa única de superación profesional, el método de investigación científica del delito, las etapas de la investigación criminal y las potencialidades de los contextos de investigación criminal como contextos de formación.

Se sustenta en los siguientes fundamentos teórico-metodológicos, que enriquecen la concepción del objeto investigado:

- ✓ Desde lo **pedagógico** se asume la Concepción Científica de lo Holístico Configuracional de Fuentes (2011), pues desde sus postulados se puede interpretar la nueva forma de analizar la formación continua del investigador criminal y su gestión. Esta concepción aporta el basamento teórico-metodológico y método científico general para la construcción de la estrategia, a partir de considerar las relaciones entre las categorías, las cuales expresan la sucesión de los complejos movimientos por los que transita el proceso modelado, y a partir del cual emergen cualidades esenciales que permiten connotar la singularidad de la estrategia.
- ✓ Desde la **Criminalística** se asume la categoría contexto de investigación criminal (Chica y otros, 2019) como categoría que se resignifica en la lógica modelada a partir de sistematizar sus potencialidades como contextos de formación de este profesional.
- ✓ Se asumen también los **fundamentos pedagógicos** relativos al *Modelo de formación del profesional de Investigación Criminal* en Cuba, orientado a la actividad de enfrentamiento sobre la base de la investigación científica y operativa, lo que constituye una de sus bases conceptuales esenciales.

Esta **gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal** es entendida como el proceso intencional de planeación, organización, implementación y control de la superación profesional para la especialización, desde una lógica de la sistematización contextualizada de la práctica de la investigación criminal en el enfrentamiento al hecho delictivo.

Este proceso se sustenta a partir de las relaciones entre: la proyección de la superación investigativo-criminal, la orientación problematizada de la práctica procesal, la sistematización de la investigación criminal contextualizada y la evaluación de la intervención investigativo-criminal en el

lugar del hecho; de la cual emerge como cualidad resultante la gestión integral de la práctica de la investigación criminal, por lo que se ofrece una alternativa coherente en favor de la pertinencia del desempeño de este profesional (Figura 1).



Figura 1: Sistema de relaciones que sustentan la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal

La **proyección de la superación investigativo-criminal** deviene proceso direccionador que define el camino de construcción y concreción del proceso a partir de los aspectos teórico-metodológicos necesarios para que el investigador criminal ejerza una labor práctico-procesal consecuente con sus funciones investigativas y las demandas de los nuevos *modos operandi* en el enfrentamiento al hecho delictivo.

Resulta evidente que, a nivel de esta categoría se requiere de contenidos formativos, procedimientos y técnicas pertinentes, cuyo interés es planificar y organizar una producción teórico-conceptual que, de forma organizada y flexible, conduzca a pasos metodológicos acerca de qué hacer y cómo lograr mayor efectividad en la formación del investigador criminal para su actuación profesional en el proceso de enfrentamiento al hecho delictivo.

Este proceso permite dar respuestas a las problemáticas que emergen en el proceso de enfrentamiento, como vía para proyectar la intencionalidad formativa de la superación investigativo-criminal. Ello significa situar a este profesional frente a las problemáticas reales emergentes (casos) de los contextos concretos de actuación criminalista y los procedimientos adecuados para dar respuesta a las situaciones profesionales que se le presente, como elementos que permiten dinamizar su reflexión crítica, que a la vez se convierte en base para resolver dichos problemas desde un perfeccionamiento continuo de su superación investigativo-criminalista en aras de transformar el contexto y a sí mismo.

Desde esta perspectiva, la proyección adquiere una significación distintiva en la gestión formativa al favorecer el proceso de toma de conciencia de este especialista de la existencia de la diversidad y complejidad del proceso de enfrentamiento al hecho delictivo, lo que estimula su disposición profesional para la superación investigativo-criminalista desde la búsqueda independiente de las vías, recursos y herramientas profesionales más apropiadas para ello. Lo anterior, enfatiza en la necesidad de una superación distante de lo tradicional que sea expresión de una transformación sistemática, gradual y ascendente y propicie una gestión formativa integral, empleando el mundo del trabajo como recurso pedagógico.

Sin embargo, la proyección de la superación investigativo-criminal no es suficiente para posibilitar la pertinencia de la gestión de la formación continua de este egresado durante su desempeño profesional, sino se transita a la **orientación problematizada de la práctica procesal** como proceso de ordenación, estructuración y disposición para la actuación práctico-procesal a partir del análisis de problemáticas reales emergidas de los contextos de investigación criminal.

Este proceso permite la reconstrucción, conjunta e individual, de las problemáticas que emergen de la diversidad de contextos de investigación criminal como vía para orientar la formación de este profesional, lo que significa situarlos frente a las contradicciones y complejidades subyacentes a las

problemáticas reveladas, las causas y consecuencias que inciden en la comisión de los delitos y todas las circunstancias circundantes, como elementos que permiten desarrollar su reflexión crítica y consolidar sus competencias profesionales en el contexto delictivo.

Esta orientación problematizada, entonces, deviene proceso de ordenación, estructuración y disposición para la acción práctico-procesal que garantiza la intencionalidad de la gestión formativa, al convertir al investigador criminal en protagonista de su propio desarrollo profesional. Desde esta perspectiva, lo problémico adquiere una significación distintiva al favorecer lo práctico-procesal como relación dialéctica entre teoría y práctica, lo que conduce a estimular su disposición profesional para resolver las problemáticas relacionadas con la investigación criminal en el mismo contexto del delito. Esto garantiza el desarrollo de sus competencias profesionales para detectar los problemas de la práctica de investigación criminal, como elemento esencial para enriquecer su formación continua.

En este proceso de problematización, los profesores y tutores estimularán las capacidades analíticas de los egresados hacia la profundización de la esencia de los problemas emergentes del contexto de investigación criminal, como vía para encontrar la alternativa más viable para resolver el hecho delictivo, desde experiencias comunes. Esto condiciona una preparación mayor de estos profesionales ante el reto de actualizar, permanentemente, la teoría y práctica de la investigación científica del delito, a partir de la problematización de casos concretos a resolver en sus contextos de desempeño.

Esta orientación problematizada de la práctica procesal se relaciona dialécticamente con la **sistematización de la investigación criminal contextualizada**, entendida como proceso que permite la consolidación de las potencialidades de aplicación de los métodos, procedimientos y recursos para gestionar las acciones y diligencias investigativas necesarias que les permitan esclarecer el hecho delictivo, analizando su aplicabilidad según las especificidades y potencialidades del contexto de investigación criminal donde intervienen.

Esta sistematización expresa la continuidad lógica de los contenidos y métodos en la realización y ejecución de la gestión formativa de este profesional, lo que implica un proceso de ordenamiento y disposición para la intervención práctico-procesal y le permite al egresado analizar y seleccionar los métodos de investigación científica del delito más pertinentes en correspondencia con las etapas de investigación criminal. Esto permite concebir los contextos de investigación criminal como contextos de formación. De ahí que se pretenda encaminar a estos egresados en el rigor de una actuación profesional más comprometida con la especificidad de sus funciones.

Esto les permitirá afrontar novedosas situaciones propias de su práctica profesional, por lo que deviene un proceso continuo de autogestión que conlleva a resolver problemas de mayor nivel de complejidad en diferentes contextos de investigación criminal. De ahí la necesidad de integrar todas las funciones de este profesional, diversificando así la solución de los hechos delictivos para actuar en ellos con los recursos que poseen, a partir de la confluencia del diálogo, la cooperación, y el intercambio de experiencias.

Las categorías anteriores se sintetizan dialécticamente con la **evaluación de la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho,** como proceso encaminado a efectuar valoraciones oportunas acerca de la significación práctica de la preparación realizada y las nuevas necesidades formativas que surgen en el proceso. Es un momento de gran importancia, pues se crean las condiciones de buscar nuevas maneras de apropiación de conocimientos y habilidades para la intervención investigativo-criminal desde la superación profesional.

Esta evaluación trasciende y se convierte en un proceso permanente y dinamizador de los cambios alcanzados en los contextos de investigación criminal y en los propios profesionales, en tanto se significa su carácter sistemático y retroalimentador, lo que permite la reflexión crítica en torno a los logros alcanzados en el desarrollo de las competencias profesionales de estos egresados. Por otra parte, esta categoría, además de constituir el resultado del proceso de formación continua

desplegada, es punto de partida para un razonamiento posterior que conduzca a nuevas valoraciones sobre la gestión práctico-procesal desarrollada durante la superación.

Lo anterior permite al investigador criminal volver a proyectar su accionar práctico-procesal en caso de no resultar efectiva su gestión o reconocer en qué momento de esa gestión surgen contradicciones que deban ser resueltas sin tener que afectar todo el proceso de investigación. Por lo que, la evaluación de la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho se convierte en un proceso totalizador del accionar de este profesional que permite llevar a vías de hecho el perfeccionamiento de sus funciones.

De estas nuevas relaciones teóricas que emergen y se re-significan para la construcción de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal, emerge una nueva cualidad de orden superior, como eje dinamizador de la lógica modelada: la **gestión integral de la práctica de la investigación criminal**, como proceso pedagógico totalizador de planificación, organización, ejecución y control de su superación profesional para un perfeccionamiento de su accionar práctico-procesal en investigación criminal. Esto implica reconocer el desarrollo de sus competencias práctico-procesales, como elementos condicionantes que promueven el esclarecimiento de los hechos delictivos, con la transformación del contexto y de sí mismos.

Por tanto, la gestión que se propone responde al actual modelo de formación continua de la Educación Superior Cubana definido por el Ministerio de Educación Superior, y ofrece una manera novedosa de gestionar la educación de posgrado en sus diversas formas de superación profesional, y formación académica, a partir de sistematizar la práctica de la investigación criminal contextualizada a través de las formas organizativas principales y secundarias establecidas.

Consecuentemente, la gestión integral de la práctica de la investigación criminal es asumida desde la perspectiva de la implicación de este egresado en su propio proceso de formación, como célula dinamizadora de la gestión de su formación continua, lo que permite articular, en un movimiento único, el método de investigación científica del delito, las etapas de la investigación criminal y las potencialidades de los contextos de investigación criminal, como contextos de formación (Figura 2).



Figura 2: Sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada como célula dinamizadora de la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal

Los anteriores fundamentos, sustentan la necesidad de revelar las particularidades de la gestión integral de la práctica de la investigación criminal, la cual se concreta en una estrategia para la gestión de su formación continua, como instrumento práctico que se propone en esta investigación.

2.2. Estrategia de gestión para la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal.

La estrategia que se propone deviene alternativa pertinente que permite orientar la gestión del proceso de formación continua, con énfasis en la superación profesional, a través de acciones que contribuyan a perfeccionarlo. La misma es expresión de la lógica integradora entre la *proyección de la superación investigativo-criminal*, la *orientación problematizada de la práctica procesal*, la

sistematización de la investigación criminal contextualizada y la *evaluación de la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho*.

Este instrumento se concibe como un sistema abierto y flexible, susceptible de ser modificado a partir de los cambios que se van operando en el proceso de formación continua. Cuenta con una estructura dinámica constituida por acciones interrelacionadas y articuladas que favorecen las relaciones de concordancia entre sus etapas, lo que le confiere la coherencia científico-metodológica necesaria para su implementación.

De esta forma, la estructura general de la estrategia que se propone (Figura 3), tiene en cuenta:

- Valoración contextual de la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal; Premisas; Requisitos; Objetivo general; Etapas, objetivos específicos por etapas, acciones formativas propuestas y Sistema de evaluación.

El diseño de esta estrategia parte, por tanto, de realizar una valoración contextual de la gestión de la formación continua del egresado de esta especialidad, como el momento que permite un análisis integrador del sistema de influencias que, desde las particularidades educativas de los modos de actuación profesional y las necesidades e intereses formativos de estos sujetos, determinan las regularidades de la gestión que se perfecciona y que, por tanto, condicionan las premisas y requisitos necesarios para la concepción, ejecución y evaluación de esta propuesta práctica.

Esta valoración contextual permite, entonces, la determinación de las premisas que establecen las circunstancias en desarrollo, tanto favorables como desfavorables, que condicionan la concepción y puesta en práctica de la estrategia, en tanto representan los condicionamientos contextuales que propician la gestión de la formación continua de este profesional.

Premisas de la estrategia:

- ✓ La existencia de proyecciones de superación del investigador criminal desde la entidad formativa principal y los órganos de enfrentamiento que destacan la sistematización contextualizada de la práctica de la investigación criminal, como célula dinamizadora de la gestión de la formación continua.
- ✓ Desarrollo de las prácticas táctico-procesales de los egresados, que garantice una correspondencia entre la gestión propuesta con las demandas del contexto de investigación criminal.
- ✓ Limitados niveles de autogestión por parte de estos profesionales, lo que se expresa en un insuficiente empleo de métodos, acciones y procedimientos táctico-procesales en correspondencia con las etapas o fases de la investigación criminal.
- ✓ Insuficiente comprensión, por parte de directivos de las unidades policiales, docentes de la especialidad y de los propios egresados, de las potencialidades formativas de los contextos de investigación criminal, como contextos de formación para perfeccionar el desempeño de su accionar práctico-procesal desde la formación continua.
- ✓ Carácter integrador de la lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada desplegada, como célula dinamizadora del proceso de gestión de la formación continua de este profesional.

Sin embargo, la implementación de la estrategia que se propone no se reduce solo a estas premisas o condicionantes, sino que también debe precisar los **requisitos**, los cuales emergen de la valoración contextual realizada, como aspiración que encauza la elaboración y aplicación de la estrategia y condición imprescindible para su existencia y perfeccionamiento.

Requisitos de la estrategia:

- ✓ Realización de un diagnóstico de las necesidades formativas y potencialidades de los investigadores criminales y de otros sujetos implicados en el proceso de formación continua (docentes, directivos, tutores, etc.), que tome en cuenta sus intereses profesionales, nivel de compromiso y expectativas para proyectar las acciones de la estrategia.
- ✓ Dominio de los métodos de investigación científica del delito, técnicas y procedimientos, etapas de la investigación criminal por parte de los sujetos implicados en el proceso, para garantizar el desarrollo coherente de la gestión de la formación continua de este profesional.
- ✓ Sensibilización y responsabilidad de los actores del proceso de aceptar cambios en su accionar formativo y profesional, desde una visión transformadora de la formación continua del egresado, en aras de lograr una gestión integral de su práctica y desempeño.
- ✓ Clima pedagógico y profesional de intercambio y compromiso social, desde una visión transformadora de la formación continua de este profesional, lo que implica cambios en la lógica de este proceso formativo, a partir de potenciar la lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada.
- ✓ La orientación metodológica necesaria a los investigadores criminales, docentes implicados, directivos y tutores, por parte del colectivo pedagógico de la especialidad, para movilizar su quehacer profesional.

La precisión de las premisas y requisitos declarados permite, en un nuevo momento de síntesis, determinar el **objetivo general** que direcciona la concreción de las acciones previstas y que está dado en: Perfeccionar la gestión práctico-procesal del investigador criminal que contribuya a un desempeño profesional eficiente en el enfrentamiento al hecho delictivo, a través del proceso de formación continua.

La estrategia se estructura a partir de la integración de cuatro etapas, las cuales se concretan en su correspondiente sistema de acciones formativas, que se deben realizar en diferentes momentos del proceso desde una lógica integradora de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada y serán ejecutadas por los investigadores criminales, de conjunto con los docentes y tutores implicados en su formación, no de forma rígida u obligatoria, sino como alternativas flexibles de ser transformadas para orientar la gestión de la formación continua que se propone.

Orientaciones generales para la implementación de la estrategia:

La implementación de la estrategia debe partir de reconocer que la misma se constituye en un sistema integrado entre sus diferentes etapas y acciones. Se construye a partir de resignificar la gestión del accionar práctico-procesal del investigador criminal como elemento esencial para dinamizar su práctica de la investigación criminal contextualizada, lo que debe conducir a una coherente planificación, organización, ejecución, control y evaluación de su formación continua.

Para su implementación es necesario tener en cuenta el *Modelo del Profesional,* los componentes que integran el *Modelo de formación continua de la Educación Superior Cubana*, con énfasis en la educación de posgrado y las *Precisiones conjuntas sobre la organización y el funcionamiento del sistema de investigación criminal y jurídico penal en la respuesta al delito común, del* Ministerio del Interior (2015). Estos documentos normativos se constituyen en sustento para establecer los fundamentos de la lógica formativa desplegada, teniendo en cuenta el accionar investigativo-criminal, la diversidad y complejidad de los contextos de investigación criminal en los que intervienen estos egresados, y sus necesidades, expectativas e intereses profesionales.

Consecuentemente, se recomienda implementar la estrategia a través del entrenamiento, como forma organizativa idónea “para actualizar, perfeccionar, sistematizar y consolidar habilidades y conocimientos prácticos con elevado nivel de independencia para el desempeño de este profesional,

utilizando escenarios propicios para el desempeño especializado en correspondencia con su actividad profesional" (Artículo 23.1-2. Capítulo IV, sección segunda. Resolución No. 140/2019 *Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba*: 1443). Esto favorecerá la gestión de la formación continua del investigador criminal, desde una coherente sistematización de los contextos de investigación criminal, como contextos pedagógicos para perfeccionar el desempeño de su accionar práctico-procesal. Lo anterior, no niega la posibilidad de que la propuesta puede implementarse también a través de otras formas organizativas de superación profesional.

Es por ello, que se sugiere que previamente a la aplicación de esta estrategia, se realicen las siguientes acciones de gestión formativa:

- Intercambio inicial con los sujetos implicados en el proceso formativo para socializar los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la estrategia.
- La realización de talleres de reflexión con todos los sujetos participantes en este proceso formativo (docentes de la especialidad, directivos, tutores, etc.) para desarrollar la orientación metodológica que propicie la eficacia en la preparación de los investigadores criminales y potenciar el enriquecimiento formativo grupal e individual.
- Definición de las responsabilidades de los sujetos implicados y participantes en el desarrollo de la estrategia (investigadores criminales egresados, docentes, directivos de las unidades policiales, tutores, equipos de investigación y otros participantes).
- Planificación de talleres científico-metodológicos sobre el proceso de formación continua del investigador criminal, donde se logre:

  - ✓ Establecer una lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada, a partir de articular, en un movimiento único, el accionar práctico-procesal, el método de investigación científica del delito y las potencialidades de los contextos de investigación criminal, como contextos de formación.

- ✓ Establecer mecanismos más convenientes que permitan el aumento de la motivación del investigador criminal en su proceso formativo, desde el reconocimiento de sus potencialidades y pertinencia de su desempeño a partir del acompañamiento de los docentes de la especialidad, tutores y directivos de las unidades policiales.
- ✓ Rediseño de las ofertas de formación continua a través de las diversas formas de superación profesional de posgrado (cursos, entrenamientos, etc.), que garantice la sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada.

Deben preverse como principales **retos** para la aplicación de esta estrategia propuesta:

- ✓ Enfrentar las resistencias profesionales que puedan emerger de los sujetos implicados en la diversidad y complejidad de los contextos de investigación criminal, unidades policiales y de los propios actores que interactúan en el proceso formativo.
- ✓ Lograr la integración de las influencias educativas (docentes de la especialidad, tutores, directivos de las unidades policiales, equipos de investigación y otros participantes) en el proceso de formación continua del investigador criminal.
- ✓ Superar las contradicciones que se dan entre los investigadores criminales y directivos de las unidades policiales.

Se proponen cuatro **etapas en la estrategia**, cada una con sus correspondientes objetivos específicos y acciones formativas concretas. Ellas son: Etapa de proyección de la superación investigativo-criminal; Etapa de orientación problematizada de la práctica procesal; Etapa de sistematización de la investigación criminal contextualizada y Etapa de evaluación de la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho.

- **Etapa de proyección de la superación investigativo-criminal.**

Objetivo: Planificar la formación continua del investigador criminal, a partir del desarrollo de la gestión de su accionar investigativo-criminalista, en correspondencia con sus funciones y las demandas de los nuevos *modos operandi* en el enfrentamiento al hecho delictivo.

Acciones formativas:

- Diagnosticar el estado de la formación del investigador criminal en su unidad policial, utilizando herramientas o instrumentos pertinentes para la obtención de datos.
- Identificar las necesidades de formación continua de los investigadores criminales, categorizarlas y consensuar su nivel de prioridad, teniendo en cuenta un análisis detallado de cada necesidad revelada, en función de las demandas de los nuevos *modos operandi* en el enfrentamiento al hecho delictivo.
- Identificar las limitaciones, fortalezas, potencialidades y oportunidades de los investigadores criminales y del propio contexto de investigación criminal, como elementos necesarios para su superación profesional.
- Estimular la participación activa de los investigadores criminales, directivos de las unidades policiales, docentes de la especialidad, tutores y demás actores involucrados en el proceso de formación continua de este profesional.
- Establecer las condiciones requeridas para la aplicación de los instrumentos diagnósticos, análisis y reflexión de los resultados obtenidos acerca de la situación real del proceso de formación continua del investigador criminal en sus unidades policiales.
- Definir los contenidos formativos, métodos y formas organizativas de superación más adecuados a implementar, según las necesidades y demandas de formación personalizadas del investigador criminal, para lograr una mayor sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada desde la formación continua.

- Elaborar el plan definitivo de formación continua de este profesional que garantice su actualización constante y diferenciada, en correspondencia con sus necesidades de superación, intereses, motivaciones, funciones para la solución de los casos delictivos asignados, entre otros elementos.

- **Etapa de orientación problematizada de la práctica procesal**

Objetivo específico: Ordenar la práctica procesal del investigador criminal, en el proceso de formación continua, a partir de la solución de un caso real como problema práctico emergente del contexto de investigación criminal que le permita encontrar la alternativa más viable para resolver el hecho delictivo.

Acciones formativas:

- Incentivar la motivación del egresado, sus conocimientos, habilidades y recursos previos sobre la investigación criminal, desde el debate y la reflexión sobre casos reales asignados.

- Analizar casos problémicos reales que en el accionar de los investigadores criminales requieran de una atención metodológica e investigativa, específica y diferenciada.

- Determinar y desarrollar temas de actualización relacionados con el proceso de investigación criminal en función de los casos a solucionar.

- Sistematizar los contenidos relacionados con la investigación criminal en función de su aplicación real en la práctica procesal, a partir del análisis y reflexión conjunta de las contradicciones y complejidades subyacentes a las problemáticas reveladas, las causas y consecuencias que inciden en la comisión de los delitos y todas las circunstancias circundantes.

- Emplear el análisis colectivo para la reflexión e interpretación de los casos reales, en las que se promueva el intercambio de ideas, las comparaciones y polémicas, para reflexionar sobre los métodos, procedimientos, acciones, diligencias de intervención más pertinentes a utilizar en el

contexto de investigación criminal, así como las herramientas de trabajo a utilizar en correspondencia con el delito concreto a resolver.

- Orientar la búsqueda independiente y por equipos de diferentes fuentes teóricas para la fundamentación, justificación y argumentación de los casos concretos a resolver, para un primer acercamiento a las posibles vías, recursos e instrumentos para su solución (esclarecimiento de los casos).

- **Etapa de sistematización de la investigación criminal contextualizada**

Objetivo específico: Consolidar la aplicación de los métodos, procedimientos y recursos para gestionar las acciones y diligencias investigativas necesarias en la solución del hecho delictivo y su aplicabilidad según las especificidades y potencialidades del contexto de investigación criminal.

Acciones formativas:

- Determinar las regularidades y especificidades que caracterizan el accionar investigativo-criminal en la unidad policial.

- Estimular los juicios críticos, individuales y grupales, acerca de la diversidad de propuestas de solución en correspondencia con la diversidad de problemas de la práctica criminal y los contextos de investigación criminal.

- Desarrollar tareas y actividades prácticas, sobre la base de casos reales, para que el egresado ejercite su proceder práctico, a partir de reflexionar sobre los instrumentos más efectivos para la investigación criminal (entrevistas, interrogatorios y toma de declaraciones, experimentos periciales y de instrucción, etc.). Con ello se potenciará su independencia, autonomía y pensamiento metacognitivo.

- Propiciar la discusión conjunta de nuevas problemáticas y diversas situaciones profesionales de mayor nivel de complejidad (delitos de alta complejidad), que permita a los investigadores criminales

la aplicación de los contenidos, métodos y herramientas apropiados a los contextos de investigación criminal.

- Favorecer en los egresados la utilización de lógicas interpretativas para la investigación del delito que sean contentivas de:

  - Métodos de investigación científica del delito más pertinentes y su correspondencia con las etapas de investigación criminal, que permitan orientar la apropiación consciente de los contenidos en función del esclarecimiento de los hechos delictivos.
  - Hechos fundamentales de la actividad profesional a los que pueden enfrentarse en la práctica de investigación criminal que les permitan revelar los nexos y relaciones entre el objeto de estudio de su profesión, la variabilidad de hechos y *modos operandi* a los que deben enfrentarse en su desempeño y la singularidad de los contextos de investigación criminal.

- Estimular la solución, con independencia, de nuevos casos reales que permitan consolidar el rol protagónico del investigador criminal durante su actuación práctico-procesal.

- **Etapa de evaluación de la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho**

Objetivo específico: Valorar el desarrollo sistemático de las acciones formativas integradas y contextualizadas en la intervención investigativo-criminal de los egresados, que propicie la retroalimentación en la gestión de la formación continua desplegada.

Acciones formativas:

- Definir criterios e indicadores de evaluación del accionar investigativo-criminal a corto, mediano y largo plazo, que permitan demostrar la idoneidad de la gestión formativa desplegada.

- Comparar las transformaciones concretas alcanzadas para el logro de una gestión integral de la práctica de la investigación criminal con las previstas y proyectadas al iniciar el proceso de formación continua.

- Precisar y evaluar el alcance de los cambios obtenidos con la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho realizada que permita establecer cuáles resultan más tangibles desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.

- Valorar las evidencias identificadas en el accionar investigativo-criminal y su impacto en la solución de los hechos delictivos.

- Mantener un seguimiento y control permanente de la formación continua de este profesional de forma tal que puedan perfeccionarse las acciones y resultados introducidos en el contexto de investigación criminal.

- Propiciar espacios de reflexión, sustentados en el diálogo colaborativo, sobre los resultados individuales y grupales alcanzados en la formación continua del investigador criminal, como vía de sistematizar los resultados alcanzados en estos egresados, así como el grado de compromiso y transformación alcanzada en la solución de los casos.

Sistema de control y evaluación de la estrategia:

Objetivo: Valorar las transformaciones en la gestión de la formación continua del investigador criminal, a través de la precisión del nivel de eficiencia de las acciones que se ejecutaron en las etapas propuestas.

La estrategia tendrá un carácter flexible, en tanto su control y evaluación se realizará sistemáticamente, lo que permite realizar las adecuaciones pertinentes en la medida que se vayan cumpliendo las acciones planificadas o aparezcan otras que enriquezcan su implementación. Por tanto, se concibe la evaluación a partir de comparar la información que se va obteniendo sistemáticamente y la valoración de la efectividad de las acciones planificadas, lo cual implica que la evaluación inicia desde la socialización de la estrategia, considerando la motivación lograda al respecto y la disposición de los sujetos implicados para su implementación, por lo que no constituye un último estadio de la misma, sino un elemento dinamizador de cada una de sus etapas.

Los **indicadores** que permitirán evaluar el impacto de esta estrategia están dirigidos a alcanzar los siguientes niveles de transformación:

- **Satisfacción del investigador criminal con la formación continua recibida**

Indicadores verificables:

-Compromiso y motivación de los sujetos implicados con los contenidos recibidos.

- Interés y disposición para la gestión de su accionar investigativo-criminal.

- **Desarrollo alcanzado por el investigador criminal durante su formación continua**

Indicadores verificables:

-Transformaciones graduales en el desarrollo de sus funciones y competencias profesionales.

-Nivel de autonomía, compromiso y responsabilidad para la solución de los casos delictivos asignados.

-Nivel de aplicación de los conocimientos y habilidades desarrolladas en la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho.

- **Cambios producidos en los contextos de desempeño de los investigadores criminales**

-Cantidad y calidad de casos delictivos resueltos en su contexto de desempeño.

-Niveles de satisfacción de los directivos de las unidades policiales con el desempeño de los investigadores criminales.

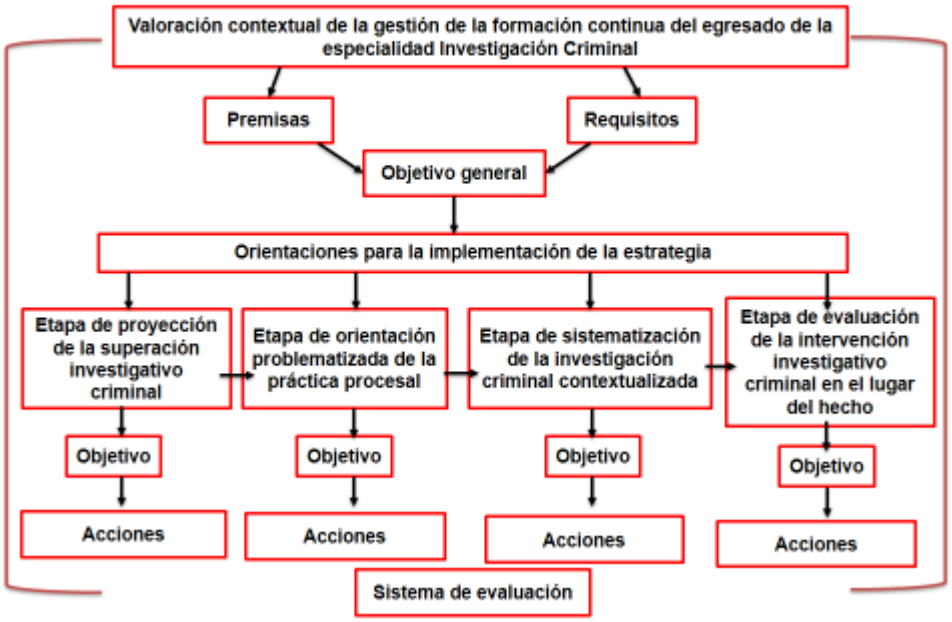


Figura 3: Estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal

2.3 Valoración científico-metodológica de la estrategia para la gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigador Criminal, a partir de la realización de un taller de socialización con especialistas.

Para la valoración científica de los principales resultados se efectúa un taller de socialización con especialistas (Anexo 7) con el objetivo de valorar y enriquecer la estrategia propuesta. Se seleccionaron 18 especialistas en la formación de investigadores criminales, lo que permitió comparar resultados con respecto al diagnóstico inicial y garantizar un nivel crítico riguroso de imparcialidad en este proceso de corroboración. De ellos, 2 cuentan con el grado científico de Doctores en Ciencias, 6 con el título académico de máster y 4 de especialistas. Así mismo destacan 2 profesores titulares, 3 auxiliares y 6 asistentes. Resulta llamativo que, del total de especialistas convocados, 17 de ellos, supera los 10 años de servicio, para un 94.4%.

Vale señalar que esta selección tuvo en cuenta, además, su experiencia científico-metodológica en la formación de los investigadores criminales (66.6% cuenta con más de 10 años de experiencia profesional) y su vinculación con la temática que se investiga, elementos que constituyeron aspectos esenciales por el nivel crítico-valorativo aportado por ellos, como contribución importante al perfeccionamiento de la propuesta realizada.

Los **objetivos específicos** del taller estuvieron dirigidos a valorar y enriquecer la estrategia de gestión formativa propuesta, para lo cual se tuvo en cuenta:

- Valorar la factibilidad y pertinencia de la aplicación del instrumento para perfeccionar la formación continua de los investigadores criminales.
- Analizar las fortalezas y debilidades de la estrategia propuesta.
- Enriquecer las acciones propuestas, en cada una de las etapas de la estrategia, a partir de las recomendaciones, interpretaciones y señalamientos aportados por los especialistas.

Para el taller se adoptó una metodología que partió de la exposición sintetizada, por parte del autor de la investigación, de la lógica de gestión formativa que se propone y de la explicación exhaustiva del aporte a partir de los fundamentos teóricos y prácticos sobre el tema, para una valoración crítica por parte de los especialistas convocados.

Los participantes, para posibilitar una comprensión eficaz del tema investigado, realizaron interrogantes que fueron respondidas por el aspirante, lo que facilitó la interpretación del resumen de tesis presentado desde su postura epistemológica y experiencia profesional en la temática. De igual forma, se realizaron sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento de la investigación, lo que propició el intercambio de criterios valorativos acerca de las principales fortalezas y debilidades del resultado aportado.

En tal sentido, para el desarrollo del taller, se utilizaron los siguientes procedimientos:

1. Exposición oral de 30 minutos por el investigador frente al grupo de especialistas, donde se argumentaron los principales resultados, lo cual facilitó el proceso de valoración grupal crítica, desde el diálogo y la participación.

2. Discusión socializada durante la exposición a través de criterios valorativos, preguntas y respuestas, referidas a las fortalezas y debilidades de la estrategia propuesta, así como recomendaciones y sugerencias para su perfeccionamiento.

3. Elaboración de un informe del proceso de socialización, que sintetiza las intervenciones y sugerencias de los especialistas, desde la reflexión y la valoración crítica, que fue aprobado por la totalidad de los participantes.

Los resultados del taller se expresan en la síntesis resumida que se presenta a continuación:

- ✓ Se valoró que la estrategia de gestión aportada, la cual expresa con precisión la funcionalidad lógica, epistemológica y práctica del proceso de formación continua del egresado de la especialidad para fortalecer su pertinencia profesional, a partir de una coherente integración del objetivo, etapas y acciones presentadas.
- ✓ Se resaltó el valor pedagógico de las acciones propuestas, las cuales están encaminadas a medir el impacto del desempeño de las funciones investigativas del investigador criminal al desarrollar sus conocimientos y habilidades táctico-procesales durante el enfrentamiento al hecho delictivo, por lo que se reconoce su carácter novedoso, ya que se constituye en una nueva manera de llegar a fortalecer la institución teniendo en cuenta que así se puede consolidar el vínculo universidad- órganos de enfrentamiento.
- ✓ Se reconoció como elemento novedoso de la estrategia, la manera en que se gestiona la formación de los especialistas a partir de prepararlos para la solución de los casos reales que le han asignado en sus unidades policiales (denuncias). Con esto se va logrando un mayor nivel de singularidad en la medida que se avanza en las etapas de la estrategia y le

permitirá encontrar la alternativa más viable para llegar al esclarecimiento final de los casos. Se considera una manera diferente y atractiva para garantizar su superación profesional.

- ✓ Se sugirió, además, que la estrategia debe valorar la necesidad de incluir y revitalizar los espacios variados de socialización profesional que permitan el intercambio de experiencias entre los investigadores criminales egresados, los directivos de las unidades policiales y miembros del colectivo pedagógico de la carrera, en función de una pertinente gestión de la formación continua. Esta valoración se consideró muy oportuna y se utilizó para reforzar los niveles argumentativos de los requisitos de la propuesta.
- ✓ Se recomendó, también, que la estrategia contemplara acciones que potencien la preparación metodológica de los investigadores criminales, docentes implicados, directivos y tutores en relación con la nueva manera de gestionar el proceso de formación continua. Este aspecto fue considerado como requisito importante para su implementación. Así mismo, la concepción del entrenamiento, como forma organizativa para sistematizar los conocimientos y habilidades de los investigadores criminales se considera pertinente, por su carácter eminentemente práctico, para perfeccionar el desempeño de su accionar práctico-procesal.

En sentido general, las reflexiones de los especialistas potenciaron el debate grupal, lo cual facilitó el reconocimiento y la demostración de la pertinencia de la estrategia. De igual modo, se significó la viabilidad y factibilidad de estos resultados, así como la pertinencia, impacto y novedad de la gestión de la formación continua de estos egresados, a partir de revelar una lógica coherente para su implementación desde una sistematización contextualizada de la práctica de la investigación criminal.

Teniendo en cuenta el carácter positivo y la agudeza de las valoraciones aportadas por los especialistas, al aceptar la profundidad y coherencia de la posición epistemológica y metodológica asumida por la investigación, como expresión de un riguroso proceso investigativo, se declara la aceptación de la estrategia que se propone, lo que permitió corroborar el valor científico-metodológico de la misma para contribuir a la gestión de la formación continua de este egresado (Figura 4).



Figura 4: Taller de socialización con especialistas

2.4 Aplicación de la estrategia para la gestión de la formación continua en el egresado de la especialidad Investigación Criminal a través del entrenamiento: *Práctica de la investigación criminal contextualizada*.

La aplicación de la estrategia propuesta se llevó a cabo en egresados de los últimos cuatro años de la especialidad Investigación Criminal y se desarrolló a través del entrenamiento: *Práctica de la investigación criminal contextualizada.* Se seleccionó una muestra de 8 egresados, los cuales desempeñan su labor en tres estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (en lo adelante PNR) del municipio Santiago de Cuba, lo que permitió evaluar las transformaciones cualitativas que se iban produciendo en el desempeño de sus funciones investigativas, y visualizar los posibles impactos que se iban alcanzando en su práctica táctico-procesal.

Vale aclarar que la muestra escogida fue intencional, teniendo en cuenta que en la actualidad no se cuenta con el completamiento de la fuerza laboral en esta especialidad que debiera existir en las estaciones policiales, lo que limitó el alcance de la aplicación a un mayor número de egresados.

La aplicación tuvo la finalidad de contribuir al perfeccionamiento de la praxis del investigador criminal, lo que permitió realizar una valoración que propiciara la comparación con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, para corroborar el problema científico de la investigación y para la realización de la caracterización del estado actual del objeto y campo de acción estudiado. Esto posibilitó, consecuentemente, contrastar los resultados obtenidos en diferentes estadios del desarrollo de esta lógica científica. Los anteriores criterios permitieron diferenciar la información obtenida y determinar, de forma práctica, la pertinencia de los resultados aportados en la presente investigación.

Los **criterios** asumidos para la selección del grupo de egresados fueron:

1- Necesidad de actualizar los conocimientos sobre la práctica de la investigación criminal.

2- Alto grado de motivación para reforzar los conocimientos y habilidades obtenidos durante su formación de pregrado.

3- Capacidad de poner en práctica los contenidos profesionales adquiridos durante el entrenamiento.

4- Potencialidades para superar las limitaciones en la documentación de acciones y diligencias de instrucción en la investigación de los hechos delictivos.

Metodología empleada:

1. Diagnóstico inicial del grupo seleccionado antes de la aplicación de la estrategia (8 egresados de 2 unidades policiales).
2. Organización de la aplicación de la estrategia.

3. Implementación de la estrategia a través del entrenamiento: *"Práctica de la investigación criminal contextualizada"* a egresados de la especialidad Investigación Criminal.
4. Selección, diseño y aplicación de instrumentos empíricos para la corroboración de las transformaciones obtenidas.
5. Valoración de los resultados obtenidos con la aplicación.

Esta aplicación tuvo como **objetivo** corroborar la efectividad de la lógica de gestión propuesta en función de una transformación del desempeño de los investigadores criminales, a partir de evidencias de la satisfacción con la formación recibida mediante un proceso interactivo y reflexivo.

1. Diagnóstico inicial del grupo seleccionado antes de la aplicación de la estrategia

El diagnóstico efectuado al grupo de egresados seleccionado, previo a la aplicación del entrenamiento y a través del empleo de métodos y técnicas empíricas como la observación y las encuestas realizadas, posibilitó revelar los resultados que a continuación se precisan:

- Se aprecia en los egresados disposición, motivación y compromiso por actualizar sus conocimientos y habilidades para la práctica de la investigación criminal, lo que permitió direccionar con mayor efectividad el proceso formativo a través de la lógica aportada.
- Los egresados revelaron su intencionalidad y cultura profesional en los temas tratados en el entrenamiento y tenían la expectativa de que esta acción de superación pudiera contribuir a perfeccionar su desempeño táctico-procesal y sus funciones investigativas.
- Reconocieron que poseen insuficiencias en el desarrollo de sus competencias profesionales para analizar y valorar las huellas, indicios o vestigios, experimentos periciales y de instrucción en el proceso de investigación criminal.
- Aún se revelan en los egresados, limitaciones para documentar acciones y diligencias de instrucción necesarias en la investigación de los hechos delictivos, lo que conduce a deficiencias en el proceso de continuidad y solución de los mismos.

2. Organización de la aplicación de la estrategia

Para la implementación de la estrategia, se desarrolló un proceso previo de organización que comprendió los siguientes momentos:

- ✓ Encuentro inicial de integración para definir las responsabilidades y funciones de los actores implicados en la implementación del instrumento y analizar los objetivos y acciones formativas a desplegar.
- ✓ Talleres de reflexión con los actores en el proceso de gestión formativa para contribuir al perfeccionamiento de su praxis durante la investigación criminal (egresados, docentes y directivos de unidades policiales).
- ✓ Intercambios sistemáticos con los egresados sobre su desempeño profesional y el manejo de los casos investigados, a partir de la discusión y el debate grupal, como vía acertada para la decisión procesal correspondiente.

3. Implementación de la estrategia para la gestión de la formación continua en el egresado de la especialidad Investigación Criminal a través del entrenamiento: *Práctica de la investigación criminal contextualizada.*

Con la muestra seleccionada, se procedió a instrumentar las acciones de la estrategia, a través del entrenamiento. La explicación de la misma permitió examinar su conceptualización, fundamentación y sistematizar la práctica de la investigación criminal contextualizada.

En los inicios, se planificó el proceso formativo, a partir de indagar en sus experiencias y conocimientos previos del proceso de investigación criminal para el esclarecimiento del hecho delictivo y sus consideraciones para la decisión procesal correspondiente durante su accionar práctico-procesal. Esta organización del proceso formativo promovió posiciones estimulantes para el desarrollo de los contenidos y un clima favorable para el intercambio y la reflexión.

Una vez lograda la sensibilización y motivación de los egresados sobre la importancia de la estrategia de gestión de la formación continua, se procedió a asesorarlos en la implementación de las acciones, con el objetivo de abordar los aspectos más significativos del proceso de investigación criminal para el enfrentamiento a los hechos delictivos en los distintos escenarios que se puedan manifestar.

A partir de este momento, se desplegó la lógica de gestión a través de una secuencia organizada de encuentros y formas organizativas del proceso formativo (clases prácticas, talleres, autopreparación), que favorecieron la concientización paulatina de las etapas y las acciones propuestas en la estrategia y su enriquecimiento a partir de las nuevas experiencias aportadas por los participantes.

De igual forma, se sistematizaron los métodos y etapas de la investigación delictiva, procedimientos, acciones y diligencias de instrucción más convenientes en función del esclarecimiento de casos reales o problémicos (denuncias de menor, mediana o mayor complejidad), para potenciar la independencia, autonomía y pensamiento metacognitivo de los egresados.

Consecuentemente el aprendizaje del contenido se basó fundamentalmente en el trabajo independiente, en el cual tuvieron un rol fundamental los juicios críticos y el intercambio de ideas entre los egresados y los profesores, con énfasis en el fortalecimiento de la aplicación de los métodos y etapas de la investigación delictiva y los procedimientos, acciones y diligencias de instrucción más convenientes en función del esclarecimiento de los hechos delictivos para la fundamentación, justificación y argumentación de los casos reales a esclarecer.

De ahí que, las propias áreas de trabajo de los investigadores criminales (unidades policiales y contextos de investigación criminal o lugar del hecho) en los cuales interactúan durante su actividad táctico-procesal, se convirtieron en contextos pedagógicos que fueron aprovechados por los docentes durante el entrenamiento para perfeccionar su desempeño profesional.

Las valoraciones individuales y colectivas de las experiencias obtenidas, favorecieron registros de sistematización de experiencias y posibilitó la indagación en las transformaciones obtenidas en los egresados. Cada momento de intercambio que se produjo entre el investigador y los actores involucrados en la aplicación de la estrategia, a través del entrenamiento, permitió sistematizar las experiencias obtenidas y buscar alternativas para corregir errores y dar tratamiento a situaciones imprevistas en su implementación (Figura 5).



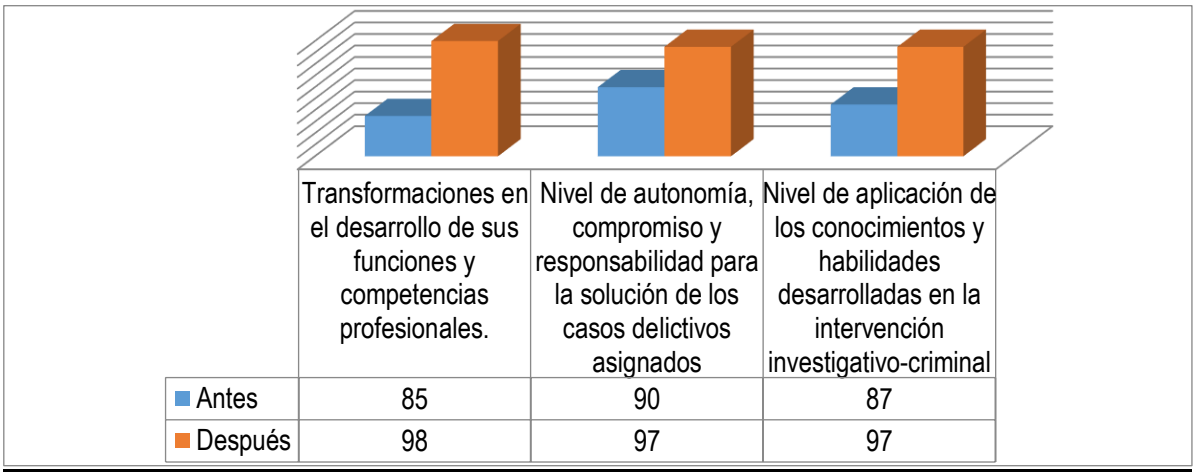
Figura 5: Aplicación de la estrategia a egresados de la especialidad Investigación Criminal

4. Selección, diseño y aplicación de instrumentos empíricos para la corroboración de las transformaciones obtenidas

Para evaluar la aplicación de la estrategia se instrumentaron técnicas empíricas como la encuesta (PNI) y la observación (Anexo 8), las cuales propiciaron, desde su triangulación, poder determinar los impactos alcanzados. La encuesta proporcionó las informaciones que, junto a la observación, permitieron establecer el proceso de comparación reflexiva y el efecto mediante el cambio de resultado, antes y después de implementar la estrategia de gestión.

Lo anterior se complementó con la aplicación de un test evaluativo que consistió en la solución de un caso real asignado (denuncia), que les permitió argumentar su lógica interpretativa en la decisión procesal correspondiente y demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos a través de la implementación de la estrategia. Esto demostró, además, la concientización progresiva que fueron alcanzando los egresados, como expresión de una tendencia favorable en el perfeccionamiento de su actuación táctico-procesal en el enfrentamiento al hecho delictivo.

El análisis de los datos aportados por los instrumentos aplicados permitió revelar resultados superiores en el desempeño de los egresados y sus contextos de desempeño, en la misma medida que se sistematiza el instrumento, lo que demuestra la pertinencia de su aplicación a lo largo de toda la formación, como se expresa en los gráficos siguientes:



	Transformaciones en el desarrollo de sus funciones y competencias profesionales.	Nivel de autonomía, compromiso y responsabilidad para la solución de los casos delictivos asignados	Nivel de aplicación de los conocimientos y habilidades desarrolladas en la intervención investigativo-criminal
Antes	85	90	87
Después	98	97	97

Figura 5: Transformaciones en los egresados de la especialidad Investigación Criminal antes y después de aplicada la estrategia

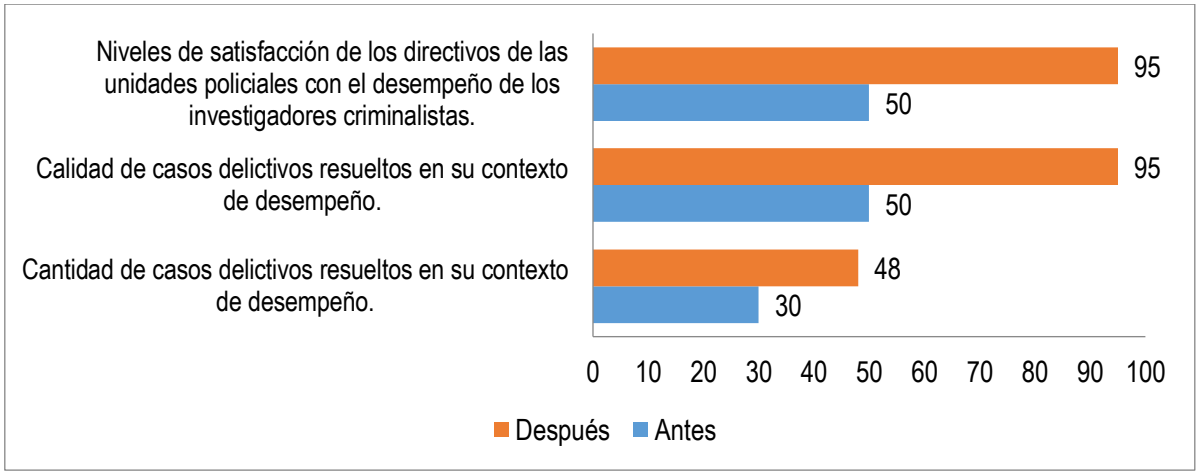


Figura 6: Transformaciones en los contextos de desempeño de los egresados de la especialidad Investigación Criminal antes y después de aplicada la estrategia

5. Valoración de los resultados obtenidos con la aplicación

La valoración grupal, sobre la base de los indicadores evaluativos definidos en la estrategia, permitieron revelar altos niveles de satisfacción en los investigadores criminales, lo cual fue

confirmado a través de las opiniones emitidas en la encuesta (Anexo 9). De igual forma, se corroboró el valor de la propuesta en la formación de los egresados a partir de los avales emitidos por la decana de la Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón" y los jefes de estaciones de las unidades de la PNR (Anexo 10).

Los principales **impactos obtenidos** fueron:

- ✓ Mayor motivación y disposición de los investigadores criminales para gestionar el desempeño de sus funciones investigativas, expresado en sus potencialidades para el desarrollo de las prácticas táctico-procesales durante el enfrentamiento al hecho delictivo.
- ✓ Se logró una participación e interés más evidente y consciente en el 100% de los egresados, lo que se tradujo en una gestión más protagónica de sus propias acciones táctico-procesales desde las especificidades de los casos delictivos investigados. Esta transformación demostró una tendencia favorable en su desempeño profesional y dio cuenta de adecuados niveles de satisfacción con la superación recibida.
- ✓ Se procesaron un total de 48 casos delictivos por parte de los egresados, de los cuales se solucionaron 28 (58.33%) y se esclarecieron 20 (41.66%), lo que resulta indicador de un significativo nivel de eficiencia y un evidente desarrollo de sus competencias de investigación criminal, al impactar en la toma de decisiones táctico-procesales durante su desempeño profesional.
- ✓ De los 48 casos procesados en total, 46 resultaron de alta calidad, lo que representa un 95.83% y 2 (4.16%) de calidad media. Esto se traduce en el empleo eficaz de las técnicas y métodos de investigación criminal y el esclarecimiento de los hechos delictivos asignados.
- ✓ Alto nivel de satisfacción de los directivos de las unidades policiales con el entrenamiento realizado, para un 100% de satisfacción de estos empleadores con el desempeño de los

investigadores criminales que dirigen, lo que evidencia la alta significación práctica de la estrategia aplicada a través del entrenamiento.

- ✓ Resolución más efectiva de los casos delictivos por parte de los investigadores criminales en correspondencia con la variabilidad de hechos y *modos operandi* y los contextos de investigación criminal. Esto se tradujo en un 25% de evaluaciones de bien y 75% de excelente en la evaluación final del entrenamiento, lo que resulta revelador de las transformaciones graduales que han experimentado los mismos, posterior a la aplicación de la estrategia.

Vale destacar que, si bien estas transformaciones aún resultan discretas a partir de que se trata de una experiencia de aplicación que requiere mayores niveles de sistematización en otros grupos de investigadores criminales, es posible afirmar que durante la aplicación de la estrategia propuesta se ha revelado una tendencia satisfactoria de perfeccionamiento del desempeño de los actores involucrados, a partir del desarrollo de una lógica coherente de gestión de la formación continua de este egresado.

Sin embargo, a pesar de estos logros, aún se evidenciaron **retos** en cuanto a:

- Se apreció cierto nivel de resistencia por parte de algunos docentes y egresados para comprender y asumir la lógica de gestión que se propone en la estrategia, que les permitiera trascender desde un enfoque marcadamente jurídico-penal hacia una sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada.
- Lograr una mayor integración y preparación metodológica de los actores que deben involucrarse en el proceso de gestión de la formación continua (egresados, tutores, claustro de profesores, directivos, etc.), para garantizar la coherencia necesaria en la lógica del accionar práctico-procesal de la investigación criminal en el enfrentamiento al hecho delictivo.

0CONCLUSIONES PARCIALES

La estrategia de gestión de la formación continua de los egresados de la especialidad Investigación Criminal que se propone se sustenta en una coherente articulación teórico-metodológica, a partir de revelar, en un movimiento integrador, la lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada, como célula dinamizadora de este proceso.

Esta propuesta se sustenta a partir de las relaciones que se establecen entre la proyección de la superación investigativo-criminal, la orientación problematizada de la práctica procesal, la sistematización de la investigación criminal contextualizada y la evaluación de la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho, por lo que deviene instrumento teórico-metodológico pertinente para garantizar una coherente gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal.

El taller de socialización con especialistas permitió reconocer el valor científico-metodológico de la propuesta para el perfeccionamiento de la gestión de la formación continua de los egresados de esta especialidad. Lo anterior se sustenta a partir de la aceptación y reconocimiento de la profundidad, novedad y rigor de los resultados aportados.

Por su parte, la aplicación de la estrategia a egresados de la especialidad Investigación Criminal que se desempeñan en unidades policiales del municipio Santiago de Cuba, permitió constatar su eficacia para perfeccionar el desempeño de sus funciones investigativas, a partir del perfeccionamiento de su accionar táctico-procesal durante el enfrentamiento al hecho delictivo.

CONCLUSIONES GENERALES

1. La caracterización epistemológica y praxiológica del objeto y el campo de acción de esta investigación, así como el análisis de su comportamiento histórico, evidenció la existencia de una insuficiente sistematización de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminal que no garantiza una coherente gestión de su accionar práctico-procesal en relación con las demandas de la investigación criminal. Estas inconsistencias, que tienen su expresión en la praxis formativa, fueron reveladoras de la necesidad de significar la lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada, como célula dinamizadora de este proceso de formación.
2. La estrategia de gestión que se propone se estructura a través de un objetivo general, orientaciones para su implementación, etapas, objetivos específicos, acciones concretas y sistema de evaluación y control. La misma se constituye en un valioso instrumento que sistematiza la gestión del accionar práctico-procesal del investigador criminal para perfeccionar su desempeño profesional en el enfrentamiento al hecho delictivo. Se reconoce, por tanto, su carácter flexible, dinámico y abierto, que articula, de manera integrada, el método de investigación científica del delito, las etapas de la investigación criminal y las potencialidades de los contextos de investigación criminal, como contextos de formación.
3. La relación lógico-dialéctica que se desarrolla a través de la interpretación cualitativa de los resultados alcanzados con la aplicación de la estrategia propuesta, a través del entrenamiento, y la valoración de su pertinencia científico-metodológica a partir de un taller de socialización con especialistas, permitió corroborar la factibilidad de la misma como nueva alternativa teórico-metodológica para el perfeccionamiento de la gestión de la formación continua del egresado de esta especialidad.

RECOMENDACIONES

- Promover otras investigaciones que profundicen en la gestión del proceso de formación continua de otras especialidades del Ministerio del Interior, como aspecto que también requiere de una sistematización teórico-metodológica específica en el campo pedagógico.
- Tomar en consideración la lógica de sistematización de la práctica de la investigación criminal contextualizada que se propone, en el diseño y sistematización teórico-metodológica de los contenidos en los programas y planes de estudio de pregrado de la especialidad objeto de atención, en aras de continuar corroborando la efectividad de la nueva propuesta que se defiende.
- Continuar sistematizando y generalizando la estrategia a egresados de la especialidad de Investigación Criminal y otras especialidades afines, a través del entrenamiento u otras formas organizativas de superación, que favorezca la apropiación y perfeccionamiento de la nueva lógica de gestión aportada y el logro de mayores niveles de confiabilidad y validez de la propuesta.

BIBLIOGRAFÍA

1. Acosta, L. (s.f). La Criminalística, Concepto, Objeto, Método y Fin. Recuperado de: http://www.ipesad.edu.mx/repositorio1/TSUSP-TSUSP19-3.pdf
2. Agenda, (2030). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Revisado el 08/07/2022 en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo- sostenible/
3. Aldaraca, R. (2019). Criminalística Nuevos Paradigmas (2.a). Flores Editor y Distribuidor México. https://www.google.com/url?sa=t
4. Alemán, A., Deroncele, A. (2021). Technology, Pedagogy and Content (TPACK framework): Systematic Literature Review. Proceedings – 2021. 16th Latin American Conference on Learning Technologies, LACLO. https://ieeexplore.ieee.org/document/9725226
5. Antillano, A. (2007). La policía venezolana. Desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del Tercer Milenio. Ministerio de Interior y Justicia, Venezuela.
6. Antillano, A. (2011). Baquía 1, Reglas mínimas de estandarización para los cuerpos policiales, Practiguía de recomendaciones iniciales a Cuerpos de Policía Estatales y Municipales, Primera Edición, Consejo General de Policía.
7. Álvarez, R. (1995). Didáctica y Currículo del Docente. La Habana, Ediciones CIFPOE Varona.
8. Álvarez de Zayas, C. (1996). Hacia una escuela de excelencia. La Habana, Editorial Academia.
9. Álvarez de Zayas, C. (1996). La Pedagogía Universitaria. Una experiencia cubana. La Habana: Pedagogía'95: [S.N].
10. Álvarez et.al (2021). The continuos training of teachers of higher education as a substance of the pedagoigical model. Revista Conrado, 17(S1), 431-439. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1800/1768\
11. Barrada, L. (2014). Formación basada en competencias clave en el desempeño del funcionario policial adscrito a la Dirección de Gestión Administrativa de la policía del Estado Carabobo. Trabajo de grado presentado ante la Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo para optar al Título de Magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales. Disponible en: http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/6066/lbarrada.pdf?sequence=1 Consultado: 19 de marzo 2022.

12. Barrios, F. (2009). Gestión formativa institucional de la formación profesional permanente de los docentes. Tesis presentada en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Caracas.
13. Basto, M. & Basto, R. (2017). Tendencias históricas del proceso de formación continua de los docentes y de la preparación profesional pedagógica en orientación profesional en la Educación Preuniversitaria. Didasc@lia: Didáctica y Educación, VIII (7) 1-15.
14. Bernaza et al. (2020). La educación de posgrado ante el nuevo escenario generado por la COVID-19. Educación Médica Superior, 34(4). Revisado el 28/07/2022 en: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412020000400015
15. Bonal, X. (1998). Sociología de la Educación, Barcelona: Paidós.
16. Bulla, P. y Guarin, S. (2015). Formación policial y seguridad ciudadana ¿Cómo mejorar el servicio de policía? Fundación Ideas para la Paz, Revista Frieidich Ebert Stiftung. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11568-20150826.pdf.
17. Camacho, G. (2022). Criminología forense: concepto y aplicaciones en el sistema de justicia penal. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, (30), 82-91.
18. Carreón, W. (2021). Pertinencia en los estudios de criminología y criminalística en México. El Criminalista Digital. Papeles de Criminología, (9), 1-19.
19. (Casamayor et al. 2020). Pertinencia de la formación continua y el desarrollo de competencias profesionales en las ciencias médicas. Gaceta Médica Espirituana, 22(2), 14-24. https://bit.ly/3uRKE5V.

20. Castellanos D. y coautores. (2005). Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
21. Castells, M y otros. (1997). Nuevas perspectivas críticas en educación. Barcelona: Paidós.
22. Castro, Alberto y Barrera, Juan (2008). La investigación criminal y el esclarecimiento de un hecho punible. Revista Criminalidad, Volumen 50, Número 2, noviembre 2008, Bogotá, D. C., Colombia. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n2/v50n2a08.pdf
23. Cereijo, Y. (2020). La formación continua como proceso sistemático de desarrollo profesional y personal. Mirada desde la Universidad del Ministerio del Interior.
24. Céspedes, J. (2010). El proceso formativo estético del profesional de la educación. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Santiago de Cuba.
25. Collado, et.al (2009). *Teoría y práctica de la investigación criminal.* Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – UNED. Madrid.
26. Colectivo de autores (2018). Introducción del desarrollo científico en la investigación criminal. Policía Nacional Dirección Nacional de Escuelas Escuela de Investigación Criminal.
27. Chica, P. (2019). Manual para el análisis del contexto de casos de personas desaparecidas en México. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
28. Cruz, M. (2020). Continuous teacher training as a factor in the quality of university education. Revista Científica Internacional, 3(1), 73-79. https://doi.org/10.46734/revcientifica.v3i1.21
29. Cuba. Ministerio de Educación Superior (MES, 2017). Planes de Estudio E. Documento base de los planes de estudio. La Habana. Disponible en: http://www.mes.gob.cu/es/planes-de-estudio.
30. Davies, W. (2000). Understanding Strategy. Strategy and Leadership, 28(5), 25-30Didriksson, A. (2006). La Universidad de la Innovación: una estrategia de transformación para la construcción de universidades del futuro. Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

31. De la Fuente, Raquel. (2005). Formación continua. Capacidades y competencias. En: CD-ROM Memorias del Congreso Internacional Virtual de Educación. CIVE. España.
32. Del Valle I. (2017): "Dimensión ética en la formación policial venezolana", Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo (octubre 2017). Recuperado de: Disponible en: https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/10/formacion-policial-venezolana.html.
33. Díaz-Canel, M. (2020). Gestión de gobierno, educación superior, ciencia, innovación y desarrollo local. Rev retos vol.14 no.2 Camagüey jul.-dic. 2020 Epub 02-Dic2020. Revisado 16/08/22 en: Disponible en: http://orcid.org/0000-0002-2651-4953
34. Dúran, Barrezueta, & Vivela (2019). La naturaleza de la Criminalística y sus disciplinas. In Conference Proceedings UTMACH (Vol. 3, No. 1, pp. 276-286).
35. El Ashkar, S. y Gonzáles, H. (2011). La formación policial en Venezuela, perspectiva histórica y realidad actual. Comisión Nacional para la Reforma Policial.
36. Eck, J. E and Rossmo, D. K (2019). The New Detective. Criminology & Public Policy, Volume18, Issue3. Disponible: https://doi.org/10.1111/1745-9133.12450
37. Fernández et al. (2009). Fundamentos básicos de la investigación policiaca de los delitos.
38. Fernández et al. (2018): "La formación continua de los docentes: reflexiones dese la práctica educativa". Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. En línea: https//www.eumed.net/mx/atlante/2018/12/formacióncontinua-docentes.html.//hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1812formación-continua-docentes.
39. Fernandez, N. y Costillo, E. (2020). Changes in teaching conceptions from a reflective postgraduate training (2020). Investigacoes em Ensino de Ciencias, 25(3), 252-269. DOI:10.22600/1518-8795.ienci2020v25n3p252
40. Fuentes, C. (2001). Las competencias como configuración didáctica. Curso de dinámica y evaluación. Material digital.

41. Fuentes et.al. (2011). La formación en la Educación Superior. Editorial: Mútile. Universidad Técnica de Esmeralda Luis Vargas Torres, Ecuador.
42. Fuentes, H. (2022). Pedagogía y Didáctica en la Educación Superior. Inblueditorial. https://inblueditorial.com/2022/06/
43. Gaceta oficial de la República de Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2019). Decreto-Ley 372 Del sistema de grados científicos.
44. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ministerio de Educación Superior (2019). Resolución No. 138. (edición ordinaria). Vo. 65, sep. 5.
45. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ministerio de Educación Superior (2019). Resolución No. 139. (edición ordinaria). Vo. 65, sep. 5.
46. Gaceta oficial de la República de Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2019). Resolución 140. Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba.
47. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ministerio de Justicia. Ley del Proceso Penal (Ley 143/2022).
48. García, F. (2015). Principios Constitucionales Fundamentales del Derecho Procesal Ecuatoriano. Recuperado de https://www.derechoecuador.com/ principios-constitucionales-fundamentales- del-derecho-procesal-ecuatoriano.
49. Gehl, & Plecas. (2016). Introduction to Criminal Investigation: Processes*, Practices and Thinking*. New Westminster, BC: Justice Institute of British Columbia.
50. Gómez, F., & López, Y. (2022). La perfilación criminal como herramienta forense en la investigación de delitos contra la vida. Ecuador. Sociedad & Tecnología, 5(2), 365-378. 11.
51. González et.al. (2017). Estrategia formativa por proyectos socio-integradores en seguridad ciudadana. Vol. 8, núm. 7. Edición Monográfica Especial del 2017. Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación. pp. 153-161.
52. González et al. (2004). La Investigación criminal, 3ª. Ed., México, Porrúa.

53. Gonzáles, J. (2015). La importancia de la investigación criminalística. Recuperado de: http://revistajurista.com/la-importancia-de-la-investigacion-criminalistica/
54. González, E. (2021). Dinámica formativa por proyectos socio-integradores en seguridad ciudadana. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba
55. Graeme Horsman, S. Nina (2022). Unboxing the digital forensic Investigation process. Science & Justice 62 (2), 171-180. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.scijus.2022.01.002
56. Granados, R. (2020). Revisión teórica de herramientas metodológicas aplicadas en la investigación criminológica. Derecho y cambio social, (59), 501-511. 12.
57. Hernández, R. y Ferro, B. (2015). Formación humanista y modo de actuación del médico. Estrategia para su integración. Rev Ciencias Médicas Pinar del Río. [citado 18 Nov 2016]; 19(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156131942015000300012
58. Hernández, Y. (2010). Gestión formativa didáctico-profesional del docente universitario. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran" Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.
59. Hikal, W. S. (2020). Formación universitaria del criminólogo y criminalista: Análisis y propuesta pedagógica. Magazine De Las Ciencias: Revista De Investigación E Innovación, 5(8), 9-27. https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/867
60. Hikal, W. S. (2021). Gestión de la información en la criminología y criminalística en la era digital. Revista de Investigación Académica sin Frontera, (36).
61. Horruitiner, P. (2006). La Universidad Cubana: El Modelo de Formación. Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml. Consultado en 24 de noviembre de 2011.

62. Iain, S. Ewin Robert. (2022). Criminal investigation: the professional policing curriculum in practice. Critical Publishing. Disponible en: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PP9kEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=criminal+investigation&ots=8RQshhwRm4&sig=3G6a8CvZEFPHvANrwO6tAo6G6CM#v=onepage&q=criminal%20investigation&f=false
63. Iglesias et.al. (2002). La Formación pedagógica de los profesores universitarios. Una propuesta necesaria. Ponencia Presentada en la 3ra Convención Internacional de Educación Superior. Universidad 2002. (En soporte digital.)
64. Imbernón, F. (2009). Una nueva formación permanente del profesorado para un nuevo desarrollo profesional y colectivo. Revista Brasileira de Formação de Profesores RBFP, 1(1), 31-42.
65. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2013). Primera parte: Aspectos introductorios de la investigación criminal en el sistema penal acusatorio. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx.
66. Jiménez, E. (2012). Las instituciones de formación policial en Venezuela. Editorial UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/vrcivsunes/20170104055623/pdf_142.pdf. Consultado: 25 de febrero 2021.
67. Lago, V. (s/f). Criminología y práctica policial. La práctica de la Investigación Criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO).
68. López et. al (2000). Investigación criminal y criminalística. Editorial Temis, S.A, Bogotá, Colombia.
69. López et.al. (2003) Investigación Criminal y Criminalística. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, Segunda Edición.
70. Luhmann, N. (1996) Teoría de la Sociedad y Pedagogía. Barcelona: Paidós.

71. Márquez, A. (2000). Un modelo del proceso pedagógico y un sistema de estrategias metodológicas para el desarrollo de la excelencia y de la creatividad. Instituto Superior Pedagógico “Frank País García”. Santiago de Cuba, Cuba.
72. Márquez, M. (2000). Manual de Criminalística. Editorial ABC, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Cuarta Edición.
73. Martín A. (2012) Formación de la Identidad Universitaria en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tesis para optar al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Pedagógico latinoamericano y Caribeño. La Habana. República de Cuba.
74. Medina Hernandez,O. & Hernández Moreno, E. (2017). Formación continua del profesorado en condiciones de amplio acceso y Plan de Estudio E: experiencia educativa desde los Estudios Socioculturales, Cuba. Universidad y Sociedad, 9(5), 285-292. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
75. Ministerio de Educación Superior (2021). Instrucción no. 1/2021. Indicaciones para la gestión de las formas secundarias de superación profesional de posgrado.
76. Ministerio del Interior (2015). Precisiones conjuntas sobre la organización y el funcionamiento del sistema de investigación criminal y jurídico penal en la respuesta al delito común.
77. Montejo, L. (2021) La práctica de la Investigación criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO), San Paulo, Brasil.
78. Morales, E. (2019). “Procedimiento de la Investigación Criminalística en los procesos penales en el Perú”.
79. Nikkel, Bruce (2020). Fintech forensics: Criminal investigation and digital evidence in financial technologies. *Forensic Science International: Digital Investigation,* Volume 33, June 2020, 200908. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2020.200908

80. Norton et.al. (2011). “The office of Strategy Management-The State of the Art”. Balanced Scorecard Report: 6.doi:http://www.trisa.com.mx/articulos/conocimiento.pl (Consultado: 2-2-2022)
81. Olivera, D. (2010) Estigmas de complicidad. Estructuración institucional de la formación universitaria de posgrado en el campo académico y profesional de la comunicación en Cuba. (Tesis de Maestría). Universidad de la Habana. La Habana, Cuba.
82. Orden 1. Decana de la Institución de Educación Superior “Hermanos Marañón”. MININT Santiago de Cuba.
83. Orden 13/2004. Principales regulaciones sobre el trabajo del área de investigaciones de la estación de la Policía. Libro I.
84. Orden 26/2008: Medidas para la designación, incorporación, seguimiento y control de los cadetes propios, insertados y otras fuerzas calificadas que una vez egresadas de sus respectivos centros de enseñanza del nivel superior y medio, se incorporan al MININT. Vice Ministro Primero del Interior.
85. Parra, A. (2008). Método para la formación permanente del docente de educación inicial del sector rural indígena. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
86. Peralta, M. (2018). Concepto de investigación criminal. Recuperado de https://es.scribd.com/doc/125703967/Concepto-de-investigacion-criminal.
87. Pérez, E., Rodríguez, M. y Rodríguez, A. (2018). Proceso formativo centrado en los estilos de aprendizaje: nuevos escenarios en la enseñanza del periodismo. *Alcance Revista Cubana de Información y Comunicación.* 7 (17), pp.48-60. ISSN: 2411-9970.
88. Pesantes Porras, L. E., Valarezo Segovia, L. H., & Vilela Pincay, W. E. (2019). Importancia de la investigación judicial y criminalística en la determinación de la veracidad del delito. Universidad y Sociedad, 11(4), 443-449. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus

89. Quintana, A. (2021). Investigación criminal. Sindicato de Policía Local de Sevilla. ISBN: 978-84-09-34071-2.
90. Resolución 9/2007 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Reglamento sobre el tratamiento a los recién graduados durante el período de adiestramiento laboral”. La Habana. Cuba.
91. Reyes, L. (2018). Una mirada metodológica al peritaje social: análisis, consideraciones y propuesta situada. Margen, 89. Recuperado de https://www.margen.org/ suscri/margen89/reyes_89.pdf
92. Robles, C. (2018). Nociones generales de Criminalística. Anuario de Derecho, (48), 245-253.
93. Rodríguez Carrillo, M. & Urbay Rodríguez, M. (2015). La formación continua del profesor en la universidad cubana actual. Cuba. Gac Méd Espirit vol.17 no.3 Sancti Spíritus dic. 2015. Gaceta Médica Espirituana. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?sript=sci_arttext&pid=S160889212015000300024.
94. Rodríguez, D. (2021). Dinámica de la formación profesional interventiva del funcionario policial. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
95. Rodríguez et al. (2016). La capacitación profesional de funcionarios policiales en Venezuela. En Revista REFCALE, volumen 4, número 3. Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Ecuador.
96. Rodríguez et.al. (2017). Dinámica de la formación profesional interventiva del funcionario policial. En: Revista Maestro y Sociedad, Volumen 14, Número 4. Universidad de Oriente.
97. Rodríguez et.al. (2020). Estrategia de formación profesional del funcionario policial: una propuesta interventiva para el contexto venezolano. En Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación, Vol. XI, No. 5 de 2020 Edición Monográfico Especial.

98. Rodríguez, M. (2008). La estrategia como resultado científico de la investigación educativa. Centro de Ciencias e Investigaciones Pedagógicas. Universidad Pedagógica "Félix Varela". Villa Clara. Cuba.

99. Rodríguez, R. & Loy, B. (2016). Bases teóricas de las ciencias forenses contemporáneas y las competencias interdisciplinarias profesionales. Medicentro Electrónica, 20(1), 3-10. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432016000100002

100. Rojas, R. (2004). Estrategia educativa para la formación integral de los prestadores de servicio social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Tesis de Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

101. Rondón et al. (2017). Formación continua del docente universitario en la enseñanza del derecho. Boletín Virtual, 6(3), 1213-122. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132034

102. Ruiz, L. (2015). La prueba pericial y su valoración en el proceso penal colombiano. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 45(123), 481 - 511. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/ v45n123/v45n123a07.pdf

103. Sanz, Y. (2022). La formación continua en el egresado de la especialidad Investigación Criminalista en la IES Hermanos Marañón de Santiago de Cuba. Registro 894ª del Gabinete de Ciencia y Tecnología del Órgano de Cuadros, Personal y Preparación de las Fuerzas del Ministerio del Interior. Clasificada ´´Anexo E´´.

104. Sanz, Y. (2023). La formación continua en función de la Investigación Criminal. Revista multidisciplinaria ´´ULEAM Bahía Magazine, volumen 4, número 6. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, editada y publicada por la extensión SUCRE Bahía de Caráquez, Ecuador, https://revistas.uleam.edu.ec/index.php/uleam_bahia_magazine/article/view/302

105. Salas, M. (2006) Manual de recolección de indicios. 1 era edición, San José, C.R, Guilá Imprenta y Litografía.

106. Sarramona, J. y Pineda, L. (2002). La formación continua laboral. Madrid, España: Biblioteca Nueva.

107. Sierra, G. y Silva, E. (2017). Diseño de un plan de estudios de especialización en gestión de la Investigación Criminal integral. https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1707/Dise%C3%B1o%20de%20un%20plan%20de%20estudios%20de%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20Criminal%20Integral.pdf?sequence=1&isAllowed=y

108. Solis et al,. (2022). El rol de la criminalística y criminología en los procesos penales. Revista Científica Dominio de las Ciencias. Vol. 8, núm. 3. Especial Agosto, 2022, pp. 761-777. https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/295

109. Sotolongo et al,. (2003). Desarrollo de competencias para la gestión Docente en la educación médica superior. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana. Revista de Educación Médica Superior, 19 (1), pp. 95-122. http://www.utwente.nL/ico/archief/toogdag/leliveld.pdf

110. Téllez et al. (2015). Formación profesional y continua de los técnicos de nivel medio. Experiencia cubana. TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales Universidad Rafael Belloso Chacín, 17 (2): 242 – 259.

111. Téllez-Lageyre et al. (2019). Vigencia del pensamiento pedagógico de Fidel Castro en la formación continua del maestro primario. Maestro y Sociedad, 3-Revisado: 27/06/2021 en: Disponible en: https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5096/4502

112. Tejada et al. (2012). La gestión formativa competente de profesionales en la Educación Superior, en Experiencias de aplicación de las competencias en la educación y el mundo organizacional. México: Red Durango de Investigadores Educativos A. C. Primera edición. Capítulo12. pp. 201-243.

113. Torres Rodríguez, A. A. & Navales Coll, M.A. (2018). Formación permanente de profesores universitarios, un reto actual para las instituciones e educación superior. Revista Conrado 14 (63). 123-129. http://conrado.ucf.edu.cu.

114. Travieso, N. (2017). Los resultados científicos en las investigaciones biomédicas: un desafío pendiente. MEDISAN; 21(5):630

115. Tunnermann, C. (1999). La educación superior en el Siglo XXI: Visión y acción. Educáis. http//www.educadis.uson.mx/sigloXXI.Htm.

116. UNESCO. Congreso Mundial de la Educación Superior. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI [Internet]. 2018/06/11-15; Paris: UNESCO; 2018. Disponible en: https://es.unesco.org/events/iiia-conferencia-regionaleducacion-superior-america-latina-y-caribe

117. Urday-Cáceres, J. y Teonorio-Guevara (2022). Formación continua del docente universitario: reto y oportunidad para una enseñanza de calidad. Revista Maestro y Sociedad, Núm. 3, Vol. 19. Disponible en: https://maestroysociedad.co.edu/index.php/MaestroySociedad/article/view/5658

118. Vázquez, C. (2015) De la prueba científica a la prueba pericial. Madrid: Marcial Pons.

119. Vezub, L. (s/f). Hacia una pedagogía del desarrollo profesional docente: Modelos de formación continua y necesidades formativas de los profesores. Páginas de Educación [Internet]. 2020; 6(1): 97-124. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-74682013000100006&script=sci_abstract

120. Villabella, C. (2015). Los métodos en la investigación jurídica. Algunas Precisiones. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

121. Villarreal, H. (1969) Apuntes de criminalística. México.

122. Villazón et al. (2006). Trabajo de Diploma. Diseño y validación de un programa de formación continuada a los profesionales de la salud para el tratamiento del VIH SIDA. Revisado en: http://dspace.uclv.edu.cu:8089/handle/123456789/2846, en fecha 10.05.2021.

123. Villegas, T. (2016). Perfil ético del funcionario policial del Estado Carabobo ante la realidad social. Trabajo de Grado presentado para optar al título de Licenciado en Estudios Políticos. Disponible en: http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/3910/tvillegas.pdf?sequence=1 Consultado: 15 de mayo 2021.

124. Zayas et.al. (2019). Condicionantes sociales en la formación postgraduada para el logro de desempeños investigativos del docente universitario. *Libro Ciencia e Innovación Tecnológica.* vol. IX, Capítulo Ciencias Pedagógicas. Coedición Editorial Académica Universitaria-Opuntia Brava. Las Tunas. Recuperado de http://edacunob.ult.edu.cu

ANEXO 1: ANÁLISIS DOCUMENTAL

Objetivo: Analizar a través de los documentos de trabajo del investigador criminal, el tratamiento a la gestión formativa de los estudiantes para contribuir a perfeccionar su futuro desempeño profesional.

Se tomarán en cuenta para el análisis la revisión de los siguientes documentos:

- Plan de estudio de la carrera
- Revisión de los programas de estudio de las asignaturas Investigación Criminal en el Lugar del Hecho, Táctica Criminalística, Derecho Procesal Penal.
- Modelo del profesional.

Aspectos que se tuvieron en cuenta:

- ✓ Tratamiento a la relación teoría-práctica en los contenidos de las asignaturas para potenciar la formación continua del egresado de esta especialidad.
- ✓ Planificación, implementación y evaluación de acciones y diligencias investigativas en tareas de clases, actividades independientes y prácticas procesales de hechos delictivos.
- ✓ Tratamiento al análisis de evidencias e interrogatorios y su gestión en las prácticas procesales.

ANEXO 2: ENCUESTA A EGRESADOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Estimados egresados, como parte del desarrollo de una tesis de maestría sobre la Gestión de la formación continua del investigador criminal, se solicita respondan con sinceridad las siguientes preguntas. Sus opiniones y criterios resultarán importantes para nuestra investigación. La información tiene un carácter anónimo por lo que no se hace necesario colocar tu nombre en la encuesta. De antemano les damos las gracias por su colaboración.

Edad___

Sexo___

Año de graduación_____

Centro_____

Nivel cultural_____

1. ¿Consideras necesario perfeccionar tu formación como egresado de Investigación Criminal para tu desarrollo profesional?

Sí ___ No____

¿Por qué?

---

2. ¿Cuál es su consideración sobre la manera en que se desarrollan las actividades de superación en el Minint para los egresados de su especialidad?

Bueno____ Regular_____ Malo_____

Argumente:_____

3. De los siguientes temas relacionados con su especialidad, marque con una X los que considere imprescindibles para su desempeño.

Táctica Criminalística.

Técnica Criminalística.

Teoría General y Técnica Criminalística.

Medicina Legal.

Derecho Penal General.

Derecho Penal Especial.

Derecho Procesal Penal.

Investigación Criminal en el lugar del hecho.

Metodología Criminalística.

Documentación y Legalización.

Interrogatorio.

Otros. ¿Cuáles?:_____

4. Mencione cinco limitaciones que existen en el proceso de superación del investigador criminal. Organícelas en orden de prioridad (del 1 al 5, donde 1 es el de mayor orden de prioridad)

1._____

2._____

3._____

4. _____

5._____

5. Marque en orden de prioridad cuáles son las principales dificultades que Ud. presenta en su desempeño como investigador criminal (del 1 al 5, donde 1 es el de mayor orden de dificultad)

_____ Dirigir, ejecutar y documentar las acciones y diligencias investigativas necesarias en los hechos delictivos.

_____ Aplicar los conocimientos y habilidades para desarrollar el proceso de investigación criminal en el lugar del hecho

_____ Realizar la continuidad investigativa de los hechos delictivos

_____ Realizar el plan de trabajo a seguir en la investigación de los hechos delictivos

_____ Analizar y valorar las evidencias y experimentos de instrucción.

Otras. ¿Cuáles?_____

PROCESAMIENTO DE LAS ENCUESTAS A EGRESADOS

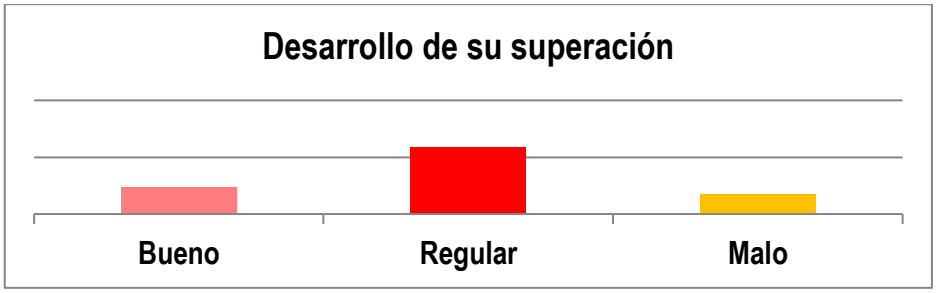


Gráfico 1. Necesidad de desarrollar su superación.

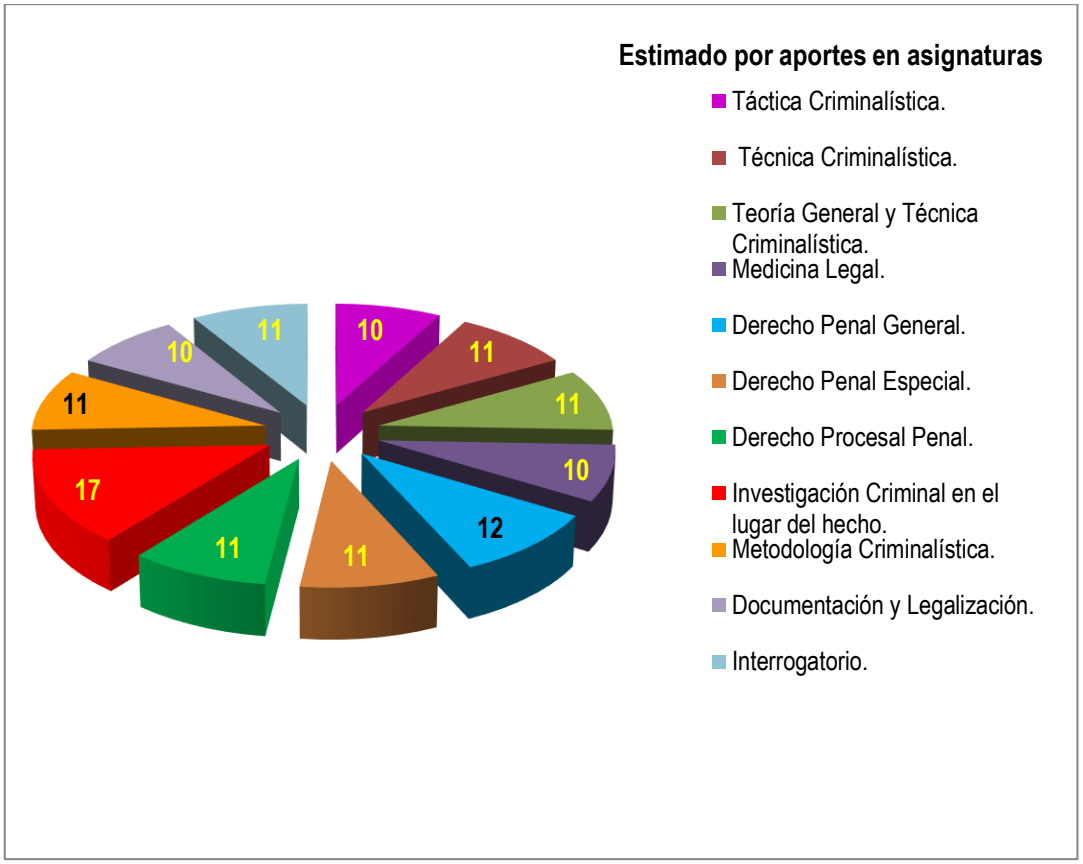


Gráfico 2. Estimado por aportes en asignaturas.

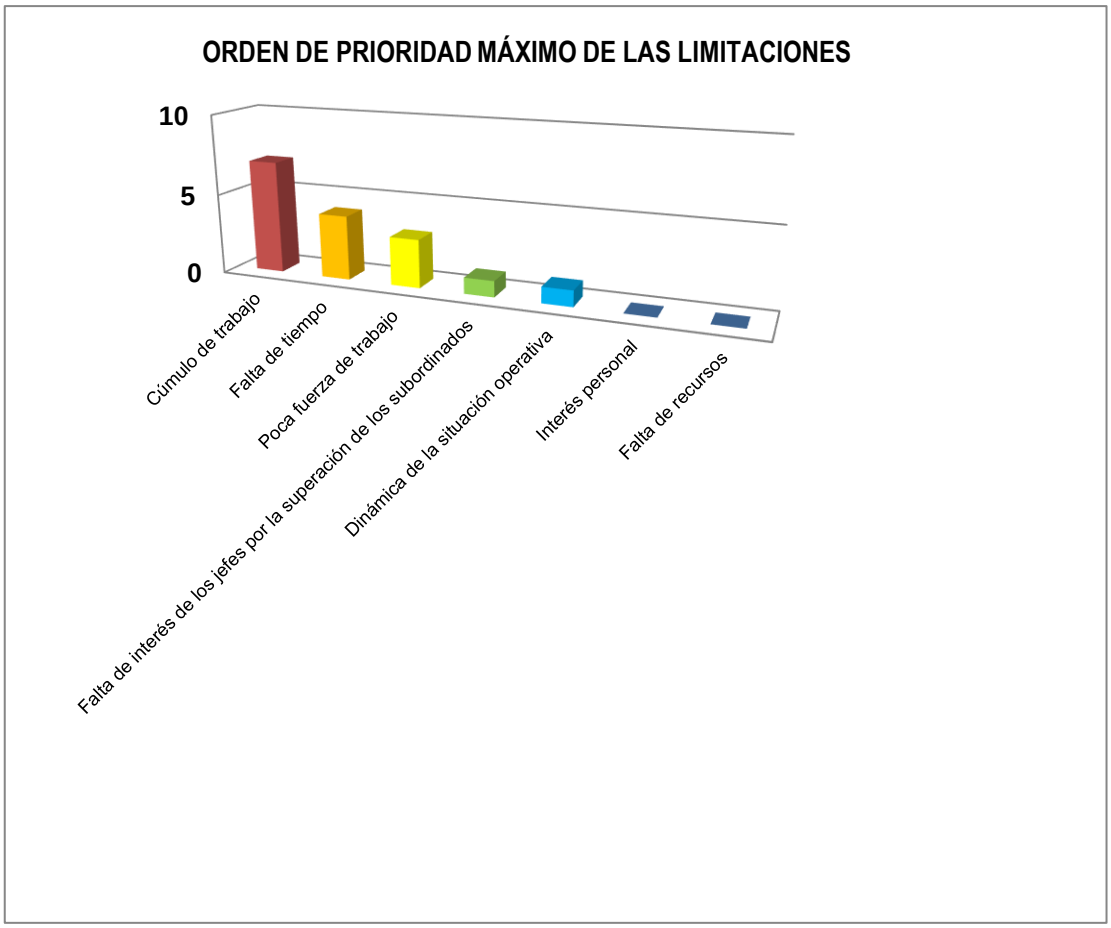


Gráfico 3. Orden de prioridad máximo de las limitaciones.

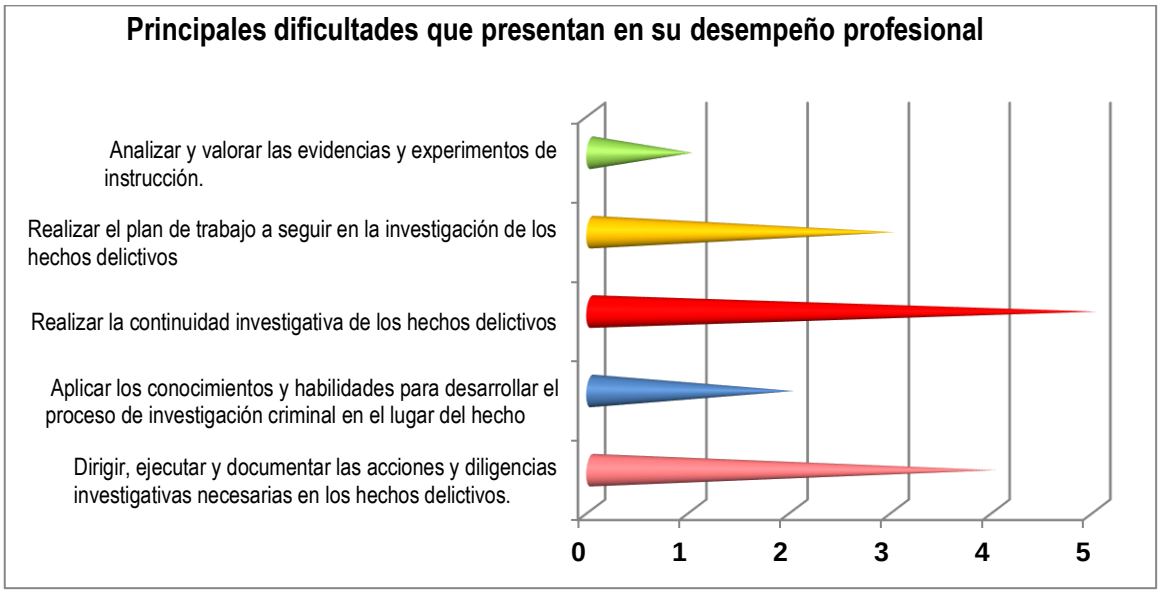


Gráfico 4. Dificultades que presentan en su desempeño profesional.

Interpretación de los resultados

La encuesta a egresados arrojó que 17 poseen entre 23 y 28 años de edad; 5 egresaron en 2018, 4 en 2019, 4 en 2020 y 4 en el año 2021; el 100% son universitarios, aspectos esenciales a tener en cuenta, por cuanto como jóvenes recién egresados están ávidos de conocimiento, superación y actualización en asuntos acerca de la realidad del país, particularmente el entorno y al modo de llevar a cabo actividades y tareas relacionadas con su desempeño profesional.

En cuanto al perfeccionamiento de su formación como egresados de la especialidad de Investigación Criminal (pregunta 1), el 100% contestó que sí considera necesario perfeccionar su formación continua como egresado de Investigación Criminal para su desarrollo profesional; destacándose entre las esenciales respuestas; que no existe correspondencia ocasionalmente entre la teoría y la práctica una vez egresados, las constantes transformaciones a las que está sujeta en la actualidad el proceso penal cubano, para adquirir mayor conocimiento y preparación profesional.

Respecto al modo en que se desarrollan las actividades de superación (pregunta 2), el 17.64% la califica de **malo**, calificándolo porque: no participan en cursos de superación de posgrado para adquirir mayor conocimiento sobre la especialidad, no se realizan posgrados, encuentros ni conferencias que ayuden a su superación personal y profesional; hay legislaciones procesales y penales nuevas que se desconocen y es necesaria esta superación para no cometer errores. El 58.86% la valora de **regular**; refiriendo al respecto: no son sistemáticas estas actividades de superación para los egresados, no existe claridad respecto a las actividades de superación en los egresados, no se cuenta con el tiempo para dedicársele, se le debe de dar más oportunidad de superación a estos egresados ya que por la carga de trabajo a que se enfrentan les imposibilita su superación, se prioriza a los oficiales para incorporarse a cursos de superación y no al egresado. El 23.5% la considera de **bueno**; reseñando: los profesores que ofrecen la superación poseen preparación y el conocimiento llega y es aprovechado por los egresados, sirve para adquirir habilidades y conocimientos durante el enfrentamiento delictivo, nos ofrece mayor y mejor preparación y conocimiento acerca de los temas que se abordan.

Acerca de los temas relacionados con su especialidad (pregunta 3), el 93.33% considera imprescindible para su desempeño la investigación criminal en el lugar del hecho; ya que los temas que tributa esta asignatura son de especial importancia para el esclarecimiento del hecho delictivo, constituyendo el lugar del hecho el escenario que aporta la mayor cantidad de información posible durante la investigación criminal de un hecho delictivo.

El orden de prioridad es el que se relaciona a continuación:

1- Investigación Criminal en el Lugar del Hecho-15 encuestados
2- Interrogatorio y Derecho Penal Genaral-12
3- Técnica y Metodología Criminalística, Derecho Procesal y Penal Especial-11
4- Táctica Criminalística, Medicina Legal y Documentación y Legalización-10

Entre las limitaciones que existen en el proceso de superación (pregunta 4) destacan:

1. Cúmulo de trabajo.17
2. Falta de tiempo.16
3. Exceso de trabajo.15
4. Poca fuerza de trabajo.14
5. Falta de recursos.14
6. Falta de interés de los jefes por la superación de los subordinados.12
7. La dinámica de la situación operativa.9
8. Interés personal.8
9. Para los jefes es más importante el trabajo que la superación de los subordinados.3
10. Hacer el trabajo a otras áreas.1
11. Poca ayuda a la hora de estudiar.2
12. No se prioriza el estudio de ellos.2
13. Deseos.1
14. Ambiente favorable.1
15. Poco intercambio entre las unidades docentes y la IES.1
16. Pocas opciones de cursos y posgrado por parte de la academia.1
17. Limitaciones de las unidades.1
18. No existe claridad acerca de la propuesta de superación.1
19. Falta de información.1
20. Pocos documentos para realizar las acciones de investigación.1

Refieren en orden de prioridad que las principales dificultades que presentan en su desempeño (pregunta 5) son:

1. Realizar la continuidad investigativa de los hechos delictivos.
2. Dirigir, ejecutar y documentar las acciones y diligencias investigativas necesarias en los hechos delictivos.

3. Realizar el plan de trabajo a seguir en la investigación de los hechos delictivos.
4. Aplicar los conocimientos y habilidades para desarrollar el proceso de investigación criminal en el lugar del hecho.
5. Analizar y valorar las evidencias y experimentos de instrucción

Adicionan otras como:

- Poca profesionalidad de quienes los dirigen
- Fuerza de trabajo
- No se cuenta con los recursos necesarios para realizar una investigación
- Existen problemas al planificar y organizar los interrogatorios
- Dificultades con la planificación y organización de la investigación

ANEXO 3: ENCUESTA A PROFESORES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Estimados profesores, como parte del desarrollo de una tesis de maestría sobre la Gestión de la formación continua del investigador criminal, se solicita respondan con sinceridad las siguientes preguntas. Sus opiniones y criterios resultarán importantes para nuestra investigación. La información tiene un carácter anónimo por lo que no se hace necesario colocar su nombre en la encuesta. De antemano les damos las gracias por su colaboración.

DATOS GENERALES:

Especialidad: _____

Categoría científica: _____

Categoría académica: _____

Años de experiencia docente: _____

Asignatura que imparte: _____

1- ¿Cuál es su consideración sobre el tratamiento actual que se le da a la formación continua de los investigadores criminales?

Bueno____ Regular_____ Malo_____

Argumente:_____

2- ¿Cuáles son las principales limitaciones que para Ud. presenta el proceso de formación continua de los investigadores criminales? Argumente.

_____

3- Marque en orden de prioridad las causas que pudieran incidir en las limitaciones del proceso de formación continua de los investigadores criminales (donde 1 es el de mayor orden de prioridad)

_____ El proceso de formación continua no se gestiona de manera eficiente

_____ Poco énfasis en los aspectos relacionados con la investigación criminal en el lugar del hecho

_____ Poco énfasis en los aspectos relacionados con asignaturas de la especialidad

_____ Los programas de los cursos de superación posgraduada no están actualizados y no son específicos para esta especialidad.

Otras que consideres: _____

4- ¿Considera necesario que se diseñe una estrategia de formación continua para contribuir a perfeccionar el desempeño del investigador criminal en el enfrentamiento a la investigación de los hechos delictivos?

Sí_____ No_____

¿Por qué? _____

Procesamiento de los resultados

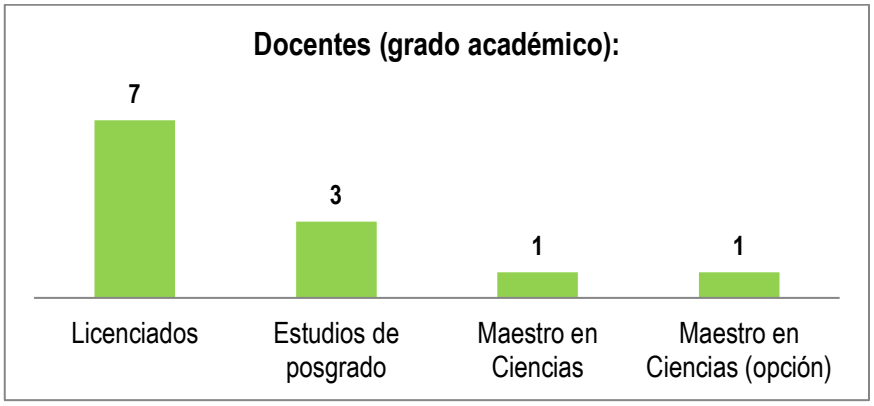


Gráfico 5. Docentes (grado académico).

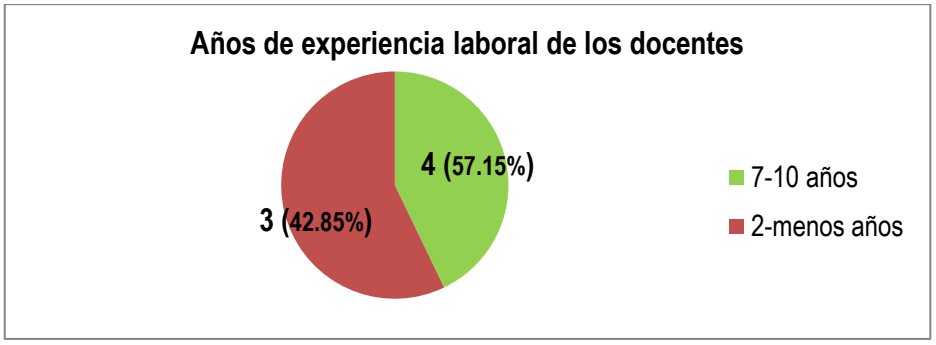


Gráfico 6. Años de experiencia laboral de los docentes.

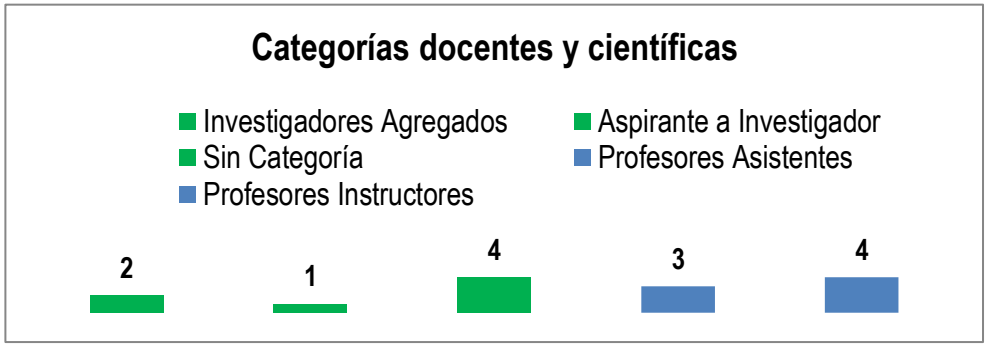


Gráfico 7. Categorías docente y científica.

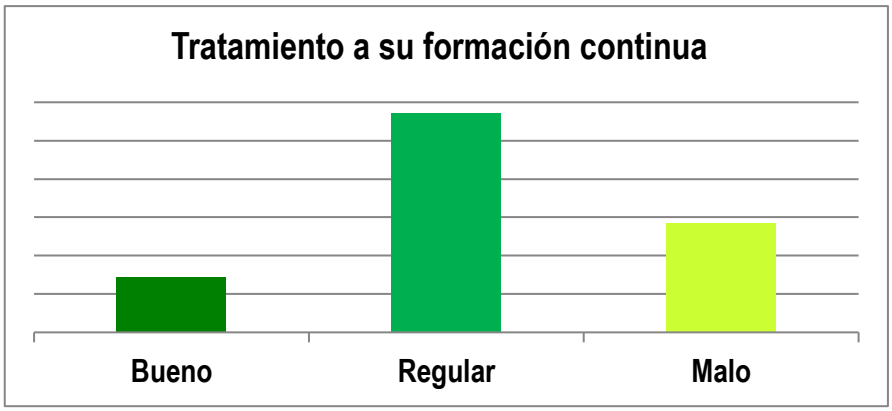


Gráfico 8. Tratamiento a su formación continua.

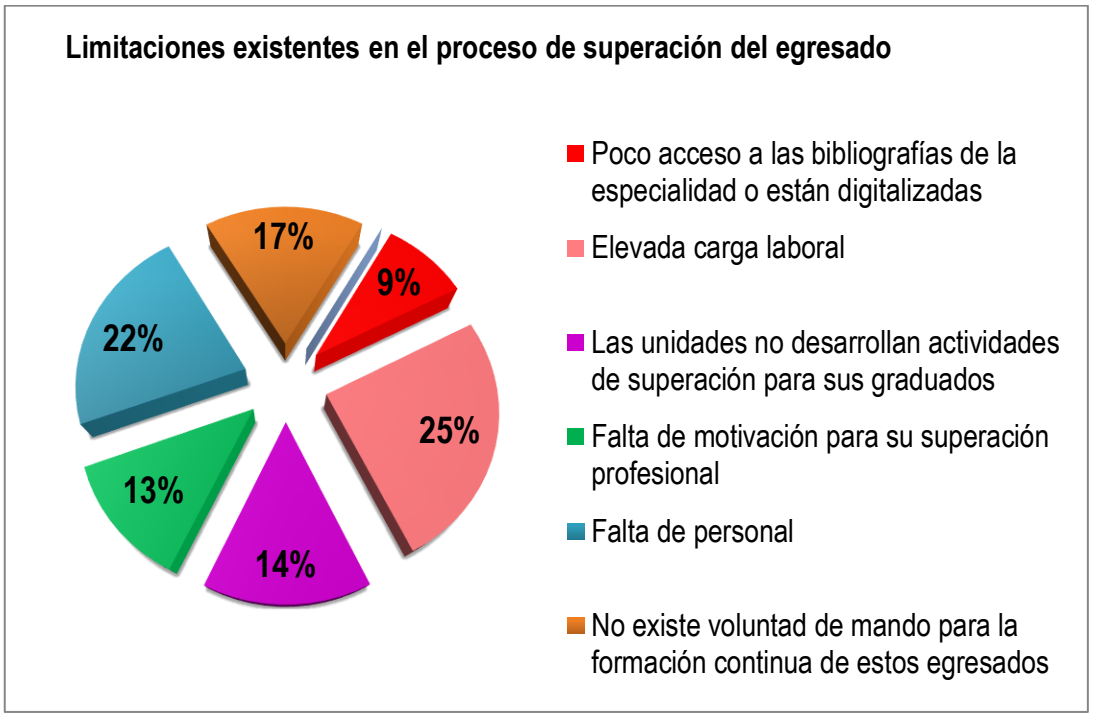


Gráfico 9. Limitaciones existentes en el proceso de superación del egresado.

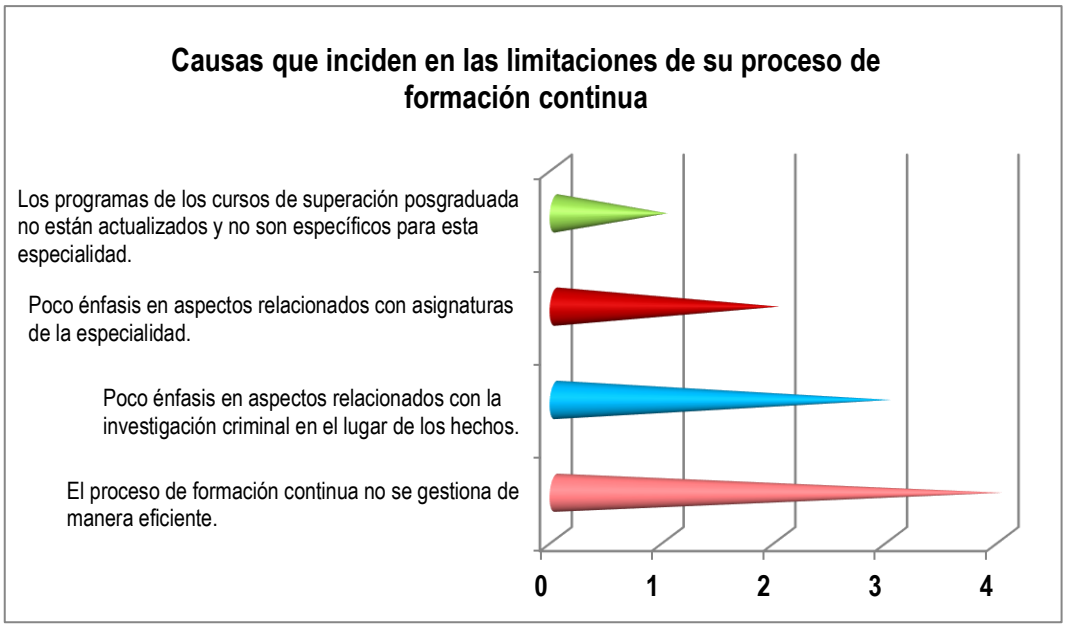


Gráfico 10. Causas que inciden en su proceso de formación continua.

Procesamiento de los datos aportados con la aplicación del instrumento

Se entrevista a 7 profesores que inciden en la especialidad de Investigación Criminal, el 100% tiene más de un año de experiencia docente e imparten las asignaturas que tributan a la formación de este profesional.

Respecto a cómo consideran el tratamiento actual que se da a la formación continua en esos egresados (pregunta 1), el 14.28% opina que es **bueno** por parte de los docentes, pero los egresados deben de prestar mayor interés en la realización de las actividades extraclases y profundizar más en los contenidos orientados.

El 28.57% los califica de **malo** argumentando que no se conoce que exista en las unidades con programas de superación posgraduada que posibilite la superación y formación continua para los Investigadores Criminalistas, no se le posibilita una eficiente planificación para su preparación una vez graduados ni se le gestionan cursos o posgrados por la carga de trabajo que deben enfrentar.

Del mismo modo el 57.14% lo evalúa de **regular** ya que existe falta de tiempo para la superación de estos investigadores, falta de interés del jefe por la superación de los subordinados, es necesario incidir más en la formación de este egresado con clases especializadas y conferencias-debates; poca sistematicidad de los cursos de posgrados, excesiva carga de trabajo y deficiente gestión para la planificación de la preparación una vez egresados.

Respecto a las limitaciones que presentan en el proceso de formación continua (pregunta 2), opinan que: hay poco acceso a las bibliografías de la especialidad, o están digitalizadas; poco tiempo en turno de clases de los profesores; aulas con poca iluminación o sin local especializado para el estudio nocturno; que se ajusten los programas de estudio ya que se cuenta con pocas clases prácticas y la necesidad de incentivar los vínculos de los órganos con los estudiantes, una vez graduados los órganos de enfrentamiento no desarrollan actividades de superación para los investigadores criminalistas; los jefes no tienen estrategias diseñadas para el desarrollo científico ni profesional de estos profesionales; no existe voluntad de mando para la formación continua de estos egresados; hay insuficientes acciones y tareas que den continuidad de estudio a los egresados desde su práctica cotidiana para el enfrentamiento al hecho delictivo y otros fenómenos de acuerdo con sus funciones laborales; elevada carga laboral, falta de personal y la falta de motivación de los investigadores criminalistas que demuestren interés con su superación profesional.

Al referirse al orden de prioridad de las causas que pudieran incidir en las limitaciones antes expuestas (pregunta 3) sugieren:

1. El proceso de formación continua no se gestiona de manera eficiente.
2. Poco énfasis en aspectos relacionados con la investigación criminal en el lugar de los hechos.
3. Poco énfasis en aspectos relacionados con asignaturas de la especialidad.
4. Los programas de los cursos de superación posgraduada no están actualizados y no son específicos para esta especialidad.

En otras consideraciones:

- No se cuenta con todas las bibliografías impresas para el estudio ni en la escuela ni en las unidades.
- No se prioriza la superación posgraduada de los oficiales.
- Existe voluntad de mando.
- Elevada carga laboral.
- La falta de motivación de los investigadores criminales.

En cuanto a la necesidad del diseño de una estrategia de formación continua para contribuir a perfeccionar su desempeño (pregunta 4) el 100% considera que sí por permitirles mayor preparación, desarrollo profesional y conocimiento de la especialidad a esos egresados; para dotarlos de las habilidades necesarias para cumplir su encargo social con mayor efectividad; para disminuir el nivel de impunidad de los hechos delictivos y para fortalecer el prestigio del Minint.

ANEXO 4: ENTREVISTA A DIRECTIVOS

Objetivo: Valorar cómo se desarrolla la gestión de la formación continua en el egresado de la especialidad de Investigación Criminal en cuanto a:

- Documentos normativos de la formación de posgrado para el especialista.
- Limitaciones en el proceso de formación continua.
- Correspondencia de la formación continua con las funciones del investigador criminalista.

Preguntas:

1. ¿Existen documentos y programas normativos para orientar la formación continua de los egresados de la especialidad de Investigación Criminal?
2. Valore cómo se prepara a estos egresados según las demandas del enfrentamiento a los hechos delictivos.
3. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan en la formación continua de estos profesionales en la provincia y el país?
4. Valora la correspondencia que existe entre la formación continua de estos egresados con las funciones a desarrollar.
5. ¿Consideras necesario diseñar y aplicar una estrategia para la gestión de la formación continua de los egresados de la especialidad Investigación Criminal que contribuya a perfeccionar su desempeño profesional? Argumente su respuesta.

Procesamiento del instrumento aplicado:

Los dos directivos entrevistados refieren que los documentos que norman la formación continua de los oficiales es pertinente y se corresponden con los intereses y necesidades de los perfiles de formación constituyendo una vía fundamental para la adquisición de competencias investigativas, así como tener en cuenta el reglamento docente metodológico el cual aborda la categoría formación continua.

Referente a la preparación de estos egresados según las demandas del enfrentamiento a los hechos delictivos; según su consideración, a ellos se les prepara a través de la actividad de posgrado y cada departamento posee su estrategia de Ciencia y Técnica que es insuficiente ya que muchas veces se prepara el posgrado y después se publican esas ofertas, que son los jefes de los órganos los responsables que deben de mandar las acciones de superación las cuales deben de estar relacionadas con el banco de problemas del órgano; no cumpliéndose con esto en la mayoría de los casos por el trabajo específico de los mismos y no la cátedra rectora de la especialidad, se deben planificar las acciones de superación finalizando el año para el siguiente y que pueden materializarse a través de cursos de superación, preparación o conferencia especializada con un enfoque teórico-práctico.

Las principales dificultades que presenta la formación continua de estos profesionales está en que las actividades de posgrado se diseñan, pero en muchas ocasiones, no se pueden impartir porque los oficiales no se presentan pues el trabajo no se lo permite y a veces se piensa que la preparación de ellos no es prioridad, a pesar de contar con los materiales de preparación y superación no se cuenta con el tiempo necesario para la autopreparación, aunque quisieran recibir esta pero no se demuestra. En las preparaciones especializadas del órgano no existe armonía entre la formación continua que debe de existir ya que no se coordinan ni se demandan conferencias de la cátedra rectora de la especialidad, tampoco se tiene en cuenta el apoyo de la cátedra en las investigaciones de casos complejos como parte de la escuela, es decir, existe falta de disponibilidad de tiempo, en función de las acciones posgraduadas.

Ambos directivos son del criterio de que sí existe correspondencia entre la formación continua de estos egresados con las funciones que estos desarrollan.

En cuanto a considerar si es necesario diseñar y aplicar una estrategia para la gestión de la formación continua para el egresado de la especialidad, considera que es factible pues ayudaría a organizar el proceso, elevar las competencias formativas y las habilidades profesionales, incrementar los conocimientos y las nuevas técnicas para su desempeño profesional para ser más

eficientes, combativos, estar actualizados, y garantizar la superación; por la otra parte no considera necesario diseñar dicha estrategia ya que a pesar de estar indicado el cumplimiento de la formación continua, esta no se cumple como debería ser, que se debe de organizar una estrategia pero de carácter más práctico con indicadores específicos sobre qué debe llevar esta formación continua, sobre qué va a tratar, la cual debe de coincidir con el banco de problemas del respectivo órgano.

Anexo: 5: Entrevista aplicada a los Jefes de Estaciones de la PNR en el municipio Santiago de Cuba

Objetivo: Valorar cómo se desarrolla la gestión de la formación continua de los investigadores criminales en cuanto a:

- Documentos normativos de la formación de posgrado para estos especialistas.
- Limitaciones en el proceso de formación continua.
- Correspondencia de la formación continua con las funciones que desempeñan.

Preguntas:

1. Valore cómo se prepara a los investigadores criminales en su unidad según las demandas del enfrentamiento a los hechos delictivos.
2. Mencione las principales dificultades que inciden en el proceso de formación continua de los investigadores criminales en su unidad.
3. ¿Consideras que la formación continua de sus investigadores criminales va dirigida solamente a aspectos teóricos (jurídico-penal) o también comprende los aspectos prácticos (desempeño profesional)? Explique en caso de definir el segundo aspecto.
4. En las preparaciones especializadas realizadas en su unidad, se les prepara (prácticamente) para el enfrentamiento real de un hecho delictivo. Explique.
5. ¿Consideras necesario el diseño y la aplicación de una estrategia para la gestión de la formación continua en el egresado de Investigación Criminal que contribuya a perfeccionar su desempeño profesional? Argumente su respuesta.

Procesamiento del instrumento aplicado:

P-1. De acuerdo a las nuevas demandas del enfrentamiento a la situación delictiva para una mejor preparación se debe retomar las clases o preparaciones técnicas hacia el esclarecimiento de dudas trabajando con mayor profesionalidad, destacando además el trabajo de este egresado con el tutor designado hasta llegar a adquirir las habilidades más esenciales en la investigación criminal del hecho delictivo. Se le debe prestar mayor atención y preparación a la calidad que reciben durante su preparación incidiendo negativamente en ello su profesionalidad y eficiencia durante la investigación.

P-1. Se preparan de manera integral teniendo en cuenta la correcta selección del tutor, el que debe poseer las cualidades, aptitud y actitud para transmitirle conocimientos positivos en varias esferas de la vida que inciden directamente en la correcta aplicación de la metodología de la investigación criminal durante el enfrentamiento al hecho delictivo, los cuales van a desarrollar llegando a independizarse en este sentido. Del mismo modo, dicha preparación va encaminada en ocasiones al correcto y adecuado tratamiento a las personas involucradas en el proceso de investigación criminal.

P-2. Carga laboral (volumen de denuncias), la preparación (en cuanto a la aplicación de un nuevo sistema jurídico penal y la falta de tiempo para la auto-preparación), falta de recursos, medios y fuerzas para mejorar sus resultados; elementos que afecta la preparación continua del especialista e incide negativamente en la calidad y esclarecimiento del hecho delictivo. Falta de voluntad y exigencia en su auto-superación.

P-2. Sentido de pertenencia, voluntad de aumentar su preparación, cumplimiento de otras misiones como oficial de la PNR, excesiva carga y cúmulo laboral que inciden en la falta de tiempo que necesita para cumplir con calidad su trabajo, el trabajo individualizado del jefe sobre él teniendo en cuenta sus debilidades, falta de planificación de este egresado, falta de cursos de superación para estos egresados.

P-3. Se reconoce para la formación a ambos aspectos ya que los conocimientos van de la mano con la profesionalidad y el desempeño profesional va aparejado con los conocimientos de este especialista para que teniendo en cuenta sus misiones tenga éxitos en su desempeño. Además, comprende todos los documentos rectores y normativos que regulan el trabajo de la policía.

P-3. Comprende ambos aspectos ya que debe de saber que es un funcionario de la PNR, por lo que debe de dominar acciones específicas de su desempeño durante su actuar profesional. Este

especialista pone en práctica todos los elementos que adquirió durante la etapa de pregrado, los cuales se ven materializados en su trabajo específico ya que la habilidad se adquiere durante la práctica profesional.

P-4. Talleres o cursos como tal no se han impartido, pero sí se han realizado discusiones prácticas de hechos reales durante la entrega del servicio de guardia donde se discute la manera en que este profesional investigó los hechos delictivos que tuvo que enfrentar durante sus 24 horas donde se le corrigen los señalamientos teniendo en cuenta lo que le faltó durante el desarrollo de su investigación delictiva.

P-5: Es de interés esta estrategia para que incida en la esfera motivacional de este especialista con el fin de obtener la aplicación oportuna de sus conocimientos una vez egresados teniendo en cuenta las carencias materiales y reales existentes. En la actualidad existe una nueva ley y a la vez mayor exigencia en la calidad de los procesos trabajados, por lo que todo que se pueda hacer en función de la preparación continua de este especialista es poco.

P-5. Sí se considera necesario y resultaría positivo para que estos especialistas reciban una preparación una vez egresados antes de cumplir con su desempeño profesional, a partir de tener en cuenta la vinculación de la teoría con la práctica.

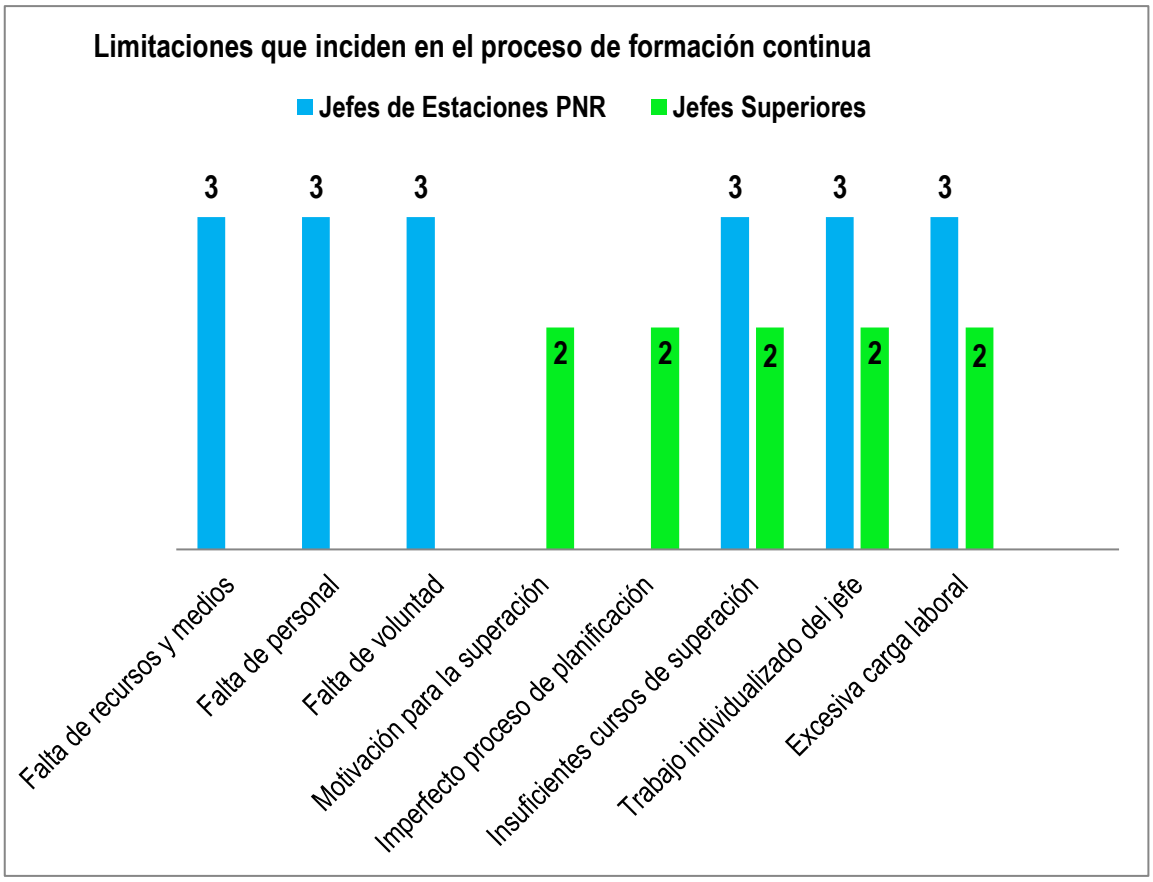


Gráfico 11. Limitaciones que inciden en el proceso de formación continua.

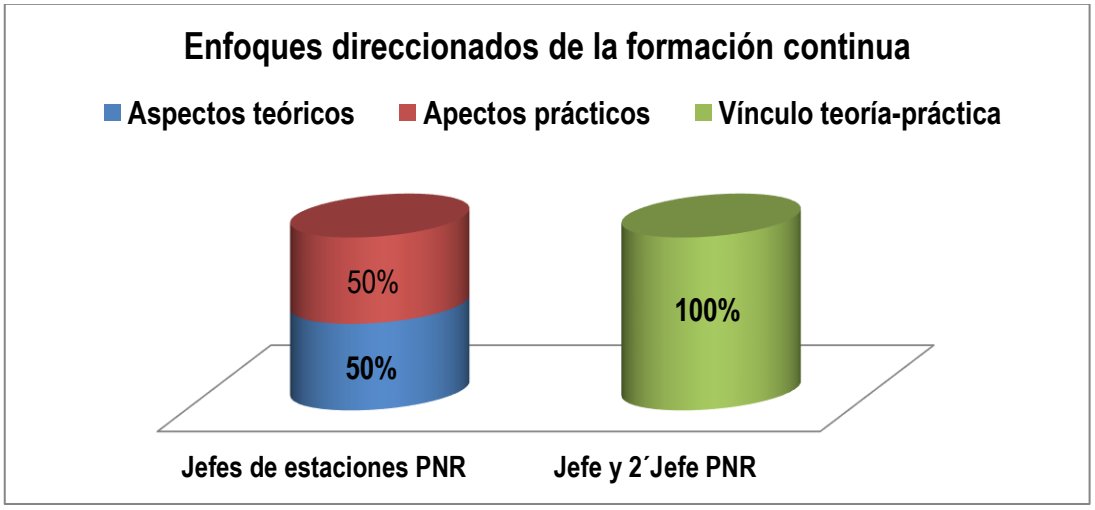


Gráfico 12. Enfoque direccionado del proceso de formación continua.

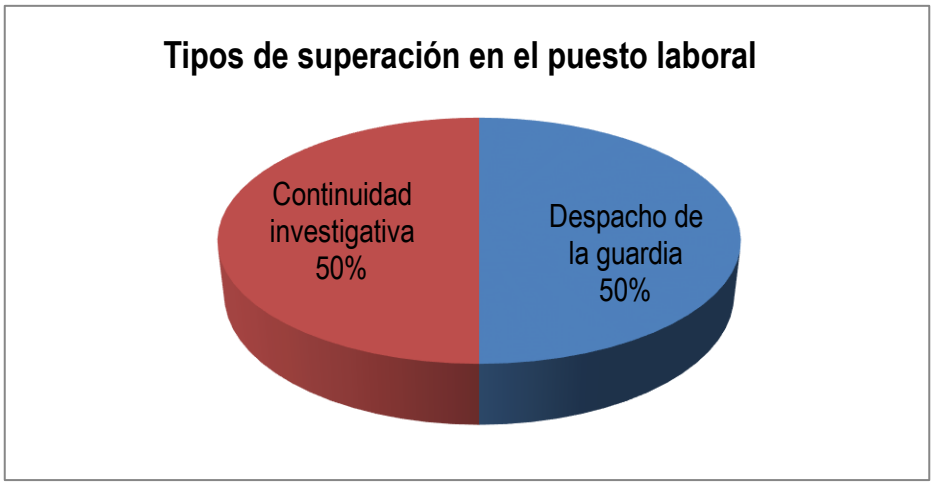


Gráfico 13. Tipos de superación en el puesto laboral.

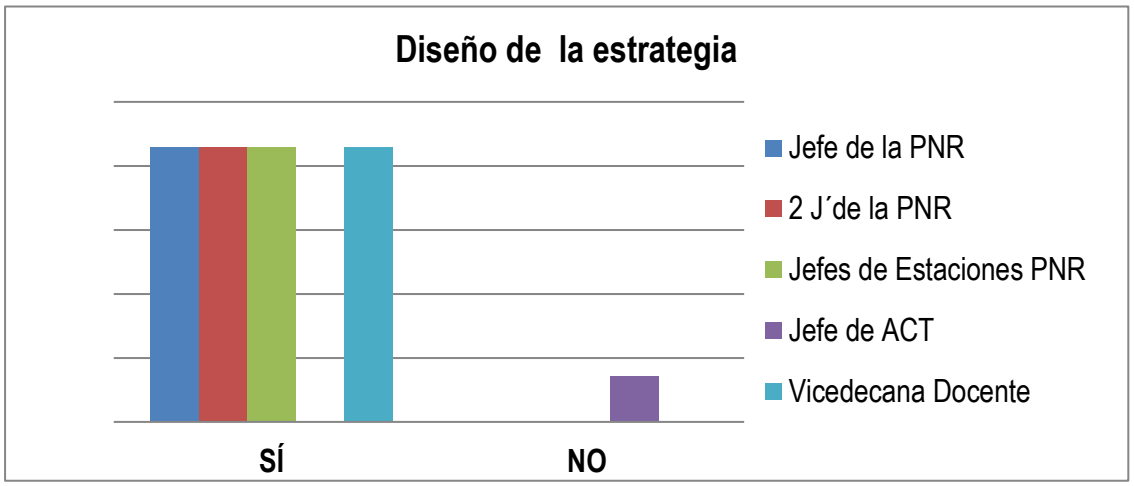


Gráfico 14. Diseño de la estrategia.

ANEXO 6: GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROCESALES DEL EGRESADO

Objetivo: Registrar el modo de realización de las prácticas procesales de los investigadores criminalistas.

Aspectos observados en dichas prácticas:

1. Calidad de los interrogatorios ___ Bien ___ Mal ____ Regular
2. El análisis de evidencias ___ Bien ___ Mal ____ Regular
3. Determinación de los hechos delictivos ___ Bien ___ Mal ____ Regular
4. Transgresión de la legalidad durante el procedimiento ___ Sí ___ No
5. Cumplimiento de la metodología de la investigación criminal. ___ Sí ___ No
6. Empleo eficaz de las técnicas y métodos de investigación criminal. ___ Sí ___ No

Procesamiento de los datos aportados por el instrumento aplicado:

Se realizaron 4 observaciones a las actividades policiales, que arrojaron los siguientes resultados:

Aspectos observados en dichas prácticas:

1- Calidad de los interrogatorios ___ Bien ___ Mal ____ Regular
2- El análisis de evidencias ___ Bien ___ Mal ____ Regular
3- Determinación de los hechos delictivos ___ Bien ___ Mal ____ Regular
4- Transgresión de la legalidad durante el procedimiento ___ Sí ___ No
5- Cumplimiento de la metodología de la investigación criminal. ___ Sí ___ No
6- Empleo eficaz de las técnicas y métodos de investigación criminal ___ Sí ___ No

1- La calidad de los interrogatorios observados se califica de Mal, teniendo en cuenta que de las cuatro observaciones realizadas, tres se sustentan en preguntas tradicionales y poco motivadoras que no promueven al análisis, la reflexión y el diálogo con los interrogados, buscando ganarse la confianza de ellos así como la ampliación de otros hechos delictivos.
2- El análisis de evidencias observado se califica de Regular, teniendo en cuenta que en tres se evidenciaron dificultades en la práctica procesal para analizar todos los elementos que aporta el lugar del hecho haciéndolos formalmente.
3- La determinación de los hechos delictivos en las observaciones realizadas se evaluó de Bien, a pesar de que los interrogatorios observados no se aprovecharon suficientemente las potencialidades reflexivas, lógicas y críticas por la insuficiente preparación individual de estos egresados.
4- Durante la observación, sí existió transgresión de la legalidad durante el procedimiento ya que es insuficiente el tratamiento que se les brinda a las prácticas procesales durante la investigación de los hechos delictivos.
5- En el desarrollo de la observación no se cumplió con la metodología criminalista para la investigación de los hechos delictivos, ya que se comprobó que los egresados poseen dificultades para analizar todos los elementos que aporta el lugar del hecho.
6- El empleo eficaz de las técnicas y métodos de investigación criminal no se efectuó con la calidad requerida, teniendo en cuenta que los egresados carecen de herramientas y habilidades que susciten el análisis y el empleo de caminos novedosos para el diálogo.

ANEXO 7: PROGRAMA DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON ESPECIALISTAS

Tema: Estrategia para la gestión de la formación continua en el egresado de Investigación Criminal. Tesis en opción al grado académico de Máster en Gestión de Procesos Formativos Universitarios.

Autor: Lic. Yosbanis Sanz Benítez

Tutora: Dr. C. Yaritza Tardo Fernández

Objetivo: Valorar y enriquecer la estrategia para la gestión de la formación continua en el egresado de Investigación Criminal, a partir de:

- Valorar la factibilidad y pertinencia del instrumento para perfeccionar la formación continua de los investigadores criminales.
- Analizar las fortalezas y debilidades de la estrategia propuesta.
- Enriquecer las acciones propuestas, en cada una de las etapas de la estrategia, a partir de las recomendaciones, interpretaciones y señalamientos aportados por los especialistas.

Orden del Taller:

1. Exposición oral de 30 minutos por el aspirante frente al grupo de especialistas, donde se resumieron los principales resultados de la investigación, lo cual facilitó el proceso de valoración grupal crítica, desde una dinámica interactiva e interpretativa.

2. Intercambio, a través de la expresión de criterios valorativos, y el desarrollo de preguntas y respuestas, acerca de las principales fortalezas y debilidades de la propuesta, así como sugerencias y recomendaciones para su perfeccionamiento.

3. Elaboración de un informe del proceso de socialización, que recoge las intervenciones y sugerencias de los expertos, desde la reflexión y la valoración crítica, que fue aprobado por la totalidad de los participantes.

ANEXO 8: GUÍA DE OBSERVACIÓN UTILIZADA PARA CORROBORAR LA FACTIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA DURANTE LA APLICACIÓN

Objetivo: Evaluar las transformaciones alcanzadas en los investigadores criminales y sus contextos de desempeño a partir de la aplicación de la estrategia de gestión propuesta a través de la aplicación del entrenamiento.

- **Satisfacción del investigador criminal con la formación continua recibida**

Indicadores verificables:

-Compromiso y motivación de los sujetos implicados con los contenidos recibidos.

- Interés y disposición para la gestión de su accionar investigativo-criminal.

- **Desarrollo alcanzado por el investigador criminal durante su formación continua**

Indicadores verificables:

-Transformaciones graduales en el desarrollo de sus funciones y competencias profesionales.

-Nivel de autonomía, compromiso y responsabilidad para la solución de los casos delictivos asignados.

-Nivel de aplicación de los conocimientos y habilidades desarrolladas en la intervención investigativo-criminal en el lugar del hecho.

- **Cambios producidos en los contextos de desempeño de los investigadores criminales**

-Cantidad y calidad de casos delictivos resueltos en su contexto de desempeño.

-Niveles de satisfacción de los directivos de las unidades policiales con el desempeño de los investigadores criminales.

8.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A LOS EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Objetivo: Valorar la calidad del entrenamiento recibido para el perfeccionamiento de sus competencias competencias teórico-prácticas para el desempeño de sus funciones como investigadores criminalistas.

1. Emita sus criterios acerca de la calidad del entrenamiento recibido para su formación profesional.
2. Refiera los aspectos positivos, negativos e interesantes del entrenamiento recibido.
3. Refiera sus recomendaciones para el perfeccionamiento del entrenamiento.

ANEXO 9: OPINIONES EMITIDAS POR LOS EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN

E1. "Me siento más motivada para poder enfrentar el proceso de investigación criminal y mejor preparada para proyectar mis resultados durante su aplicación. Creo que me siento más preparada a partir de la formación recibida para enfrentar los retos de la investigación criminal".

E2. "El entrenamiento me resulta válido para mi trabajo específico ya que a través de la profundización y adquisición de conocimientos y habilidades pude mejorar profesionalmente mi desenvolvimiento en el lugar de los hechos para el enfrentamiento a las diferentes tipicidades delictivas".

E3."Muy valioso el entrenamiento recibido. Me resultó pertinente, funcional y claro. Las acciones son orientadoras, coherentes y precisas. Me siento con mejor nivel de preparación después de recibir esta formación".

E4. "El contenido recibido por el entrenamiento me resultó necesario para el desarrollo específico de mi trabajo como investigadora criminal. Enaltezco su valor teniendo en cuenta lo esclarecedora que resultan las acciones desarrolladas, lo que nos permitió lograr mayores conocimientos y habilidades para una mejor actuación en los contextos delictivos".

E5. "El entrenamiento recibido nos esclarece y resulta una alternativa que nos motiva para proyectarnos mejor durante el proceso de investigación criminal''.

ANEXO 10: AVALES EMITIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

ANEXO 10.1: AVAL EMITIDO POR LA DECANA DE LA IES HERMANOS MARAÑÓN SOBRE LA FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

República de Cuba
Ministerio del Interior
Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón"

12 de junio de 2023

"Año 65 de la Revolución"

A: Comité Académico Maestría en Gestión de Procesos Formativos Universitarios Centro de Estudios Manuel F. Gran. Universidad de Oriente.

AVAL DE APLICACIÓN

Por medio de la presente se avala que el Licenciado Primer Teniente Yosbanis Sanz Benítez, profesor de la Cátedra Especializada de Investigación Criminal de la Institución de Educación Superior (IES) "Hermanos Marañón", elaboró para nuestro centro educacional la Estrategia de gestión de la formación continua del egresado de la especialidad Investigación Criminalista, así como el entrenamiento: *Práctica de la Investigación Criminalista contextualizada*, siendo este último la vía en que el investigador implementó la estrategia propuesta por el propio contenido práctico que caracteriza esta acción de superación de posgrado; ambos aportes científicos son resultado de su investigación en el Programa de la Maestría en Gestión de Procesos Formativos Universitarios.

Su aporte contribuyó a perfeccionar el proceso para la gestión formativa de estos especialistas una vez egresados en función de una transformación en su desempeño profesional, a partir de alcanzar un nivel de empoderamiento durante el proceso de Investigación Criminalista en el enfrentamiento al hecho delictivo.

Y para que así conste, firma la presente

MSc. TC. Ivón Beatriz Fonseca Rodríguez
Decana de la IES "Hermanos Marañón"

ANEXO 10.2: AVAL EMITIDO POR LAS UNIDADES POLICIALES SOBRE LA FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

República de Cuba
Ministerio del Interior
Policía Nacional Revolucionaria

Santiago de Cuba, 13 de junio de 2023
"Año 65 de la Revolución"

AVAL DE APLICACIÓN

Por medio de la presente se avala que el compañero profesor Primer Teniente Licenciado Yosbanis Sanz Benítez, realizó en nuestra unidad docente la aplicación de su Estrategia para la gestión de la formación continua en el egresado de Investigación Criminalista, a través del entrenamiento: *Práctica de la Investigación Criminalista contextualizada*, como resultado de su investigación de tesis de maestría.

Se reconoce la significación práctica del tipo de superación recibida, ya que constituye una novedad en la superación profesional para los investigadores criminalistas de nuestra unidad policial. Consecuentemente, se contribuyó al incremento de los conocimientos de estos especialistas para el enfrentamiento a las diferentes tipicidades delictivas, así como al perfeccionamiento de sus habilidades prácticas para resolver de manera efectiva los hechos delictivos durante la investigación criminal en el lugar del hecho.

Lo antes referido, da fe de las transformaciones logradas a partir de la superación recibida por 6 (seis) de nuestros investigadores lo que se evidencia en el alto nivel de eficiencia alcanzado por ellos en el procesamiento, esclarecimiento y solución de los casos asignados, posterior al entrenamiento recibido y en el perfeccionamiento de sus métodos, procedimientos, acciones, diligencias de instrucción y herramientas de trabajo empleadas para su solución.

Revolucionariamente,



Cap. Daniel González Clavel
Jefe Estación No. 3 PNR
Santiago de Cuba

ANEXO 10.3: AVAL EMITIDO POR LAS UNIDADES POLICIALES SOBRE LA FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

República de Cuba
Ministerio del Interior
Policía Nacional Revolucionaria

Santiago de Cuba, 13 de junio de 2023
"Año 65 de la Revolución"

AVAL DE APLICACIÓN

Por la presente se certifica que el compañero profesor Primer Teniente Licenciado Yosbanis Sanz Benítez, realizó la aplicación de su Estrategia para la gestión de la formación continua en el egresado de Investigación Criminalista, resultado de su tesis de maestría, a través del entrenamiento: *Práctica de la Investigación Criminalista contextualizada*, en el cual participaron 2 (dos) de los investigadores criminalistas de nuestra unidad policial.

Esta actividad de superación dejó un saldo muy positivo en la formación de nuestros egresados, ya que favoreció el desarrollo de sus competencias profesionales para analizar y valorar las huellas, indicios o vestigios, experimentos periciales y de instrucción en el proceso de investigación criminalista. Así mismo, fortaleció sus habilidades y conocimientos para documentar acciones y diligencias de instrucción necesarias en la investigación de los hechos delictivos para su continuidad y solución.

Por lo anterior, se reconoce el impacto de este resultado en la superación y capacitación de nuestros subordinados, pues se consolida la relación teoría-práctica y permite una mejor preparación de estos funcionarios para garantizar la calidad de las denuncias investigadas.

Revolucionariamente,

REPÚBLICA DE CUBA
POLICÍA NACIONAL REVOLUCIONARIA
P. N. R.
ESTACIÓN 1
SANTIAGO DE CUBA

TC. Diosbanis Rodríguez Pérez
Jefe Estación No. 1 PNR
Santiago de Cuba